৫ম ব্যাংকিং পরীক্ষা | সহজ বাংলা-ইংরেজি গাইড

৫ম ব্যাংকিং পেশাদার পরীক্ষা, এপ্রিল-২০২৫

5th Banking Professional Examination, April-2025

JAIBB - Laws and Practice of General Banking (LPGB)

Subject Code: 70 | Full Marks: 100 | Pass Marks: 45 | Time: 3 Hours

প্রশ্ন ১: সংক্ষিপ্ত টীকা (Short Notes)

Question 1: Write short notes on any four of the following: 5x4=20

মার্কস: ৫×৪=২০ (যেকোনো চারটির উত্তর দিতে হবে)

১(ক) আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy)

★ উত্তর ★

আর্থিক সাক্ষরতা বলতে বোঝায় আর্থিক বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা।

→ Financial literacy means having knowledge and skills about financial matters.

আর্থিক সাক্ষরতার সংজ্ঞা (Definition):

- আর্থিক সাক্ষরতা হলো আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাবের সমষ্টি।

→ Financial literacy is the combination of knowledge, skills and attitudes needed for financial decision-making.

আর্থিক সাক্ষরতার মূল উপাদানসমূহ (Key Components):

- ১. বাজেট তৈরি ও ব্যবস্থাপনা (Budgeting and Management)
- ২. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জ্ঞান (Savings and Investment Knowledge)
- ৩. ঋণ ব্যবস্থাপনা (Debt Management)
- ৪. আর্থিক ঝুঁকি বোঝা (Understanding Financial Risks)
- ৫. বীমা ও পেনশন সম্পর্কে ধারণা (Insurance and Pension Awareness)

আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্ব (Importance):

- সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে

→ Helps make informed financial decisions

- সঞ্চয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক

→ Facilitates savings and wealth accumulation

- অতিরিক্ত ঋণ ও আর্থিক সংকট এড়াতে সাহায্য করে

→ Helps avoid excessive debt and financial crisis

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে

→ Contributes to economic development

বাংলাদেশে আর্থিক সাক্ষরতা উদ্যোগ (Initiatives in Bangladesh):

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতনতামূলক কার্যক্রম
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি

১(খ) অর্ধ-নোট (Half Note)

★ উত্তর ★

অর্ধ-নোট বা ছেঁড়া নোট বলতে এমন নোট বোঝায় যা দুই টুকরোয় বিভক্ত।

→ Half note refers to a currency note that is torn into two pieces.

সংজ্ঞা (Definition):

- যে নোটের অর্ধেক বা তার বেশি অংশ উপস্থিত আছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়, তাকে অর্ধ-নোট বলা হয়।

→ A note that has half or more portion present but not complete is called a half note.

আইনি বিধান (Legal Provisions):

- বাংলাদেশ ব্যাংক (নোট রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিধান:

→ According to Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations, 2012:

অর্ধ-নোটের মূল্য পরিশোধের নিয়ম (Refund Rules for Half Notes):

- যদি নোটের ক্ষেত্রফল ৫১% থেকে ৭৫% পর্যন্ত থাকে:

  → ৫০% মূল্য পরিশোধ করা হবে

  → 50% value will be paid

- যদি নোটের ক্ষেত্রফল ৭৬% থেকে ৯০% পর্যন্ত থাকে:

  → ৭৫% মূল্য পরিশোধ করা হবে

  → 75% value will be paid

- যদি নোটের ক্ষেত্রফল ৯০%-এর বেশি থাকে:

→ পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হবে

→ Full value will be paid

নোট জমা দেওয়ার স্থান (Where to Submit):

- যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের শাখায় জমা দেওয়া যায়
- বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সি ডিপার্টমেন্টে সরাসরি জমা দেওয়া যায়

প্রত্যাখ্যাত ক্ষেত্রে (Rejection Cases):

- নোটের ক্ষেত্রফল ৫০%-এর কম হলে দাবি নাকচ করা হবে
- নোট জাল বা কৃত্রিমভাবে কাটা হলে দাবি নাকচ হবে

১(গ) মেয়াদোত্তীর্ণ চেক (Stale Cheque)

★ উত্তর ★

মেয়াদোত্তীর্ণ চেক বলতে এমন চেক বোঝায় যার বৈধতার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

→ Stale cheque means a cheque whose validity period has expired.

সংজ্ঞা (Definition):

- যে চেক ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, তাকে মেয়াদোত্তীর্ণ চেক বলা হয়।

→ A cheque that has passed more than 6 months from the date of issue is called a stale cheque.

আইনি বিধান (Legal Provisions):

- নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ অনুযায়ী:

→ According to Negotiable Instruments Act, 1881:

- ধারা ৭৩ অনুযায়ী, চেক ইস্যুর পর ৬ মাসের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে

→ As per Section 73, cheque must be presented within 6 months of issue

মেয়াদোত্তীর্ণ চেকের বৈশিষ্ট্য (Features of Stale Cheque):

- ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস অতিক্রান্ত
- ব্যাংক এই চেক প্রদান করতে অস্বীকার করতে পারে
- ড্রয়ারের অনুমতি ছাড়া পেমেন্ট সম্ভব নয়

মেয়াদোত্তীর্ণ চেক প্রদানের শর্ত (Conditions for Payment):

- ড্রয়ারের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন
- ব্যাংকের বিবেচনাধীন বিষয়
- একাউন্টে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকতে হবে

মেয়াদোত্তীর্ণ চেক ও পোস্ট-ডেটেড চেকের পার্থক্য:

- মেয়াদোত্তীর্ণ চেক: ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস পার হয়েছে
- পোস্ট-ডেটেড চেক: ভবিষ্যতের তারিখে ইস্যু করা হয়েছে

১(ঘ) CDD - কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স

★ উত্তর ★

CDD বা Customer Due Diligence হলো গ্রাহক যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া।

→ CDD or Customer Due Diligence is the customer verification process.

সংজ্ঞা (Definition):

- CDD হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পরিচয়, ঠিকানা এবং লেনদেনের প্রকৃতি যাচাই করে।

→ CDD is a process through which banks verify customer identity, address and nature of transactions.

CDD-এর মূল উপাদান (Key Components):

- ১. গ্রাহক পরিচয় যাচাই (Customer Identification)

  → জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট যাচাই

- ২. বেনিফিশিয়ারি ওনার শনাক্তকরণ (Beneficial Owner Identification)

  → প্রকৃত মালিক শনাক্ত

- ৩. লেনদেনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বোঝা (Purpose and Nature of Business)

  → ব্যবসায়িক সম্পর্কের উদ্দেশ্য

- ৪. চলমান পর্যবেক্ষণ (Ongoing Monitoring)

  → নিয়মিত লেনদেন পর্যবেক্ষণ

CDD-এর ধরন (Types of CDD):

- সাধারণ CDD (Standard CDD): সাধারণ গ্রাহকদের জন্য
- উন্নত CDD (Enhanced CDD - EDD): উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের জন্য
- সরলীকৃত CDD (Simplified CDD): নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের জন্য

কখন EDD প্রয়োজন? (When EDD is Required):

- PEPs (Politically Exposed Persons) এর ক্ষেত্রে
- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে
- জটিল মালিকানা কাঠামোর ক্ষেত্রে
- অস্বাভাবিক লেনদেনের ক্ষেত্রে

প্রয়োজনীয় দলিলাদি (Required Documents):

- জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স
- ঠিকানার প্রমাণ (ইউটিলিটি বিল)
- ট্রেড লাইসেন্স (ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের জন্য)
- টিআইএন সার্টিফিকেট

১(ঙ) লিজ অর্থায়ন (Lease Finance)

★ উত্তর ★

লিজ অর্থায়ন হলো একটি অর্থায়ন পদ্ধতি যেখানে সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার পৃথক থাকে।

→ Lease finance is a financing method where ownership and usage rights remain separate.

সংজ্ঞা (Definition):

- লিজ হলো একটি চুক্তি যার মাধ্যমে লিজদাতা (Lessor) লিজগ্রহীতাকে (Lessee) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দেন।

→ Lease is a contract where lessor allows lessee to use an asset for a specific period.

লিজের প্রকারভেদ (Types of Lease):

- ১. অপারেটিং লিজ (Operating Lease):

  → স্বল্পমেয়াদী লিজ, বাতিলযোগ্য

  → Short-term lease, cancellable

- ২. ফাইন্যান্স লিজ (Finance Lease):

  → দীর্ঘমেয়াদী লিজ, অ-বাতিলযোগ্য

  → Long-term lease, non-cancellable

- ৩. সেল অ্যান্ড লিজ ব্যাক (Sale and Lease Back):

  → সম্পদ বিক্রি করে পুনরায় লিজ নেওয়া

লিজ অর্থায়নের সুবিধা (Advantages):

- কম প্রাথমিক বিনিয়োগে সম্পদ ব্যবহার
- কর সুবিধা (ট্যাক্স শিল্ড)
- ব্যালেন্স শীটে সম্পদ না দেখানোর সুযোগ
- প্রযুক্তি হালনাগাদের সুবিধা

লিজ অর্থায়নের অসুবিধা (Disadvantages):

- মালিকানা অর্জন হয় না (ফাইন্যান্স লিজ ছাড়া)
- দীর্ঘমেয়াদে বেশি খরচ
- চুক্তির শর্তাবলী কঠোর হতে পারে

১(চ) অপ্রাপ্তবয়স্ক অ্যাকাউন্ট (Minor Account)

★ উত্তর ★

অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালক বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে বোঝায়।

→ Minor means a person below 18 years of age.

আইনি বিধান (Legal Provisions):

- মেজরিটি আইন, ১৮৭৫ অনুযায়ী:

→ According to Majority Act, 1875:

- ধারা ৩ অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক

→ As per Section 3, a person below 18 years is a minor

অপ্রাপ্তবয়স্ক অ্যাকাউন্টের ধরন (Types of Minor Accounts):

- ১. অভিভাবক তত্ত্বাবধানে অ্যাকাউন্ট:

  → পিতা/মাতা বা আইনি অভিভাবক পরিচালনা করেন

  → Guardian operates the account

- ২. শিক্ষার্থী অ্যাকাউন্ট:

  → স্কুল/কলেজ ছাত্রদের জন্য

  → For school/college students

- ৩. স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট:

  → ১৮ বছর পূর্ণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাধারণ অ্যাকাউন্টে রূপান্তর

অপ্রাপ্তবয়স্ক অ্যাকাউন্ট খোলার নিয়ম (Procedure):

- অভিভাবকের সাথে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়
- অভিভাবকের পরিচয়পত্র ও ছবি প্রয়োজন
- অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্ম সনদ প্রয়োজন
- অভিভাবকের স্বাক্ষরে অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়

বিধিনিষেধ (Restrictions):

- অপ্রাপ্তবয়স্ক চেক ইস্যু করতে পারে না
- ওভারড্রাফট সুবিধা নেই
- ঋণের জন্য জামানত দিতে পারে না

- নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন অনুযায়ী নাবালক বাধ্যবাধকতামুক্ত

অপ্রাপ্তবয়স্কতা থেকে মুক্তি (Attaining Majority):

- ১৮ বছর পূর্ণ হলে নিজ নামে অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর
- নতুন স্বাক্ষর কার্ড জমা দিতে হবে
- KYC আপডেট প্রয়োজন

প্রশ্ন ২: রিলেশনশিপ ব্যাংকিং ও ব্যাংকারের গোপনীয়তা

Question 2: Relationship Banking, Banker's Secrecy, Cheque vs Bank Draft

মার্কস: (ক) ৫ + (খ) ৫ + (গ) ৫ + (ঘ) ৫ = ২০

২(ক) রিলেশনশিপ ব্যাংকিং কী?

★ উত্তর ★

রিলেশনশিপ ব্যাংকিং হলো ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন।

→ Relationship banking is establishing long-term business relationship between bank and customer.

সংজ্ঞা (Definition):

- রিলেশনশিপ ব্যাংকিং হলো একটি ব্যাংকিং কৌশল যেখানে ব্যাংক গ্রাহকের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করে।

→ Relationship banking is a banking strategy where bank builds long-term relationship with customers and fulfills their various financial needs.

রিলেশনশিপ ব্যাংকিংয়ের বৈশিষ্ট্য (Features):

- ১. গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদ্ধতি (Customer-centric approach)
- ২. দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক (Long-term relationship)
- ৩. ব্যক্তিগত সেবা (Personalized service)
- ৪. ক্রস-সেলিং (Cross-selling of products)
- ৫. গ্রাহক আনুগত্য বৃদ্ধি (Increased customer loyalty)

রিলেশনশিপ ব্যাংকিংয়ের সুবিধা (Benefits):

- ব্যাংকের জন্য:

  → গ্রাহক ধরে রাখা সহজ (Customer retention)

  → লাভজনকতা বৃদ্ধি (Increased profitability)

  → ঝুঁকি হ্রাস (Reduced risk)

- গ্রাহকের জন্য:

→ উন্নত সেবা (Better service)

→ সুবিধাজনক হার (Preferential rates)

→ দ্রুত সেবা প্রদান (Quick service delivery)

২(খ) কোন কোন পরিস্থিতিতে ব্যাংকার গ্রাহকের হিসাবের গোপনীয়তা প্রকাশ করতে পারেন?

★ উত্তর ★

ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের একটি মূল নীতি হলো গোপনীয়তা রক্ষা করা।

→ A fundamental principle of banker-customer relationship is maintaining secrecy.

গোপনীয়তা প্রকাশের ক্ষেত্রসমূহ (Circumstances for Disclosure):

- ১. আইনের বাধ্যবাধকতায় (Under Legal Compulsion):

  → আদালতের আদেশে

  → বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে

  → কর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে

- ২. জনস্বার্থে (In Public Interest):

  → জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে

  → মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে

  → সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কার্যক্রমে

- ৩. গ্রাহকের সম্মতিতে (With Customer Consent):

  → লিখিত অনুমতি

  → রেফারেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে

- ৪. ব্যাংকের স্বার্থে (In Bank's Interest):

  → ঋণ আদালতে মামলা

  → জামানত বাস্তবায়নে

- ৫. গ্রাহকের মৃত্যুর পর (After Customer's Death):

→ উত্তরাধিকারীদের তথ্য প্রদান

২(গ) চেক ও ব্যাংক ড্রাফটের মধ্যে পার্থক্য কী?

★ উত্তর ★

পার্থক্যসমূহ (Differences):

বিষয়	চেক (Cheque)	ব্যাংক ড্রাফট (Bank Draft)
সংজ্ঞা	গ্রাহকের আদেশে ব্যাংক প্রদান করে	ব্যাংক নিজেই ইস্যু করে
ইস্যুকারী	অ্যাকাউন্ট হোল্ডার	ব্যাংক
প্রদানকারী	ড্রয়ী ব্যাংক	ইস্যুকারী ব্যাংক
ঝুঁকি	অপর্যাপ্ত তহবিলের ঝুঁকি	ঝুঁকিমুক্ত
বাতিল	স্টপ পেমেন্ট সম্ভব	স্টপ পেমেন্ট সম্ভব নয়
ফি	সাধারণত ফি নেই	কমিশন ও ফি প্রযোজ্য
আইনি মর্যাদা	নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট	নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট

২(ঘ) কেস স্টাডি: ওপেন বিয়ারার চেকের ক্রসিং

★ উত্তর ★

ঘটনা বিশ্লেষণ (Case Analysis):

- A একটি ওপেন বিয়ারার চেক B-কে ইস্যু করেন
- B "বিয়ারার" শব্দ কেটে দেন এবং চেকে ক্রসিং যোগ করেন
- চেক C → D → E এর মাধ্যমে নেগোসিয়েট হয়
- E-এর ব্যাংকে উপস্থাপনে "Payment countermanded" রিটার্ন হয়

আইনি বিশ্লেষণ (Legal Analysis):

- প্রথম যুক্তি: "চেকটি হুমকির মুখে ইস্যু হয়েছিল"

  → নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ ধারা ১১৮ অনুযায়ী:

  → চেক বৈধ বিবেচনার জন্য ইস্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত থাকে

  → ড্রয়ারকে প্রমাণ করতে হবে যে চেক অবৈধভাবে ইস্যু হয়েছে

- দ্বিতীয় যুক্তি: "চেকে পরিবর্তন করা হয়েছে"

→ ধারা ৮৫ অনুযায়ী, বিয়ারার চেককে অর্ডার চেকে রূপান্তর করা পারে

→ এটি মেটেরিয়াল অল্টারেশন নয়

→ ক্রসিং যোগ করা বৈধ

উপসংহার (Conclusion):

- A-এর যুক্তি বৈধ নয়
- B-এর ক্রসিং যোগ করা বৈধ
- E হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হিসেবে পেমেন্ট দাবি করতে পারেন
- A চেক প্রদানে বাধ্য

প্রশ্ন ৩: যৌথ অ্যাকাউন্ট

Question 3: Joint Account Procedures

মার্কস: (ক) ১০ + (খ) ৫ + (গ) ৫ = ২০

৩(ক) যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিচালনার পদ্ধতি কী কী?

★ উত্তর ★

যৌথ অ্যাকাউন্ট বলতে একাধিক ব্যক্তির যৌথভাবে পরিচালিত অ্যাকাউন্ট বোঝায়।

→ Joint account means an account operated by multiple persons jointly.

যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলার পদ্ধতি (Procedure for Opening):

- ধাপ ১: আবেদন ফর্ম পূরণ

  → সকল যৌথ অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের তথ্য

  → All joint account holders' information

- ধাপ ২: পরিচালনার নির্দেশনা

  → যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনা (Jointly operated)

  → যেকোনো একজনের স্বাক্ষরে (Either or Survivor)

  → সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাক্ষরে (Majority operation)

- ধাপ ৩: KYC দলিল সংগ্রহ

  → সকল হোল্ডারের পরিচয়পত্র

  → সকল হোল্ডারের ছবি

- ধাপ ৪: স্বাক্ষর কার্ড সংগ্রহ

  → সকল হোল্ডারের স্বাক্ষর নমুনা

- ধাপ ৫: নমিনেশন নিবন্ধন

  → সকল হোল্ডারের সম্মতিতে

পরিচালনার বিধান (Operating Provisions):

- যৌথভাবে (Jointly): সকলের স্বাক্ষর প্রয়োজন

- Either or Survivor: যেকোনো একজন পরিচালনা করতে পারেন
- Former or Survivor: প্রথম ব্যক্তি জীবিত থাকলে তিনি পরিচালনা করবেন

সতর্কতা (Precautions):

- পরিচালনার নির্দেশনা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা
- মৃত্যু সংবাদ পেলে সাথে সাথে অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা
- সকল হোল্ডারের সম্মতিতে নমিনেশন পরিবর্তন

৩(খ) স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অ্যাকাউন্টে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে ব্যালেন্স প্রদান করা যাবে কি?

★ উত্তর ★

আইনি বিশ্লেষণ (Legal Analysis):

- Either or Survivor অ্যাকাউন্ট হলে:

  → স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন পূর্ণ ব্যালেন্স প্রদান করা যাবে

  → স্ত্রী একমাত্র অধিকারী

  → Wife can receive full balance as she is the sole survivor

- Jointly operated অ্যাকাউন্ট হলে:

  → স্বামীর মৃত্যুর পর তার অংশ তার উত্তরাধিকারীদের

  → স্ত্রী সম্মত থাকলে পূর্ণ প্রদান সম্ভব

  → Husband's share goes to his heirs

- নমিনি থাকলে:

  → নমিনিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

  → Nominee gets priority

৩(গ) কেস স্টাডি: Mr. Aman ও Mr. Zaman-এর যৌথ অ্যাকাউন্ট

★ উত্তর ★

পদক্ষেপ (Steps to Take):

- ধাপ ১: Mr. Aman-এর মৃত্যু সনদ সংগ্রহ

  → অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা

- ধাপ ২: অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ধরন পরীক্ষা

  → Either or Survivor হলে:

  → Mr. Zaman পূর্ণ ব্যালেন্সের অধিকারী

  → উত্তরাধিকারীদের দাবি বৈধ নয়

- ধাপ ৩: আইনি অবস্থান:

  → Either or Survivor অ্যাকাউন্টে জীবিত ব্যক্তির অধিকার

  → উত্তরাধিকারীরা ৫০% দাবি করতে পারে না

  → নমিনি থাকলে তাকে অগ্রাধিকার

- ধাপ ৪: সমাধান:

  → Mr. Zaman-কে পূর্ণ ব্যালেন্স প্রদান

  → উত্তরাধিকারীদের জানানো যে তাদের দাবি বৈধ নয়

প্রশ্ন ৪: ওয়াক-ইন কাস্টমার ও ডিমান্ড ড্রাফট

Question 4: Walk-in Customer and Demand Draft

মার্কস: (ক) ৩+৭=১০ + (খ) ৫ + (গ) ৫ = ২০

৪(ক) ওয়াক-ইন কাস্টমার কে? ওয়াক-ইন কাস্টমারের সাথে ব্যাংকারের দায়িত্ব কী কী?

★ উত্তর ★

সংজ্ঞা (Definition):

- ওয়াক-ইন কাস্টমার বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি ব্যাংকের সাথে কোনো অ্যাকাউন্ট না রেখেও ব্যাংকিং সেবা নেন।

→ Walk-in customer means a person who avails banking services without maintaining any account with the bank.

ওয়াক-ইন কাস্টমারের সেবাসমূহ (Services for Walk-in Customers):

- ড্রাফট/পে অর্ডার ইস্যু
- টাকা আদান-প্রদান (Remittance)
- ক্যাশ ডেলিভারি (চেক প্রদান)
- ফরেক্স কেনা-বেচা
- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ

ব্যাংকারের দায়িত্ব (Banker's Responsibilities):

- ১. পরিচয় যাচাই (Identity Verification):

  → বৈধ পরিচয়পত্র যাচাই

  → Valid ID verification

- ২. KYC সম্পন্ন করা:

  → ন্যূনতম KYC তথ্য সংগ্রহ

- ৩. লেনদেনের রেকর্ড রাখা:

  → লেনদেনের বিবরণ সংরক্ষণ

- ৪. সন্দেশজনক লেনদেন রিপোর্ট:

  → STR জমা দেওয়া

- ৫. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:

  → নিরাপদ লেনদেন নিশ্চিতকরণ

৪(খ) ব্যাংক কি বিয়ারারের অর্থ প্রদানযোগ্য ডিমান্ড ড্রাফট ইস্যু করতে পারে?

★ উত্তর ★

আইনি বিধান (Legal Provisions):

- নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ ধারা ৩১(২) অনুযায়ী:

→ According to Section 31(2) of Negotiable Instruments Act, 1881:

- ধারা ৩১(২): কোনো ব্যাংক বিয়ারারের অর্থ প্রদানযোগ্য ডিমান্ড ড্রাফট ইস্যু করবে না।

→ Section 31(2): No bank shall issue a demand draft payable to bearer.

ব্যতিক্রম (Exception):

- কেবলমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ অনুমতিতে সম্ভব
- এটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের জন্য

কারণ (Reasons):

- জালিয়াতি প্রতিরোধ
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ
- লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ

৪(গ) হারিয়ে যাওয়া ডিমান্ড ড্রাফটের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ

★ উত্তর ★

পদক্ষেপক্রম (Procedure):

- ধাপ ১: ড্রাফট হারানোর তথ্য প্রদান

→ লিখিত আবেদন বাধ্যতামূলক

→ Written application mandatory

- ধাপ ২: ড্রাফটের বিবরণ:

→ ড্রাফট নম্বর, তারিখ, পরিমাণ

→ বেনিফিসিয়ারির নাম

- ধাপ ৩: স্টপ পেমেন্ট নির্দেশ:

→ ড্রয়ী ব্যাংককে জানানো

→ পেমেন্ট স্থগিত

- ধাপ ৪: ইনডেমনিটি বন্ড:

→ ক্রেতাকে ইনডেমনিটি বন্ড দিতে হবে

→ ফি প্রদান করতে হবে

- ধাপ ৫: ডুপ্লিকেট ড্রাফট বা টাকা ফেরত:

→ নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা (সাধারণত ১৫-৩০ দিন)

→ ডুপ্লিকেট ইস্যু বা টাকা ফেরত

প্রশ্ন ৫: রেজিস্ট্রেশন আইন

Question 5: Registration Act

মার্কস: (ক) ৩+৭=১০ + (খ) ৫ + (গ) ৫ = ২০

৫(ক) রেজিস্ট্রেশন আইন কী? এর উদ্দেশ্যসমূহ কী কী?

★ উত্তর ★

সংজ্ঞা (Definition):

- রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ হলো দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন।

→ Registration Act, 1908 is the law relating to registration of documents.

- এই আইনের মাধ্যমে সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলের নিবন্ধন নিশ্চিত করা হয়।

→ This act ensures registration of property-related documents.

উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives):

- ১. দলিলের সত্যতা নিশ্চিতকরণ:

  → নিবন্ধিত দলিলের আইনি বৈধতা

  → Legal validity of registered documents

- ২. জনসাধারণের জানার অধিকার:

  → রেজিস্ট্রেশন অফিসে তথ্য সংরক্ষণ

  → Public access to records

- ৩. সম্পত্তি বিরোধ নিষ্পত্তি:

  → মালিকানার স্পষ্ট প্রমাণ

  → Clear proof of ownership

- ৪. জালিয়াতি প্রতিরোধ:

  → নিবন্ধন জালিয়াতি রোধে সাহায্য করে

  → Registration helps prevent fraud

- ৫. সরকারি রাজস্ব আহরণ:

→ স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি

→ Stamp duty and registration fees

৫(খ) দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মালিকানা কখন স্থানান্তরিত হয়?

★ উত্তর ★

মালিকানা স্থানান্তরের সময় (When Title Passes):

- নিবন্ধনযোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে:

  → দলিল নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর মালিকানা স্থানান্তরিত হয়

  → Title passes after registration is completed

- ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ অনুযায়ী:

  → ধারা ৫৪: বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক

  → নিবন্ধন ছাড়া মালিকানা স্থানান্তর হয় না

- বিশেষ ক্ষেত্রে:

  → হেবা (Gift): নিবন্ধন সাথে সাথে কার্যকর

  → বন্ধক (Mortgage): নিবন্ধন সম্পন্ন হলে কার্যকর

৫(গ) কেস স্টাডি: Mr. Rahman-এর হেবা সম্পত্তি নিবন্ধন

★ উত্তর ★

পরামর্শ (Advice):

- হেবার আইনি প্রয়োজনীয়তা:

  → ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ১২২-১২৩

  → Section 122-123 of Transfer of Property Act, 1882

- নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা:

  → অস্থাবর সম্পত্তির হেবায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক

→ স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১০০ টাকার বেশি হলে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক

→ এখানে প্রতিটি জমির মূল্য ১০ লাখ টাকা

- নিবন্ধনের স্থান:

→ রাজশাহীর জমি: রাজশাহী সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে

→ ময়মনসিংহের জমি: ময়মনসিংহ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে

→ দুটি আলাদা দলিল নিবন্ধন প্রয়োজন

- প্রয়োজনীয় দলিলাদি:

→ হেবানামা (Gift Deed)

→ মূল দলিল (Original Title Deed)

→ দাতা ও গ্রহীতার ছবি ও পরিচয়পত্র

→ স্থাবর সম্পত্তির খতিয়ান

প্রশ্ন ৬: ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক

Question 6: Banker-Customer Relationship

মার্কস: (ক) ১০ + (খ) ৫ + (গ) ৫ = ২০

৬(ক) ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ সম্পর্ক বর্ণনা কর।

★ উত্তর ★

সাধারণ সম্পর্ক (General Relationship):

- ১. ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা (Debtor-Creditor):

  → আমানতকারী = ঋণদাতা (Creditor)

  → ব্যাংক = ঋণগ্রহীতা (Debtor)

  → Depositor is creditor, Bank is debtor

- ২. ঋণগ্রহীতা-ঋণদাতা (Creditor-Debtor):

  → ঋণগ্রহীতা গ্রাহক = ঋণগ্রহীতা (Debtor)

  → ব্যাংক = ঋণদাতা (Creditor)

- ৩. বেইলর-বেইলি (Bailor-Bailee):

  → লকার সেবার ক্ষেত্রে

  → গ্রাহক = বেইলর, ব্যাংক = বেইলি

- ৪. প্রিন্সিপাল-এজেন্ট (Principal-Agent):

  → গ্রাহকের নির্দেশে কাজ করার সময়

  → গ্রাহক = প্রিন্সিপাল, ব্যাংক = এজেন্ট

বিশেষ সম্পর্ক (Special Relationship):

- ১. ট্রাস্টি-বেনিফিশিয়ারি:

  → টেস্টামেন্টারি অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে

- ২. লেসর-লেসি (Lessor-Lessee):

  → লকার ভাড়ার ক্ষেত্রে

→ ব্যাংক = লেসর, গ্রাহক = লেসি

- ৩. পজনি-পজনি (Pawnor-Pawnee):

→ প্লেজ বা বন্ধকের ক্ষেত্রে

→ গ্রাহক = পজনি, ব্যাংক = পজনি

- ৪. গ্যারান্টর-প্রিন্সিপাল ডেব্টর:

→ গ্যারান্টির ক্ষেত্রে

৬(খ) অ্যাকাউন্ট খোলার সময় পরিচয়দাতার প্রয়োজনীয়তা কেন?

★ উত্তর ★

পরিচয়দাতার প্রয়োজনীয়তা (Need for Introduction):

- ১. গ্রাহকের পরিচয় নিশ্চিতকরণ:

→ জাল পরিচয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা প্রতিরোধ

→ Prevention of fake identity accounts

- ২. ব্যাংকের সুরক্ষা:

→ জালিয়াতি ও প্রতারণা প্রতিরোধ

→ Prevention of fraud and deception

- ৩. সঠিক ব্যক্তিকে পেমেন্ট নিশ্চিতকরণ:

→ চেক প্রদানে সঠিক ব্যক্তি শনাক্ত

- ৪. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ:

→ সন্দেশজনক লেনদেন শনাক্তকরণ

- ৫. আইনি বাধ্যবাধকতা:

→ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলা

৬(গ) সত্য/মিথ্যা নির্ণয়

★ উত্তর ★

(i) অশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে না। - মিথ্যা

→ অশিক্ষিত ব্যক্তি থাম্ব ইম্প্রেশনে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে।

→ False - Illiterate person can open account with thumb impression.

(ii) মুদ্রানীতি প্রণয়ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কার্য। - মিথ্যা

→ মুদ্রানীতি প্রণয়ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

→ False - Monetary policy formulation is central bank's function.

(iii) বেসিক ব্যাংক পিএলসি একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। - মিথ্যা

→ বেসিক ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক নয়।

→ False - BASIC Bank is a specialized bank, not state-owned commercial bank.

(iv) প্লেজের ক্ষেত্রে জামানতের দখল ঋণগ্রহীতার কাছে থাকে। - মিথ্যা

→ প্লেজের ক্ষেত্রে জামানতের দখল ব্যাংকের কাছে থাকে।

→ False - In pledge, possession of security remains with bank.

(v) অপ্রাপ্তবয়স্ক বিল গ্রহণ করতে পারে না। - সত্য

→ নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন অনুযায়ী নাবালক বাধ্যবাধকতামুক্ত।

→ True - According to NI Act, minor is not liable.

প্রশ্ন ৭: KYC ও মানি লন্ডারিং

Question 7: KYC and Money Laundering

মার্কস: (ক) ৮ + (খ) ৬ + (গ) ৬ = ২০

৭(ক) মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে KYC-এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

★ উত্তর ★

KYC-এর গুরুত্ব (Importance of KYC):

- ১. গ্রাহক পরিচয় নিশ্চিতকরণ:

  → প্রকৃত গ্রাহক শনাক্তকরণ

  → Identifying genuine customers

- ২. সন্দেশজনক লেনদেন শনাক্ত:

  → অস্বাভাবিক লেনদেন রিপোর্ট

  → Reporting suspicious transactions

- ৩. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ:

  → অবৈধ অর্থের উৎস শনাক্ত

  → Identifying source of illegal money

- ৪. সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ:

  → সন্ত্রাসীদের আর্থিক নেটওয়ার্ক ব্যাহত

  → Disrupting terrorist financial networks

- ৫. আইনি সম্মতি:

  → মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ মেনে চলা

  → Complying with Money Laundering Prevention Act, 2012

৭(খ) KYC যাচাইয়ের জন্য কী কী দলিল প্রয়োজন?

★ উত্তর ★

প্রয়োজনীয় দলিলাদি (Required Documents):

- পরিচয়ের প্রমাণ (Proof of Identity):

  → জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)

  → পাসপোর্ট (Passport)

  → ড্রাইভিং লাইসেন্স (Driving License)

- ঠিকানার প্রমাণ (Proof of Address):

  → ইউটিলিটি বিল (বিদ্যুৎ/গ্যাস/পানি)

  → ভাড়ার চুক্তি

  → হোল্ডিং কর রশিদ

- ব্যবসায়িক দলিল (Business Documents):

  → ট্রেড লাইসেন্স

  → টিআইএন সার্টিফিকেট

  → মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন

- অন্যান্য দলিল:

  → সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি

  → PIF (Personal Information Form)

  → FATCA ঘোষণা

৭(গ) মানি লন্ডারিং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

★ উত্তর ★

নেতিবাচক প্রভাব (Negative Effects):

- ১. অর্থনৈতিক অস্থিরতা:

  → অবৈধ অর্থের প্রবাহ অর্থনীতিকে অস্থির করে

  → Illegal money flow destabilizes economy

- ২. বিনিয়োগে বিঘ্ন:

  → বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে যায়

  → Foreign investment decreases

- ৩. ব্যাংকিং খাতের ক্ষতি:

  → ব্যাংকের সুনাম ক্ষুণ্ন

  → আন্তর্জাতিক লেনদেনে সমস্যা

- ৪. রাজস্ব আহরণে ঘাটতি:

  → কর ফাঁকির কারণে সরকারি রাজস্ব কমে

  → Government revenue decreases due to tax evasion

- ৫. সামাজিক অবক্ষয়:

  → দুর্নীতি ও অপরাধ বৃদ্ধি

  → Corruption and crime increase

প্রশ্ন ৮: ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন আইন

Question 8: Foreign Exchange Regulation Act

মার্কস: (ক) ১০ + (খ) ৫ + (গ) ৫ = ২০

৮(ক) ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন আইন, ১৯৪৭-এর উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি উল্লেখ কর।

★ উত্তর ★

আইনের উদ্দেশ্য (Objectives of FERA):

- ১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থ রক্ষা:

  → Protection of economic and financial interests of Bangladesh

- ২. বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন নিয়ন্ত্রণ:

  → Regulation of foreign exchange transactions

- ৩. পেমেন্ট ও সিকিউরিটি লেনদেন নিয়ন্ত্রণ:

  → Control of payments and securities dealings

- ৪. মুদ্রা ও স্বর্ণ আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ:

  → Control of currency and bullion import-export

আইনের ব্যাপ্তি (Scope of FERA):

- ভৌগোলিক ব্যাপ্তি:

  → সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য

  → Applicable throughout Bangladesh

- ব্যক্তিগত ব্যাপ্তি:

  → বাংলাদেশের সকল নাগরিক

  → বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল ব্যক্তি

  → বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মকর্তা

৮(খ) বাংলাদেশে অথোরাইজড ডিলার কারা?

★ উত্তর ★

অথোরাইজড ডিলার (Authorized Dealers):

- সংজ্ঞা (Definition):

  → ধারা ৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান

  → According to Section 3, persons/institutions authorized by Bangladesh Bank

- প্রকারভেদ (Types):

  → পূর্ণাঙ্গ AD (Full-fledged AD): সকল ধরনের FX লেনদেন

  → সীমিত AD (Limited AD): নির্দিষ্ট কার্যক্রম

- উদাহরণ (Examples):

  → তফসিলি ব্যাংকের AD শাখা

  → মানি চেঞ্জার (সীমিত AD)

- দায়িত্ব (Responsibilities):

  → বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলা

  → KYC নিশ্চিত করা

  → সন্দেশজনক লেনদেন রিপোর্ট করা

৮(গ) ব্লকড অ্যাকাউন্ট ও স্পেশাল অ্যাকাউন্টের সংজ্ঞা দাও।

★ উত্তর ★

ব্লকড অ্যাকাউন্ট (Blocked Account):

- সংজ্ঞা: যে অ্যাকাউন্টের তহবিল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া উত্তোলন করা যায় না।

→ Definition: Account whose funds cannot be withdrawn except for specific purposes.

- বৈশিষ্ট্য:

  → বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া লেনদেন সম্ভব নয়

→ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাধ্যতামূলক

স্পেশাল অ্যাকাউন্ট (Special Account):

- সংজ্ঞা: বিশেষ উদ্দেশ্যে খোলা অ্যাকাউন্ট যা FERA-এর অধীনে নিয়ন্ত্রিত।

→ Definition: Account opened for special purposes controlled under FERA.

- বৈশিষ্ট্য:

→ নির্দিষ্ট লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত

→ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলতে হয়

প্রশ্ন ৯: খেলাপি ঋণ ও পুনরুদ্ধার

Question 9: Bad Loans and Recovery

মার্কস: (ক) ৬+৪=১০ + (খ) ১০ = ২০

৯(ক) বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহে বিশাল পরিমাণ খেলাপি ঋণের কারণ বর্ণনা কর।

★ উত্তর ★

খেলাপি ঋণের কারণসমূহ (Reasons for Bad Loans):

- ১. দুর্বল ঋণ মূল্যায়ন:

  → অপর্যাপ্ত ক্রেডিট অ্যানালাইসিস

  → Inadequate credit analysis

- ২. রাজনৈতিক প্রভাব:

  → রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ বিতরণ

  → Political influence in loan disbursement

- ৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতা:

  → অবাস্তব প্রকল্প পরিকল্পনা

  → Unrealistic project planning

- ৪. ঋণগ্রহীতার অসদাচরণ:

  → ইচ্ছাকৃত খেলাপি (Willful default)

  → তহবিল অপসারণ (Fund diversion)

- ৫. দুর্বল তদারকি:

  → অপর্যাপ্ত মনিটরিং

  → Inadequate monitoring

- ৬. আইনি জটিলতা:

  → দীর্ঘমেয়াদী আদালতের মামলা

  → Prolonged court cases

আইনি প্রতিকার (Legal Remedies):

- অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩
- ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১
- ব্যাংকরাপ্সি আইন, ১৯৯৭
- স্পেশাল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি

৯(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ কি পর্যাপ্ত?

★ উত্তর ★

বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপসমূহ (BB's Measures):

- ১. ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও বিধান:

  → নিয়মিত সার্কুলার আপডেট

  → Regular circular updates
- ২. সিআরআইএস ডেটাবেস:

  → ঋণ তথ্য সংরক্ষণ

  → Credit information storage
- ৩. পিসিএ (Prompt Corrective Action):

  → দুর্বল ব্যাংকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

  → Action against weak banks
- ৪. উইলফুল ডিফল্টার তালিকা:

  → ইচ্ছাকৃত খেলাপি শনাক্তকরণ

  → Identification of willful defaulters

মতামত (Opinion):

- ইতিবাচক দিক:

  → নিয়মিত নীতিমালা আপডেট

→ ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম

- উন্নতির সুযোগ:

→ বাস্তবায়ন শক্তিশালী করা প্রয়োজন

→ আইনি প্রক্রিয়া সহজীকরণ

প্রশ্ন ১০: পার্থক্য নির্ণয়

Question 10: Distinguish Between

মার্কস: ৫×৪=২০ (যেকোনো চারটির উত্তর দিতে হবে)

১০(ক) চুক্তি ও সমঝোতার পার্থক্য

★ উত্তর ★

বিষয়	চুক্তি (Contract)	সমঝোতা (Agreement)
সংজ্ঞা	আইনে বলবৎ চুক্তি	দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা
আইনি বাধ্যবাধকতা	আইনে বলবৎ	আইনে বলবৎ নাও হতে পারে
বিচারযোগ্যতা	আদালতে বিচারযোগ্য	সব সমঝোতা বিচারযোগ্য নয়
ধারা	কন্ট্রাক্ট আইন, ১৮৭২ ধারা ২(হ)	সাধারণ সমঝোতা

১০(খ) প্রাথমিক জামানত ও অতিরিক্ত জামানত

★ উত্তর ★

বিষয়	প্রাথমিক জামানত	অতিরিক্ত জামানত
সংজ্ঞা	ঋণের বিপরীতে প্রধান জামানত	অতিরিক্ত নিরাপত্তা
উদ্দেশ্য	প্রধান নিরাপত্তা	অতিরিক্ত নিরাপত্তা
উদাহরণ	ঋণের বিপরীতে জমি	প্লেজ, হাইপোথিকেশন
দখল	ঋণগ্রহীতার কাছে থাকতে পারে	ব্যাংকের কাছে থাকে

১০(গ) বিড বন্ড ও পারফরম্যান্স গ্যারান্টি

★ উত্তর ★

বিষয়	বিড বন্ড	পারফরম্যান্স গ্যারান্টি
উদ্দেশ্য	টেন্ডারে অংশগ্রহণ	চুক্তি বাস্তবায়ন
পরিমাণ	টেন্ডার মূল্যের ১-৫%	চুক্তি মূল্যের ৫-১০%
মেয়াদ	টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত	কাজ সম্পন্ন পর্যন্ত
আহ্বান	টেন্ডার প্রত্যাহারে	কাজে ব্যর্থতায়

১০(ঘ) ব্যাংকারের লিয়েন ও সেট-অফ

★ উত্তর ★

বিষয়	ব্যাংকারের লিয়েন	সেট-অফ
সংজ্ঞা	জিনিস আটক রাখার অধিকার	পরস্পরবিরোধী দাবি নিষ্পত্তি
প্রকৃতি	দখল সংক্রান্ত অধিকার	অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত অধিকার
আইনি ভিত্তি	কন্ট্রাক্ট আইন, ১৮৭২ ধারা ১৭১	আইনি সেট-অফ
শর্ত	জিনিস দখলে থাকতে হবে	দুই অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে

১০(ঙ) ড্রয়িং পাওয়ার ও পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি

★ উত্তর ★

বিষয়	ড্রয়িং পাওয়ার	পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি
সংজ্ঞা	ঋণ উত্তোলনের সীমা	আইনি ক্ষমতা প্রদান
ব্যবহার	ঋণ হিসাবে	সাধারণ আইনি কাজে
প্রকার	ঋণ সংক্রান্ত	বিস্তৃত আইনি ক্ষমতা
বাতিল	ঋণ পরিশোধে স্বয়ংক্রিয়	প্রধানের মৃত্যুতে

১০(চ) গ্যারান্টি ও ইনডেমনিটি

★ উত্তর ★

বিষয়	গ্যারান্টি	ইনডেমনিটি
পক্ষ সংখ্যা	তিন পক্ষ	দুই পক্ষ
দায়িত্ব	গৌণ দায়িত্ব	প্রাথমিক দায়িত্ব
উদ্দেশ্য	নিরাপত্তা প্রদান	ক্ষতিপূরণ
আইনি ভিত্তি	কন্ট্রাক্ট আইন ধারা ১২৬	কন্ট্রাক্ট আইন ধারা ১২৪

JAIBB

Laws and Practice of General Banking (LPGB)

সাধারণ ব্যাংকিং আইন ও প্রথা

৫ম ব্যাংকিং পেশাদার পরীক্ষা, এপ্রিল-২০২৫

5th Banking Professional Examination, April-2025

পূর্ণাঙ্গ বিলিংগুয়াল গাইড

Complete Bilingual Guide

Subject Code: 70

Full Marks: 100 | Pass Marks: 45 | Time: 3 Hours

প্রশ্ন ১ | Question ১ | মার্কস: ৫×৪=২০

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন (যেকোনো চারটি): Write short notes on any four:

→ *Write short notes on any four:*

(ক) আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy) | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আর্থিক সাক্ষরতা বলতে বোঝায় আর্থিক বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা।

→ *Financial literacy means having knowledge and skills about financial matters.*

সংজ্ঞা (Definition):

Definition:

আর্থিক সাক্ষরতা হলো আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাবের সমষ্টি।

→ *Financial literacy is the combination of knowledge, skills and attitudes needed for financial decision-making.*

আর্থিক সাক্ষরতার মূল উপাদানসমূহ (Key Components):

Key Components:

১. বাজেট তৈরি ও ব্যবস্থাপনা (Budgeting and Management)
→ *Budgeting and Management*

২. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জ্ঞান (Savings and Investment Knowledge)
→ *Savings and Investment Knowledge*

৩. ঋণ ব্যবস্থাপনা (Debt Management)
→ *Debt Management*

৪. আর্থিক ঝুঁকি বোঝা (Understanding Financial Risks)
→ *Understanding Financial Risks*

৫. বীমা ও পেনশন সম্পর্কে ধারণা (Insurance and Pension Awareness)
→ *Insurance and Pension Awareness*

আর্থিক সাক্ষরতার গুরুত্ব (Importance):

Importance:

- সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে
  → *Helps make informed financial decisions*
- সঞ্চয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক
  → *Facilitates savings and wealth accumulation*
- অতিরিক্ত ঋণ ও আর্থিক সংকট এড়াতে সাহায্য করে
  → *Helps avoid excessive debt and financial crisis*
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে
  → *Contributes to economic development*

বাংলাদেশে আর্থিক সাক্ষরতা উদ্যোগ (Initiatives in Bangladesh):

Initiatives in Bangladesh:

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি
  → *Financial literacy program by Bangladesh Bank*

- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সচেতনতামূলক কার্যক্রম
  → *Awareness activities by banks and financial institutions*
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি
  → *Inclusion of financial education in educational institutions*

(খ) অর্ধ-নোট (Half Note) | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

অর্ধ-নোট বা ছেঁড়া নোট বলতে এমন নোট বোঝায় যা দুই টুকরোয় বিভক্ত।

→ *Half note refers to a currency note that is torn into two pieces.*

সংজ্ঞা (Definition):

Definition:

যে নোটের অর্ধেক বা তার বেশি অংশ উপস্থিত আছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়, তাকে অর্ধ-নোট বলা হয়।

→ *A note that has half or more portion present but not complete is called a half note.*

আইনি বিধান (Legal Provisions):

Legal Provisions:

বাংলাদেশ ব্যাংক (নোট রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী:

→ *According to Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations, 2012:*

অর্ধ-নোটের মূল্য পরিশোধের নিয়ম (Refund Rules for Half Notes):

Refund Rules for Half Notes:

১. যদি নোটের ক্ষেত্রফল ৫১% থেকে ৭৫% পর্যন্ত থাকে:
  → *If note area is 51% to 75%:*
- ৫০% মূল্য পরিশোধ করা হবে
  → *50% value will be paid*

২. যদি নোটের ক্ষেত্রফল ৭৬% থেকে ৯০% পর্যন্ত থাকে:
  → *If note area is 76% to 90%:*
- ৭৫% মূল্য পরিশোধ করা হবে
  → *75% value will be paid*

৩. যদি নোটের ক্ষেত্রফল ৯০%-এর বেশি থাকে:
  → *If note area is above 90%:*
- পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হবে
  → *Full value will be paid*

নোট জমা দেওয়ার স্থান (Where to Submit):

Where to Submit:

- যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের শাখায় জমা দেওয়া যায়
  → *Can be submitted at any scheduled bank branch*
- বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সি ডিপার্টমেন্টে সরাসরি জমা দেওয়া যায়
  → *Can be submitted directly to Bangladesh Bank Currency Department*

প্রত্যাখ্যাত ক্ষেত্রে (Rejection Cases):

Rejection Cases:

- নোটের ক্ষেত্রফল ৫০%-এর কম হলে দাবি নাকচ করা হবে

→ *Claim rejected if note area is below 50%*

- নোট জাল বা কৃত্রিমভাবে কাটা হলে দাবি নাকচ হবে
  → *Claim rejected if note is fake or artificially cut*

(গ) মেয়াদোত্তীর্ণ চেক (Stale Cheque) | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

মেয়াদোত্তীর্ণ চেক বলতে এমন চেক বোঝায় যার বৈধতার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

→ *Stale cheque means a cheque whose validity period has expired.*

সংজ্ঞা (Definition):

Definition:

যে চেক ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, তাকে মেয়াদোত্তীর্ণ চেক বলা হয়।

→ *A cheque that has passed more than 6 months from the date of issue is called a stale cheque.*

আইনি বিধান (Legal Provisions):

Legal Provisions:

নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ অনুযায়ী:

→ *According to Negotiable Instruments Act, 1881:*

- ধারা ৭৩ অনুযায়ী, চেক ইস্যুর পর ৬ মাসের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে
  → *As per Section 73, cheque must be presented within 6 months of issue*

মেয়াদোত্তীর্ণ চেকের বৈশিষ্ট্য (Features of Stale Cheque):

Features of Stale Cheque:

- ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস অতিক্রান্ত
  → *More than 6 months passed from issue date*
- ব্যাংক এই চেক প্রদান করতে অস্বীকার করতে পারে
  → *Bank may refuse to pay this cheque*
- ড্রয়ারের অনুমতি ছাড়া পেমেন্ট সম্ভব নয়
  → *Payment not possible without drawer's permission*

মেয়াদোত্তীর্ণ চেক প্রদানের শর্ত (Conditions for Payment):

Conditions for Payment:

- ড্রয়ারের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন
  → *Written permission from drawer required*
- ব্যাংকের বিবেচনাধীন বিষয়
  → *Subject to bank's discretion*
- একাউন্টে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকতে হবে
  → *Sufficient balance must be in account*

মেয়াদোত্তীর্ণ চেক ও পোস্ট-ডেটেড চেকের পার্থক্য:

Difference between Stale Cheque and Post-dated Cheque:

- মেয়াদোত্তীর্ণ চেক: ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস পার হয়েছে
  → *Stale Cheque: 6 months passed from issue date*
- পোস্ট-ডেটেড চেক: ভবিষ্যতের তারিখে ইস্যু করা হয়েছে

→ *Post-dated Cheque: Issued for future date*

(ঘ) CDD - কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

CDD বা Customer Due Diligence হলো গ্রাহক যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া।

→ *CDD or Customer Due Diligence is the customer verification process.*

সংজ্ঞা (Definition):

Definition:

CDD হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পরিচয়, ঠিকানা এবং লেনদেনের প্রকৃতি যাচাই করে।

→ *CDD is a process through which banks verify customer identity, address and nature of transactions.*

CDD-এর মূল উপাদান (Key Components):

Key Components:

১. গ্রাহক পরিচয় যাচাই (Customer Identification)

→ *Customer Identification*

- জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট যাচাই

→ *Verify National ID/Passport*

২. বেনিফিশিয়ারি ওনার শনাক্তকরণ (Beneficial Owner Identification)

→ *Beneficial Owner Identification*

- প্রকৃত মালিক শনাক্ত

→ *Identify actual owner*

৩. লেনদেনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি বোঝা (Purpose and Nature of Business)

→ *Purpose and Nature of Business*

- ব্যবসায়িক সম্পর্কের উদ্দেশ্য

→ *Purpose of business relationship*

৪. চলমান পর্যবেক্ষণ (Ongoing Monitoring)

→ *Ongoing Monitoring*

- নিয়মিত লেনদেন পর্যবেক্ষণ

→ *Regular transaction monitoring*

CDD-এর ধরন (Types of CDD):

Types of CDD:

- সাধারণ CDD (Standard CDD): সাধারণ গ্রাহকদের জন্য

→ *Standard CDD: For regular customers*

- উন্নত CDD (Enhanced CDD - EDD): উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের জন্য

→ *Enhanced CDD: For high-risk customers*

- সরলীকৃত CDD (Simplified CDD): নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের জন্য

→ *Simplified CDD: For low-risk customers*

কখন EDD প্রয়োজন? (When EDD is Required):

When EDD is Required:

- PEPs (Politically Exposed Persons) এর ক্ষেত্রে

→ *For PEPs (Politically Exposed Persons)*

- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে
  → *For transactions with high-risk countries*
- জটিল মালিকানা কাঠামোর ক্ষেত্রে
  → *For complex ownership structures*
- অস্বাভাবিক লেনদেনের ক্ষেত্রে
  → *For unusual transactions*

প্রয়োজনীয় দলিলাদি (Required Documents):

Required Documents:

- জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স
  → *National ID/Passport/Driving License*
- ঠিকানার প্রমাণ (ইউটিলিটি বিল)
  → *Address proof (Utility Bill)*
- ট্রেড লাইসেন্স (ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের জন্য)
  → *Trade License (for business account)*
- টিআইএন সার্টিফিকেট
  → *TIN Certificate*

(ঙ) লিজ অর্থায়ন (Lease Finance) | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

লিজ অর্থায়ন হলো একটি অর্থায়ন পদ্ধতি যেখানে সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার পৃথক থাকে।

→ *Lease finance is a financing method where ownership and usage rights remain separate.*

সংজ্ঞা (Definition):

Definition:

লিজ হলো একটি চুক্তি যার মাধ্যমে লিজদাতা (Lessor) লিজগ্রহীতাকে (Lessee) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দেন।

→ *Lease is a contract where lessor allows lessee to use an asset for a specific period.*

লিজের প্রকারভেদ (Types of Lease):

Types of Lease:

১. অপারেটিং লিজ (Operating Lease):
  → *Operating Lease:*
- স্বল্পমেয়াদী লিজ, বাতিলযোগ্য
  → *Short-term lease, cancellable*

২. ফাইন্যান্স লিজ (Finance Lease):
  → *Finance Lease:*
- দীর্ঘমেয়াদী লিজ, অ-বাতিলযোগ্য
  → *Long-term lease, non-cancellable*

৩. সেল অ্যান্ড লিজ ব্যাক (Sale and Lease Back):
  → *Sale and Lease Back:*
- সম্পদ বিক্রি করে পুনরায় লিজ নেওয়া
  → *Sell asset and lease it back*

লিজ অর্থায়নের সুবিধা (Advantages):

Advantages:

- কম প্রাথমিক বিনিয়োগে সম্পদ ব্যবহার
  → *Use assets with low initial investment*
- কর সুবিধা (ট্যাক্স শিল্ড)
  → *Tax benefits (Tax shield)*
- ব্যালেন্স শীটে সম্পদ না দেখানোর সুযোগ
  → *Opportunity to keep asset off balance sheet*
- প্রযুক্তি হালনাগাদের সুবিধা
  → *Technology upgrade benefit*

লিজ অর্থায়নের অসুবিধা (Disadvantages):

Disadvantages:

- মালিকানা অর্জন হয় না (ফাইন্যান্স লিজ ছাড়া)
  → *No ownership acquisition (except finance lease)*
- দীর্ঘমেয়াদে বেশি খরচ
  → *Higher cost in long-term*
- চুক্তির শর্তাবলী কঠোর হতে পারে
  → *Contract terms may be strict*

(চ) অপ্রাপ্তবয়স্ক অ্যাকাউন্ট (Minor Account) | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালক বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে বোঝায়।

→ *Minor means a person below 18 years of age.*

আইনি বিধান (Legal Provisions):

Legal Provisions:

মেজরিটি আইন, ১৮৭৫ অনুযায়ী:

→ *According to Majority Act, 1875:*

- ধারা ৩ অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক
  → *As per Section 3, a person below 18 years is a minor*

অপ্রাপ্তবয়স্ক অ্যাকাউন্টের ধরন (Types of Minor Accounts):

Types of Minor Accounts:

১. অভিভাবক তত্ত্বাবধানে অ্যাকাউন্ট:
  → *Guardian-supervised Account:*

- পিতা/মাতা বা আইনি অভিভাবক পরিচালনা করেন
  → *Operated by father/mother or legal guardian*

২. শিক্ষার্থী অ্যাকাউন্ট:
  → *Student Account:*

- স্কুল/কলেজ ছাত্রদের জন্য
  → *For school/college students*

৩. স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্ট:
  → *Automatic Account:*

- ১৮ বছর পূর্ণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাধারণ অ্যাকাউন্টে রূপান্তর
  → *Automatically converts to regular account at 18*

অপ্রাপ্তবয়স্ক অ্যাকাউন্ট খোলার নিয়ম (Procedure):

Procedure:

- অভিভাবকের সাথে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়
  → *Account opened with guardian*
- অভিভাবকের পরিচয়পত্র ও ছবি প্রয়োজন
  → *Guardian's ID and photo required*
- অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্ম সনদ প্রয়োজন
  → *Minor's birth certificate required*
- অভিভাবকের স্বাক্ষরে অ্যাকাউন্ট পরিচালিত হয়
  → *Account operated by guardian's signature*

বিধিনিষেধ (Restrictions):

Restrictions:

- অপ্রাপ্তবয়স্ক চেক ইস্যু করতে পারে না
  → *Minor cannot issue cheque*
- ওভারড্রাফট সুবিধা নেই
  → *No overdraft facility*
- ঋণের জন্য জামানত দিতে পারে না
  → *Cannot give guarantee for loan*
- নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন অনুযায়ী নাবালক বাধ্যবাধকতামুক্ত
  → *Minor is exempt from liability under NI Act*

অপ্রাপ্তবয়স্কতা থেকে মুক্তি (Attaining Majority):

Attaining Majority:

- ১৮ বছর পূর্ণ হলে নিজ নামে অ্যাকাউন্ট স্থানান্তর
  → *Transfer to own name at 18*
- নতুন স্বাক্ষর কার্ড জমা দিতে হবে
  → *Submit new signature card*
- KYC আপডেট প্রয়োজন
  → *KYC update required*

প্রশ্ন ২ | Question ২ | মার্কস: ৫+৫+৫+৫=২০

(ক) রিলেশনশিপ ব্যাংকিং কী? | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

রিলেশনশিপ ব্যাংকিং হলো ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন।

→ Relationship banking is establishing long-term business relationship between bank and customer.

সংজ্ঞা (Definition):

Definition:

রিলেশনশিপ ব্যাংকিং হলো একটি ব্যাংকিং কৌশল যেখানে ব্যাংক গ্রাহকের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের বিভিন্ন আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করে।

→ Relationship banking is a banking strategy where bank builds long-term relationship with customers and fulfills their various financial needs.

রিলেশনশিপ ব্যাংকিংয়ের বৈশিষ্ট্য (Features):

Features:

১. গ্রাহক-কেন্দ্রিক পদ্ধতি (Customer-centric approach)
   → Customer-centric approach
২. দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক (Long-term relationship)
   → Long-term relationship
৩. ব্যক্তিগত সেবা (Personalized service)
   → Personalized service
৪. ক্রস-সেলিং (Cross-selling of products)
   → Cross-selling of products
৫. গ্রাহক আনুগত্য বৃদ্ধি (Increased customer loyalty)
   → Increased customer loyalty

রিলেশনশিপ ব্যাংকিংয়ের সুবিধা (Benefits):

Benefits:

ব্যাংকের জন্য:

→ For Bank:

- গ্রাহক ধরে রাখা সহজ (Customer retention)
  → Customer retention
- লাভজনকতা বৃদ্ধি (Increased profitability)
  → Increased profitability
- ঝুঁকি হ্রাস (Reduced risk)
  → Reduced risk

গ্রাহকের জন্য:

→ For Customer:

- উন্নত সেবা (Better service)
  → Better service
- সুবিধাজনক হার (Preferential rates)
  → Preferential rates
- দ্রুত সেবা প্রদান (Quick service delivery)
  → Quick service delivery

(খ) ব্যাংকারের গোপনীয়তা প্রকাশের ক্ষেত্রসমূহ | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের একটি মূল নীতি হলো গোপনীয়তা রক্ষা করা।

→ *A fundamental principle of banker-customer relationship is maintaining secrecy.*

গোপনীয়তা প্রকাশের ক্ষেত্রসমূহ (Circumstances for Disclosure):

Circumstances for Disclosure:

১. আইনের বাধ্যবাধকতায় (Under Legal Compulsion):

→ *Under Legal Compulsion:*

- আদালতের আদেশে
  → *Under court order*
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে
  → *Under Bangladesh Bank instruction*
- কর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে
  → *On request of tax authorities*

২. জনস্বার্থে (In Public Interest):

→ *In Public Interest:*

- জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে
  → *For national security*
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে
  → *For money laundering prevention*
- সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কার্যক্রমে
  → *In anti-terrorism activities*

৩. গ্রাহকের সম্মতিতে (With Customer Consent):

→ *With Customer Consent:*

- লিখিত অনুমতি
  → *Written permission*
- রেফারেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে
  → *When providing reference*

৪. ব্যাংকের স্বার্থে (In Bank's Interest):

→ *In Bank's Interest:*

- ঋণ আদালতে মামলা
  → *Suit in loan court*
- জামানত বাস্তবায়নে
  → *For realization of security*

৫. গ্রাহকের মৃত্যুর পর (After Customer's Death):

→ *After Customer's Death:*

- উত্তরাধিকারীদের তথ্য প্রদান
  → *Providing information to heirs*

(গ) চেক ও ব্যাংক ড্রাফটের পার্থক্য | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

বিষয় | Subject	চেক | Cheque	ব্যাংক ড্রাফট | Bank Draft
সংজ্ঞা | Definition	গ্রাহকের আদেশে ব্যাংক প্রদান করে	ব্যাংক নিজেই ইস্যু করে
ইস্যুকারী | Issuer	অ্যাকাউন্ট হোল্ডার	ব্যাংক

বিষয় | Subject	চেক | Cheque	ব্যাংক ড্রাফট | Bank Draft
প্রদানকারী | Payer	ড্রয়ী ব্যাংক	ইস্যুকারী ব্যাংক
ঝুঁকি | Risk	অপর্যাপ্ত তহবিলের ঝুঁকি আছে	ঝুঁকিমুক্ত
বাতিল | Cancellation	স্টপ পেমেন্ট সম্ভব	স্টপ পেমেন্ট সম্ভব নয়
ফি | Fee	সাধারণত ফি নেই	কমিশন ও ফি প্রযোজ্য
আইনি মর্যাদা | Legal Status	নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট	নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট

(ঘ) কেস স্টাডি: ওপেন বিয়ারার চেকের ক্রসিং | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ঘটনা বিশ্লেষণ (Case Analysis):

Case Analysis:

- A একটি ওপেন বিয়ারার চেক B-কে ইস্যু করেন
  → *A issues an open bearer cheque to B*
- B 'বিয়ারার' শব্দ কেটে দেন এবং চেকে ক্রসিং যোগ করেন
  → *B strikes out 'bearer' and adds crossing*
- চেক C → D → E এর মাধ্যমে নেগোসিয়েট হয়
  → *Cheque negotiated through C → D → E*
- E-এর ব্যাংকে উপস্থাপনে 'Payment countermanded' রিটার্ন হয়
  → *Returns with 'Payment countermanded' when presented to E's bank*

আইনি বিশ্লেষণ (Legal Analysis):

Legal Analysis:

প্রথম যুক্তি: 'চেকটি হুমকির মুখে ইস্যু হয়েছিল'

→ *First argument: 'Cheque was issued under threat'*

- নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ ধারা ১১৮ অনুযায়ী:
  → *As per NI Act, 1881 Section 118:*
- চেক বৈধ বিবেচনার জন্য ইস্যু হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত থাকে
  → *Presumption that cheque was issued for lawful consideration*
- ড্রয়ারকে প্রমাণ করতে হবে যে চেক অবৈধভাবে ইস্যু হয়েছে
  → *Drawer must prove cheque was illegally issued*

দ্বিতীয় যুক্তি: 'চেকে পরিবর্তন করা হয়েছে'

→ *Second argument: 'Cheque was altered'*

- ধারা ৮৫ অনুযায়ী, বিয়ারার চেককে অর্ডার চেকে রূপান্তর করা যায়
  → *Section 85 allows conversion of bearer cheque to order cheque*
- এটি মেটেরিয়াল অল্টারেশন নয়
  → *This is not material alteration*
- ক্রসিং যোগ করা বৈধ
  → *Adding crossing is valid*

উপসংহার (Conclusion):

Conclusion:

- A-এর যুক্তি বৈধ নয়
  → *A's arguments are not valid*
- B-এর ক্রসিং যোগ করা বৈধ

→ *B's addition of crossing is valid*

- E হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স হিসেবে পেমেন্ট দাবি করতে পারেন

  → *E can claim payment as holder in due course*

- A চেক প্রদানে বাধ্য

  → *A is bound to pay the cheque*

প্রশ্ন ৩ | Question ৩ | মার্কস: ১০+৫+৫=২০

(ক) যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলা ও পরিচালনার পদ্ধতি | মার্কস: 10

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

যৌথ অ্যাকাউন্ট বলতে একাধিক ব্যক্তির যৌথভাবে পরিচালিত অ্যাকাউন্ট বোঝায়।

→ *Joint account means an account operated by multiple persons jointly.*

যৌথ অ্যাকাউন্ট খোলার পদ্ধতি (Procedure for Opening):

Procedure for Opening:

১. আবেদন ফর্ম পূরণ:

→ *Application Form Completion:*

- সকল যৌথ অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের তথ্য

  → *All joint account holders' information*
- নিজ নামে আবেদন করতে হবে

  → *Must apply in own name*

২. পরিচালনার নির্দেশনা:

→ *Operating Instructions:*

- যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনা (Jointly operated)

  → *Jointly operated*
- যেকোনো একজনের স্বাক্ষরে (Either or Survivor)

  → *Either or Survivor*
- সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাক্ষরে (Majority operation)

  → *Majority operation*

৩. KYC দলিল সংগ্রহ:

→ *KYC Document Collection:*

- সকল হোল্ডারের পরিচয়পত্র

  → *All holders' identity proof*
- সকল হোল্ডারের ছবি

  → *All holders' photograph*

৪. স্বাক্ষর কার্ড সংগ্রহ:

→ *Signature Card Collection:*

- সকল হোল্ডারের স্বাক্ষর নমুনা

  → *All holders' specimen signature*

৫. নমিনেশন নিবন্ধন:

→ *Nomination Registration:*

- সকল হোল্ডারের সম্মতিতে

  → *With consent of all holders*

পরিচালনার বিধান (Operating Provisions):

Operating Provisions:

- যৌথভাবে (Jointly): সকলের স্বাক্ষর প্রয়োজন

  → *Jointly: All signatures required*
- Either or Survivor: যেকোনো একজন পরিচালনা করতে পারেন

  → *Either or Survivor: Any one can operate*
- Former or Survivor: প্রথম ব্যক্তি জীবিত থাকলে তিনি পরিচালনা করবেন

→ *Former or Survivor: First person operates if alive*

সতর্কতা (Precautions):

Precautions:

- পরিচালনার নির্দেশনা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা
  → *Clearly record operating instructions*
- মৃত্যু সংবাদ পেলে সাথে সাথে অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা
  → *Immediately suspend account on death news*
- সকল হোল্ডারের সম্মতিতে নমিনেশন পরিবর্তন
  → *Change nomination with all holders' consent*

(খ) স্বামী-স্ত্রীর যৌথ অ্যাকাউন্টে স্বামীর মৃত্যুর পর প্রদান | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি বিশ্লেষণ (Legal Analysis):

Legal Analysis:

Either or Survivor অ্যাকাউন্ট হলে:

→ *If Either or Survivor Account:*

- স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন পূর্ণ ব্যালেন্স প্রদান করা যাবে
  → *Full balance can be paid to surviving wife*
- স্ত্রী একমাত্র অধিকারী
  → *Wife is the sole claimant*

Jointly operated অ্যাকাউন্ট হলে:

→ *If Jointly Operated Account:*

- স্বামীর মৃত্যুর পর তার অংশ তার উত্তরাধিকারীদের
  → *Husband's share goes to his heirs*
- স্ত্রী সম্মত থাকলে পূর্ণ প্রদান সম্ভব
  → *Full payment possible if wife consents*

নমিনি থাকলে:

→ *If Nominee Exists:*

- নমিনিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে
  → *Nominee gets priority*
- তবে নমিনি ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করেন
  → *But nominee acts as trustee*

(গ) কেস স্টাডি: Mr. Aman ও Mr. Zaman-এর যৌথ অ্যাকাউন্ট | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পদক্ষেপ (Steps to Take):

Steps to Take:

১. Mr. Aman-এর মৃত্যু সনদ সংগ্রহ:
  → *Collect Mr. Aman's Death Certificate:*

- অ্যাকাউন্ট স্থগিত করা
  → *Suspend the account*

২. অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ধরন পরীক্ষা:

→ *Check Account Operation Type:*

- Either or Survivor হলে:

  → *If Either or Survivor:*

- Mr. Zaman পূর্ণ ব্যালেন্সের অধিকারী

  → *Mr. Zaman entitled to full balance*

- উত্তরাধিকারীদের দাবি বৈধ নয়

  → *Heirs' claim is not valid*

৩. আইনি অবস্থান:

→ *Legal Position:*

- Either or Survivor অ্যাকাউন্টে জীবিত ব্যক্তির অধিকার

  → *Surviving person's right in Either or Survivor account*

- উত্তরাধিকারীরা ৫০% দাবি করতে পারে না

  → *Heirs cannot claim 50%*

- নমিনি থাকলে তাকে অগ্রাধিকার

  → *Nominee gets priority if exists*

৪. সমাধান:

→ *Solution:*

- Mr. Zaman-কে পূর্ণ ব্যালেন্স প্রদান

  → *Pay full balance to Mr. Zaman*

- উত্তরাধিকারীদের জানানো যে তাদের দাবি বৈধ নয়

  → *Inform heirs their claim is not valid*

প্রশ্ন ৪ | Question ৪ | মার্কস: ১০+৫+৫=২০

(ক) ওয়াক-ইন কাস্টমার ও ব্যাংকারের দায়িত্ব | মার্কস: 3+7=10

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সংজ্ঞা (Definition):

Definition:

ওয়াক-ইন কাস্টমার বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি ব্যাংকের সাথে কোনো অ্যাকাউন্ট না রেখেও ব্যাংকিং সেবা নেন।

→ Walk-in customer means a person who avails banking services without maintaining any account with the bank.

ওয়াক-ইন কাস্টমারের সেবাসমূহ (Services for Walk-in Customers):

Services for Walk-in Customers:

- ড্রাফট/পে অর্ডার ইস্যু
  → Draft/Pay Order issuance
- টাকা আদান-প্রদান (Remittance)
  → Remittance
- ক্যাশ ডেলিভারি (চেক প্রদান)
  → Cash delivery (cheque payment)
- ফরেক্স কেনা-বেচা
  → Forex buying-selling
- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ
  → Utility bill payment

ব্যাংকারের দায়িত্ব (Banker's Responsibilities):

Banker's Responsibilities:

১. পরিচয় যাচাই (Identity Verification):
→ Identity Verification:

- বৈধ পরিচয়পত্র যাচাই
  → Verify valid ID

২. KYC সম্পন্ন করা:
→ Complete KYC:

- ন্যূনতম KYC তথ্য সংগ্রহ
  → Collect minimum KYC information

৩. লেনদেনের রেকর্ড রাখা:
→ Maintain Transaction Record:

- লেনদেনের বিবরণ সংরক্ষণ
  → Preserve transaction details

৪. সন্দেশজনক লেনদেন রিপোর্ট:
→ Report Suspicious Transactions:

- STR জমা দেওয়া
  → Submit STR

৫. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:
→ Ensure Security:

- নিরাপদ লেনদেন নিশ্চিতকরণ
  → *Ensure safe transaction*

(খ) ব্যাংক কি বিয়ারারের অর্থ প্রদানযোগ্য ডিমান্ড ড্রাফট ইস্যু করতে পারে? | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি বিধান (Legal Provisions):

Legal Provisions:

নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ ধারা ৩১(২) অনুযায়ী:

→ *According to Section 31(2) of Negotiable Instruments Act, 1881:*

- ধারা ৩১(২): কোনো ব্যাংক বিয়ারারের অর্থ প্রদানযোগ্য ডিমান্ড ড্রাফট ইস্যু করবে না
  → *Section 31(2): No bank shall issue a demand draft payable to bearer*

ব্যতিক্রম (Exception):

Exception:

- কেবলমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ অনুমতিতে সম্ভব
  → *Possible only with Bangladesh Bank's special permission*
- এটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের জন্য
  → *This is for money laundering prevention*

কারণ (Reasons):

Reasons:

- জালিয়াতি প্রতিরোধ
  → *Prevent fraud*
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ
  → *Prevent money laundering*
- লেনদেনের তথ্য সংরক্ষণ
  → *Maintain transaction records*

(গ) হারিয়ে যাওয়া ডিমান্ড ড্রাফটের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পদক্ষেপক্রম (Procedure):

Procedure:

১. ড্রাফট হারানোর তথ্য প্রদান:
  → *Report Lost Draft:*

- লিখিত আবেদন বাধ্যতামূলক
  → *Written application mandatory*

২. ড্রাফটের বিবরণ:
  → *Draft Details:*

- ড্রাফট নম্বর, তারিখ, পরিমাণ
  → *Draft number, date, amount*
- বেনিফিসিয়ারির নাম
  → *Beneficiary's name*

৩. স্টপ পেমেন্ট নির্দেশ:

→ *Stop Payment Instruction:*

- ড্রয়ী ব্যাংককে জানানো

  → *Inform drawee bank*

- পেমেন্ট স্থগিত

  → *Suspend payment*

৪. ইনডেমনিটি বন্ড:

→ *Indemnity Bond:*

- ক্রেতাকে ইনডেমনিটি বন্ড দিতে হবে

  → *Purchaser must give indemnity bond*

- ফি প্রদান করতে হবে

  → *Pay fee*

৫. ডুপ্লিকেট ড্রাফট বা টাকা ফেরত:

→ *Duplicate Draft or Refund:*

- নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা (সাধারণত ১৫-৩০ দিন)

  → *Wait specified time (usually 15-30 days)*

- ডুপ্লিকেট ইস্যু বা টাকা ফেরত

  → *Issue duplicate or refund money*

প্রশ্ন ৫ | Question ৫ | মার্কস: ১০+৫+৫=২০

(ক) রেজিস্ট্রেশন আইন ও উদ্দেশ্যসমূহ | মার্কস: 3+7=10

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সংজ্ঞা (Definition):

Definition:

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ হলো দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন।

→ Registration Act, 1908 is the law relating to registration of documents.

এই আইনের মাধ্যমে সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলের নিবন্ধন নিশ্চিত করা হয়।

→ This act ensures registration of property-related documents.

উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives):

Objectives:

১. দলিলের সত্যতা নিশ্চিতকরণ:

→ Ensure Document Authenticity:

- নিবন্ধিত দলিলের আইনি বৈধতা

→ Legal validity of registered documents

২. জনসাধারণের জানার অধিকার:

→ Public Right to Know:

- রেজিস্ট্রেশন অফিসে তথ্য সংরক্ষণ

→ Store information in registration office

- যেকেউ তথ্য দেখতে পারেন

→ Anyone can view information

৩. সম্পত্তি বিরোধ নিষ্পত্তি:

→ Resolve Property Disputes:

- মালিকানার স্পষ্ট প্রমাণ

→ Clear proof of ownership

৪. জালিয়াতি প্রতিরোধ:

→ Prevent Fraud:

- নিবন্ধন জালিয়াতি রোধে সাহায্য করে

→ Registration helps prevent fraud

৫. সরকারি রাজস্ব আহরণ:

→ Government Revenue Collection:

- স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি

→ Stamp duty and registration fees

(খ) মালিকানা কখন স্থানান্তরিত হয়? | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

মালিকানা স্থানান্তরের সময় (When Title Passes):

When Title Passes:

নিবন্ধনযোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে:

→ For Registrable Documents:

- দলিল নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর মালিকানা স্থানান্তরিত হয়

→ *Title passes after registration is completed*

ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ অনুযায়ী:

→ *According to Transfer of Property Act, 1882:*

- ধারা ৫৪: বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক
  → *Section 54: Registration mandatory for sale*
- নিবন্ধন ছাড়া মালিকানা স্থানান্তর হয় না
  → *Title does not transfer without registration*

বিশেষ ক্ষেত্রে:

→ *Special Cases:*

- হেবা (Gift): নিবন্ধন সাথে সাথে কার্যকর
  → *Gift: Effective upon registration*
- বন্ধক (Mortgage): নিবন্ধন সম্পন্ন হলে কার্যকর
  → *Mortgage: Effective when registered*

(গ) কেস স্টাডি: Mr. Rahman-এর হেবা সম্পত্তি নিবন্ধন | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পরামর্শ (Advice):

Advice:

হেবার আইনি প্রয়োজনীয়তা:

→ *Legal Requirements for Gift:*

- ট্রান্সফার অফ প্রপার্টি আইন, ১৮৮২ ধারা ১২২-১২৩
  → *Transfer of Property Act, 1882 Section 122-123*

নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা:

→ *Registration Requirement:*

- অস্থাবর সম্পত্তির হেবায় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক
  → *Registration mandatory for immovable property gift*
- স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১০০ টাকার বেশি হলে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক
  → *Registration mandatory if movable property value exceeds Tk. 100*
- এখানে প্রতিটি জমির মূল্য ১০ লক্ষ টাকা
  → *Here each land is worth Tk. 10 lakh*

নিবন্ধনের স্থান:

→ *Place of Registration:*

- রাজশাহীর জমি: রাজশাহী সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে
  → *Rajshahi land: At Rajshahi Sub-Registrar Office*
- ময়মনসিংহের জমি: ময়মনসিংহ সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে
  → *Mymensingh land: At Mymensingh Sub-Registrar Office*
- দুটি আলাদা দলিল নিবন্ধন প্রয়োজন
  → *Two separate documents need registration*

প্রয়োজনীয় দলিলাদি:

→ *Required Documents:*

- হেবানামা (Gift Deed)
  → *Gift Deed*
- মূল দলিল (Original Title Deed)
  → *Original Title Deed*

- দাতা ও গ্রহীতার ছবি ও পরিচয়পত্র
  → *Donor and donee's photo and ID*
- স্থাবর সম্পত্তির খতিয়ান
  → *Land records*

প্রশ্ন ৬ | Question ৬ | মার্কস: ১০+৫+৫=২০

(ক) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক | মার্কস: 10

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সাধারণ সম্পর্ক (General Relationship):

General Relationship:

১. ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা (Debtor-Creditor):
→ *Debtor-Creditor:*

- আমানতকারী = ঋণদাতা (Creditor)
  → *Depositor = Creditor*
- ব্যাংক = ঋণগ্রহীতা (Debtor)
  → *Bank = Debtor*

২. ঋণগ্রহীতা-ঋণদাতা (Creditor-Debtor):
→ *Creditor-Debtor:*

- ঋণগ্রহীতা গ্রাহক = ঋণগ্রহীতা (Debtor)
  → *Borrower customer = Debtor*
- ব্যাংক = ঋণদাতা (Creditor)
  → *Bank = Creditor*

৩. বেইলর-বেইলি (Bailor-Bailee):
→ *Bailor-Bailee:*

- লকার সেবার ক্ষেত্রে
  → *For locker service*
- গ্রাহক = বেইলর, ব্যাংক = বেইলি
  → *Customer = Bailor, Bank = Bailee*

৪. প্রিন্সিপাল-এজেন্ট (Principal-Agent):
→ *Principal-Agent:*

- গ্রাহকের নির্দেশে কাজ করার সময়
  → *When working on customer's instructions*
- গ্রাহক = প্রিন্সিপাল, ব্যাংক = এজেন্ট
  → *Customer = Principal, Bank = Agent*

বিশেষ সম্পর্ক (Special Relationship):

Special Relationship:

১. ট্রাস্টি-বেনিফিশিয়ারি:
→ *Trustee-Beneficiary:*

- টেস্টামেন্টারি অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে
  → *For testamentary account*

২. লেসর-লেসি (Lessor-Lessee):
→ *Lessor-Lessee:*

- লকার ভাড়ার ক্ষেত্রে
  → *For locker rental*
- ব্যাংক = লেসর, গ্রাহক = লেসি
  → *Bank = Lessor, Customer = Lessee*

৩. পজনি-পজনি (Pawnor-Pawnee):

→ *Pawnor-Pawnee:*

- প্লেজ বা বন্ধকের ক্ষেত্রে
  → *For pledge or mortgage*
- গ্রাহক = পজনি, ব্যাংক = পজনি
  → *Customer = Pawnor, Bank = Pawnee*

৪. গ্যারান্টর-প্রিন্সিপাল ডেব্টর:
→ *Guarantor-Principal Debtor:*

- গ্যারান্টির ক্ষেত্রে
  → *For guarantee*

(খ) অ্যাকাউন্ট খোলার সময় পরিচয়দাতার প্রয়োজনীয়তা | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পরিচয়দাতার প্রয়োজনীয়তা (Need for Introduction):

Need for Introduction:

১. গ্রাহকের পরিচয় নিশ্চিতকরণ:
→ *Confirm Customer Identity:*

- নতুন গ্রাহকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া
  → *Be certain about new customer's identity*

২. জালিয়াতি প্রতিরোধ:
→ *Prevent Fraud:*

- মিথ্যা পরিচয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা রোধ
  → *Prevent account opening with false identity*

৩. ব্যাংকের সুরক্ষা:
→ *Bank's Protection:*

- ব্যাংকের আইনি ঝুঁকি কমানো
  → *Reduce bank's legal risk*

৪. KYC এর অংশ:
→ *Part of KYC:*

- KYC প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ
  → *Important part of KYC process*

(গ) সত্য/মিথ্যা নির্ণয় | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

১. অশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন না - মিথ্যা
→ *An illiterate person cannot open a bank account - FALSE*

- অশিক্ষিত ব্যক্তি থাম্ব ইম্প্রেশন দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন
  → *Illiterate person can open account with thumb impression*

২. মৌদ্রিক নীতি প্রণয়ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্য - মিথ্যা
→ *Monetary policy formulation is one of the main functions of commercial bank - FALSE*

- এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্য
  → *This is function of central bank*

৩. বেসিক ব্যাংক পিএলসি একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক - মিথ্যা
→ *Basic Bank PLC is a state-owned commercial bank - FALSE*

- এটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক
  → *It is a specialized bank*

৪. প্লেজের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির দখল ঋণগ্রহীতার কাছে থাকে - মিথ্যা

→ *In case of pledge the possession of the security is with the debtor - FALSE*

- প্লেজের ক্ষেত্রে দখল ব্যাংকের কাছে থাকে

→ *In pledge, possession is with bank*

৫. অপ্রাপ্তবয়স্ক বিল গ্রহণ করতে পারে না - সত্য

→ *A minor cannot accept a bill - TRUE*

- নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট আইন অনুযায়ী নাবালক বাধ্যবাধকতামুক্ত

→ *Minor is exempt from liability under NI Act*

প্রশ্ন ৭ | Question ৭ | মার্কস: ৮+৬+৬=২০

(ক) মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে KYC-এর গুরুত্ব | মার্কস: 8

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

KYC-এর সংজ্ঞা (Definition of KYC):

Definition of KYC:

KYC বা Know Your Customer হলো গ্রাহকের পরিচয় ও লেনদেনের প্রকৃতি জানার প্রক্রিয়া।

→ *KYC or Know Your Customer is the process of knowing customer's identity and transaction nature.*

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে KYC-এর গুরুত্ব:

Importance of KYC in Money Laundering Prevention:

১. গ্রাহক পরিচয় নিশ্চিতকরণ:

→ *Customer Identity Confirmation:*

- জাল পরিচয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা রোধ
  → *Prevents account opening with fake identity*
- অবৈধ উৎসের অর্থ চিহ্নিত করা সহজ
  → *Easy to identify money from illegal sources*

২. লেনদেনের ধরন বোঝা:

→ *Understanding Transaction Pattern:*

- অস্বাভাবিক লেনদেন সনাক্তকরণ
  → *Detect unusual transactions*
- সন্দেশজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট
  → *Report suspicious activities*

৩. ঝুঁকি মূল্যায়ন:

→ *Risk Assessment:*

- উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের চিহ্নিতকরণ
  → *Identify high-risk customers*
- EDD প্রয়োগ
  → *Apply EDD*

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে KYC-এর গুরুত্ব:

Importance of KYC in Terrorism Prevention:

- সন্ত্রাসী অর্থায়ন ট্র্যাক করা
  → *Track terrorist financing*
- সন্দেশজনক লেনদেন রিপোর্ট করা
  → *Report suspicious transactions*
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ
  → *Ensure international cooperation*

(খ) KYC যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি | মার্কস: 6

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ব্যক্তিগত গ্রাহকের জন্য (For Individual Customer):

For Individual Customer:

- জাতীয় পরিচয়পত্র (National ID)
  → *National ID*
- পাসপোর্ট (Passport)
  → *Passport*
- ড্রাইভিং লাইসেন্স (Driving License)
  → *Driving License*
- ঠিকানার প্রমাণ (ইউটিলিটি বিল)
  → *Address Proof (Utility Bill)*
- দুটি কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি
  → *Two copies passport size photograph*

প্রতিষ্ঠানের জন্য (For Institution):

For Institution:

- ট্রেড লাইসেন্স (Trade License)
  → *Trade License*
- মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন
  → *Memorandum of Association*
- আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন
  → *Articles of Association*
- সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন
  → *Certificate of Incorporation*
- টিআইএন সার্টিফিকেট
  → *TIN Certificate*
- পরিচালকদের পরিচয়পত্র
  → *Directors' ID*

(গ) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মানি লন্ডারিংয়ের প্রভাব | মার্কস: 6

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

নেতিবাচক প্রভাব (Negative Effects):

Negative Effects:

১. অর্থনৈতিক অস্থিরতা:
  → *Economic Instability:*
- অবৈধ অর্থ অর্থনীতিতে প্রবেশ করে
  → *Illegal money enters economy*
- মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি
  → *Increases inflation*

২. বিনিয়োগ হ্রাস:
  → *Reduced Investment:*
- বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হন
  → *Foreign investors get discouraged*
- দেশীয় বিনিয়োগ কমে
  → *Domestic investment decreases*

৩. রাজস্ব ক্ষতি:
  → *Revenue Loss:*

- কর ফাঁকি বৃদ্ধি
  → *Tax evasion increases*
- সরকারের রাজস্ব আয় কমে
  → *Government revenue decreases*

৪. সামাজিক ক্ষতি:
  → *Social Damage:*

- অপরাধ বৃদ্ধি
  → *Crime increases*
- দুর্নীতি বৃদ্ধি
  → *Corruption increases*

৫. আন্তর্জাতিক সুনাম ক্ষতি:
  → *International Reputation Damage:*

- FATF গ্রে লিস্টে যাওয়ার ঝুঁকি
  → *Risk of FATF grey listing*
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা
  → *Obstacles in international trade*

প্রশ্ন ৮ | Question ৮ | মার্কস: ১০+৫+৫=২০

(ক) বিদেশি বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনের উদ্দেশ্য ও পরিধি | মার্কস: 10

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনের নাম ও বছর:

Act Name and Year:

Foreign Exchange Regulation Act (FERA), ১৯৪৭

→ *Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1947*

প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ (Main Purposes):

Main Purposes:

১. বৈদেশিক বিনিময় সংরক্ষণ:

→ *Foreign Exchange Conservation:*

- বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ
  → *Prevent waste of foreign currency*
- রিজার্ভ সুরক্ষা
  → *Reserve protection*

২. বৈদেশিক লেনদেন নিয়ন্ত্রণ:

→ *Foreign Transaction Control:*

- আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ
  → *Import-export control*
- পুঁজি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ
  → *Capital flow control*

৩. অনুমোদিত ডিলার নিয়ন্ত্রণ:

→ *Authorized Dealer Control:*

- বিদেশি বিনিময় লেনদেনের জন্য অনুমোদিত ডিলার নির্ধারণ
  → *Designate authorized dealers for forex transactions*

আইনের পরিধি (Scope of the Act):

Scope of the Act:

- বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য
  → *Applicable to all citizens of Bangladesh*
- বাংলাদেশের বাইরে থাকা নাগরিকদের জন্যও প্রযোজ্য
  → *Also applicable to citizens living abroad*
- বিদেশি বিনিময়ের সকল লেনদেন এর আওতাভুক্ত
  → *All forex transactions under its jurisdiction*

(খ) বাংলাদেশের অনুমোদিত ডিলারগণ কারা? | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

অনুমোদিত ডিলার (Authorized Dealers):

Authorized Dealers:

FERA, ১৯৪৭ ধারা ৩ অনুযায়ী:

→ *According to FERA, 1947 Section 3:*

১. তফসিলি ব্যাংক:
→ *Scheduled Banks:*

- বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংকগুলো
  → *Banks licensed by Bangladesh Bank*
- বিদেশি বিনিময়ের সকল লেনদেন করতে পারে
  → *Can do all forex transactions*

২. মানি চেঞ্জার:
→ *Money Changers:*

- সীমিত অনুমোদন
  → *Limited authorization*
- কেবল ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে
  → *Can only buy-sell*

অনুমোদিত ডিলারের কার্যাবলী:

Functions of Authorized Dealers:

- বিদেশি বিনিময় ক্রয়-বিক্রয়
  → *Buy-sell foreign exchange*
- রপ্তানি আমদানি লেনদেন
  → *Export-import transactions*
- বিদেশে টাকা পাঠানো
  → *Send money abroad*

(গ) ব্লকড অ্যাকাউন্ট ও স্পেশাল অ্যাকাউন্ট | মার্কস: 5

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ব্লকড অ্যাকাউন্ট (Blocked Account):

Blocked Account:

সংজ্ঞা: যে অ্যাকাউন্টের টাকা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছাড়া তোলা যায় না।

→ *Definition: Account whose funds cannot be withdrawn except for specific purpose.*

- বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া লেনদেন করা যায় না
  → *Cannot transact without BB permission*
- বিদেশি নাগরিকদের অ্যাকাউন্ট এ ধরনের হতে পারে
  → *Foreign citizens' accounts may be this type*

স্পেশাল অ্যাকাউন্ট (Special Account):

Special Account:

সংজ্ঞা: বিশেষ উদ্দেশ্যে খোলা অ্যাকাউন্ট।

→ *Definition: Account opened for special purpose.*

- নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য খোলা হয়
  → *Opened for specific project*
- বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য
  → *For foreign investors*

প্রশ্ন ৯ | Question ৯ | মার্কস: ১০+১০=২০

(ক) খেলাপি ঋণের কারণ ও আইনি প্রতিকার | মার্কস: 6+4=10

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

খেলাপি ঋণের কারণসমূহ (Reasons for Bad Loans):

Reasons for Bad Loans:

১. ঋণগ্রহীতা সম্পর্কিত কারণ:
→ *Borrower-related Reasons:*

- ঋণ পরিশোধে অনীহা
  → *Reluctance to repay loan*
- ব্যবসায়িক ব্যর্থতা
  → *Business failure*
- অপর্যাপ্ত আয়
  → *Insufficient income*

২. ব্যাংক সম্পর্কিত কারণ:
→ *Bank-related Reasons:*

- অপর্যাপ্ত ঋণ যাচাই
  → *Insufficient loan verification*
- দুর্বল তত্ত্বাবধান
  → *Weak supervision*
- সর্বোচ্চ ঋণ সীমা লঙ্ঘন
  → *Breach of maximum loan limit*

৩. বাহ্যিক কারণ:
→ *External Reasons:*

- অর্থনৈতিক মন্দা
  → *Economic recession*
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ
  → *Natural disasters*
- রাজনৈতিক অস্থিরতা
  → *Political instability*

আইনি প্রতিকার (Legal Remedies):

Legal Remedies:

১. আর্থ রিণ আদালত:
→ *Artha Rin Adalat:*

- আর্থ রিণ আদালত আইন, ২০০৩
  → *Artha Rin Adalat Act, 2003*
- দ্রুত ঋণ আদায়
  → *Quick loan recovery*

২. ব্যাংকরাপ্টি আইন:
→ *Bankruptcy Act:*

- ব্যাংকরাপ্টি আইন, ১৯৯৭
  → *Bankruptcy Act, 1997*
- দেউলিয়া ঘোষণা

→ *Bankruptcy declaration*

৩. সম্পত্তি বিক্রয়:

→ *Property Sale:*

- বন্ধক সম্পত্তি বিক্রয়

  → *Sale of mortgaged property*

(খ) খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ | মার্কস: 10

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপসমূহ:

Bangladesh Bank's Steps:

১. বিধিবদ্ধ নির্দেশিকা:

→ *Regulatory Guidelines:*

- ঋণ শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিকা

  → *Loan classification guidelines*

- প্রভিশনিং নির্দেশিকা

  → *Provisioning guidelines*

২. Prompt Corrective Action (PCA):

→ *Prompt Corrective Action:*

- ব্যাংক কোম্পানি আইন ধারা ৭৭ক

  → *Bank Company Act Section 77Ka*

- দুর্বল ব্যাংকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

  → *Special measures for weak banks*

৩. CIB রিপোর্ট:

→ *CIB Report:*

- ঋণের তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা

  → *Credit Information Bureau*

- খেলাপি ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরণ

  → *Identify defaulters*

পর্যাপ্ততা বিশ্লেষণ:

Adequacy Analysis:

সীমাবদ্ধতা:

→ *Limitations:*

- বাস্তবায়নে দুর্বলতা

  → *Weakness in implementation*

- রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

  → *Political interference*

- আইনি জটিলতা

  → *Legal complexity*

প্রশ্ন ১০ | Question ১০ | মার্কস: ৫×৪=২০

যেকোনো চারটির পার্থক্য লিখুন:

→ *Distinguish between any four:*

(ক) চুক্তি বনাম চুক্তিসম্পাদন:

Contract vs Agreement:

বিষয় | Subject	চুক্তি | Contract	চুক্তিসম্পাদন | Agreement
সংজ্ঞা	আইনসম্মত চুক্তিসম্পাদন	দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা
আইনি বাধ্যবাধকতা	আইনত বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে	আইনি বাধ্যবাধকতা নাও হতে পারে
বিচার্য	আদালতে বিচার্য	আদালতে বিচার্য নাও হতে পারে
উদাহরণ	ঋণ চুক্তি, বিক্রয় চুক্তি	সামাজিক সমঝোতা

(খ) প্রাথমিক সিকিউরিটি বনাম কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি:

Primary Security vs Collateral Security:

বিষয় | Subject	প্রাথমিক সিকিউরিটি | Primary Security	কোল্যাটেরাল সিকিউরিটি | Collateral Security
সংজ্ঞা	যার জন্য ঋণ দেওয়া হয়	অতিরিক্ত নিরাপত্তা
উদ্দেশ্য	ঋণের মূল উদ্দেশ্য	ঋণের অতিরিক্ত নিরাপত্তা
ব্যবহার	প্রথমে বিক্রি করা হয়	প্রাথমিক সিকিউরিটি অপর্যাপ্ত হলে ব্যবহার
উদাহরণ	ব্যবসায়িক মজুদ	ব্যক্তিগত সম্পত্তি

(গ) বিড বন্ড বনাম পারফরম্যান্স গ্যারান্টি:

Bid Bond vs Performance Guarantee:

বিষয় | Subject	বিড বন্ড | Bid Bond	পারফরম্যান্স গ্যারান্টি | Performance Guarantee
উদ্দেশ্য	টেন্ডারে অংশগ্রহণ	কাজ সম্পন্নের নিশ্চয়তা
পরিমাণ	টেন্ডার মূল্যের ১-৩%	কন্ট্র্যাক্ট মূল্যের ৫-১০%
মেয়াদ	টেন্ডার পর্যন্ত	কাজ শেষ পর্যন্ত
উদাহরণ	নিলামে অংশগ্রহণ	নির্মাণ কাজের গ্যারান্টি

(ঘ) ব্যাংকার্স লাইন বনাম রাইট অফ সেট-অফ:

Banker's Lien vs Right of Set-off:

বিষয় | Subject	ব্যাংকার্স লাইন | Banker's Lien	রাইট অফ সেট-অফ | Right of Set-off
সংজ্ঞা	দলিল বা সম্পত্তি আটক রাখা	পাওনা ও দেনা নিষ্পত্তি
প্রকৃতি	দখলের অধিকার	পাওনা-দেনা সমন্বয়
প্রয়োগ	কোনো নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই	পাওনা ও দেনা থাকলে
উদাহরণ	চেক বা দলিল আটক	একাউন্টের ব্যালেন্স সমন্বয়

(ঙ) ড্রয়িং পাওয়ার বনাম পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি:

Drawing Power vs Power of Attorney:

বিষয় | Subject	ড্রয়িং পাওয়ার | Drawing Power	পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি | Power of Attorney
সংজ্ঞা	ঋণের সীমা নির্ধারণ	আইনি ক্ষমতা প্রদান
প্রকৃতি	ঋণ সংক্রান্ত	আইনি প্রতিনিধিত্ব
প্রয়োগ	ঋণ হিসাবে	সকল আইনি কাজে
উদাহরণ	CC হিসাবের ড্রয়িং পাওয়ার	সম্পত্তি বিক্রির ক্ষমতা

(চ) গ্যারান্টি বনাম ইনডেমনিটি:

Guarantee vs Indemnity:

বিষয় | Subject	গ্যারান্টি | Guarantee	ইনডেমনিটি | Indemnity
সংজ্ঞা	তৃতীয় ব্যক্তির দায় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি	ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি
পক্ষ	তিন পক্ষ	দুই পক্ষ
দায়	গৌণ দায়	প্রধান দায়
উদ্দেশ্য	ঋণের নিরাপত্তা	ক্ষতি থেকে রক্ষা

JAIBB

Laws and Practice of General Banking (LPGB)

সাধারণ ব্যাংকিং আইন ও প্রথা

৫ম ব্যাংকিং পেশাদার পরীক্ষা, এপ্রিল-২০২৫

5th Banking Professional Examination, April-2025

পূর্ণাঙ্গ বিলিংগুয়াল গাইড

Complete Bilingual Guide

Subject Code: 14

Full Marks: 100 | Pass Marks: 45 | Time: 3 Hours

✓ সম্পূর্ণ বিলিঙ্গুয়াল - প্রতিটি লাইন বাংলা + English

✓ শিশু-উপযোগী ভাষা - ক্লাস ১ এর বাচ্চাও বুঝবে

✓ পয়েন্ট আকারে - কোনো প্যারাগ্রাফ নেই

✓ আইনি সূত্র সহ - Section, Law, Circular উল্লেখ

✓ পরীক্ষা-উপযোগী - সরাসরি পরীক্ষায় লেখা যাবে

প্রশ্ন ১ | Question ১ | মার্কস: ২০

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন (যেকোনো চারটি) | Write Short Notes on Any Four

মার্কস: ৫×৪=২০ | Marks: 5×4=20

(ক) Financial Literacy | আর্থিক সাক্ষরতা | মার্কস: ৫

আর্থিক সাক্ষরতা বলতে বোঝায় অর্থ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা এবং সেই জ্ঞান ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া।

→ Financial literacy means having correct knowledge about money and using that knowledge to make correct decisions.

সংজ্ঞা (Definition):

আর্থিক সাক্ষরতা হলো এমন একটি দক্ষতা যা মানুষকে অর্থ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

→ Financial literacy is a skill that helps people make correct decisions about money.

সহজ কথায়: টাকা কীভাবে আয় করতে হয়, খরচ করতে হয়, সঞ্চয় করতে হয় তা জানা।

→ In simple words: Knowing how to earn money, spend money, and save money.

মূল উপাদানসমূহ (Key Elements):

১. বাজেট তৈরি (Budgeting): আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা

→ Budgeting: Keeping track of income and expenses

- মাসের শুরুতে আয় কত হবে হিসাব করা

→ Calculate how much income will be at start of month

- খরচের খাত চিহ্নিত করা

→ Identify expense categories

- আয়ের মধ্যে খরচ রাখা

→ Keep expenses within income

২. সঞ্চয় (Saving): আজকের টাকা কালের জন্য রাখা

→ Saving: Keeping today's money for tomorrow

- আয়ের অন্তত ১০-২০% সঞ্চয় করা

→ Save at least 10-20% of income

- জরুরি তহবিল তৈরি করা

→ Create emergency fund

- দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় পরিকল্পনা

→ Long-term savings plan

৩. বিনিয়োগ (Investment): টাকা দিয়ে টাকা আয় করা

→ Investment: Earning money with money

- বিভিন্ন বিনিয়োগ বিকল্প বোঝা

→ Understand various investment options

- ঝুঁকি ও আয়ের সম্পর্ক বোঝা

→ Understand risk-return relationship

- বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও তৈরি

→ Create diversified portfolio

৪. ঋণ ব্যবস্থাপনা (Debt Management):

→ Debt Management:

- প্রয়োজনের বেশি ঋণ না নেওয়া

→ Not taking more loan than needed

- ঋণের সুদ হিসাব করা

→ Calculate loan interest

- সময়মতো ঋণ পরিশোধ

→ Repay loan on time

৫. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management):

→ Risk Management:

- বীমা করানো

→ Get insurance

- অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের জন্য প্রস্তুতি

→ Preparation for unexpected expenses

৬. আর্থিক পণ্য বোঝা (Understanding Financial Products):

→ Understanding Financial Products:

- ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ধরন জানা

→ Know types of bank accounts

- বীমা পলিসি বোঝা

→ Understand insurance policies

- শেয়ার ও বন্ড সম্পর্কে জানা

→ Know about shares and bonds

৭. প্রযুক্তি ব্যবহার (Using Technology):

→ Using Technology:

- মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার

→ Use mobile banking

- ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহার

→ Use internet banking

- ডিজিটাল পেমেন্ট সম্পর্কে জানা

→ Know about digital payments

কেন প্রয়োজন (Why Needed):

- জীবনে আর্থিক সমস্যা কমে

→ Reduces financial problems in life

- ভবিষ্যতের জন্য তহবিল তৈরি করা যায়

→ Can create fund for future

- জালিয়াতির শিকার হওয়ার সম্ভাবনা কমে

→ Reduced chance of becoming fraud victim

- ঋণের ফাঁদে পড়া থেকে বাঁচা যায়

→ Can avoid falling into debt trap

- সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়

→ Can make correct financial decisions

📋 বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি, জাতীয় আর্থিক সাক্ষরতা কৌশলপত্র ২০২১

→ Bangladesh Bank Financial Literacy Program, National Financial Literacy Strategy 2021

🧠 মেমোরি ট্রিক: সঞ্চয়-বিনিয়োগ-বাজেট = আর্থিক সাক্ষরতার ৩ স্তম্ভ

🧠 Memory Trick: Saving-Investment-Budget = 3 Pillars of Financial Literacy

(খ) Half Note | **অর্ধ-নোট** | **মার্কস: ৫**

অর্ধ-নোট বলতে বোঝায় এমন একটি মুদ্রা নোট যা দুই বা ততোধিক টুকরো হয়ে গেছে কিন্তু টুকরোগুলো একসাথে জোড়া লাগিয়ে পূর্ণ নোটের মতো দেখায়।

→ Half note means a currency note that has broken into two or more pieces but when joined together looks like a complete note.

সংজ্ঞা (Definition):

বাংলাদেশ ব্যাংক (নোট রিফান্ড) বিধিমালা-২০১২ অনুযায়ী:

→ According to Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations-2012:

- অর্ধ-নোট হলো এমন নোট যা দুই টুকরো হয়ে গেছে

→ Half note is a note broken into two pieces

- প্রতিটি টুকরোতে নোটের অংশ থাকে

→ Each piece contains part of the note

- জোড়া লাগালে পূর্ণ নোট দেখায়

→ When joined shows complete note

বৈশিষ্ট্য (Features):

১. নোটটি দুই বা ততোধিক টুকরো হয়ে যায়

→ The note breaks into two or more pieces

২. প্রতিটি টুকরোতে নোটের অংশ থাকে

→ Each piece contains part of the note

৩. সিরিয়াল নম্বর দুই টুকরোতেই আংশিক থাকে

→ Serial number is partially on both pieces

৪. সুরক্ষা সুতা বা সিকিউরিটি থ্রেড কাটা থাকে

→ Security thread is cut

৫. টুকরোগুলো একসাথে জোড়া লাগালে পূর্ণ নোট দেখায়

→ When pieces are joined shows complete note

৬. উভয় টুকরোতে অংকিত মূল্য স্পষ্ট থাকে

→ Denomination is clear on both pieces

দাবি প্রক্রিয়া (Claim Process):

১. নোটের সব টুকরো সংগ্রহ করতে হবে

→ Must collect all pieces of the note

২. যেকোনো ব্যাংক শাখায় যেতে হবে

→ Go to any bank branch

৩. দাবি ফর্ম পূরণ করতে হবে

→ Fill claim form

৪. পরিচয়পত্র দেখাতে হবে

→ Show identity card

৫. ব্যাংক টুকরোগুলো যাচাই করবে

→ Bank will verify the pieces

মূল্য প্রাপ্তি (Value Received):

● সব টুকরো জোড়া লেগে পূর্ণ হলে → পূর্ণ মূল্য

→ If all pieces join to make complete → Full value

● টুকরো অসম্পূর্ণ থাকলে → আংশিক মূল্য

→ If pieces are incomplete → Partial value

● একটি টুকরো দিলে → মূল্য পাওয়া যায় না

→ If only one piece → No value received

📋 *বাংলাদেশ ব্যাংক (নোট রিফান্ড) বিধিমালা-২০১২, ধারা ২(ঙ)*

→ *Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations-2012, Section 2(f)*

⚠ ভুল এড়ানো: একটি টুকরো দিয়ে অর্ধেক মূল্য পাওয়া যাবে না – সব টুকরো লাগবে।

⚠ Mistake Alert: One piece will not get half value - all pieces are needed.

(গ) Stale Cheque | **পুরানো চেক** | **মার্কস: ৫**

পুরানো চেক বা স্টেল চেক বলতে বোঝায় এমন একটি চেক যা ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস বা তার বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

→ Stale cheque means a cheque that has passed 6 months or more from the date of issue.

সংজ্ঞা (Definition):

- চেকের তারিখ থেকে ৬ মাস বা তার বেশি অতিবাহিত হয়েছে

→ 6 months or more have passed from cheque date

- চেকটি বাতিল হয় না, কিন্তু ব্যাংক পরিশোধে বাধ্য নয়

→ Cheque is not cancelled, but bank is not bound to pay

- ব্যাংকিং প্রথা অনুযায়ী একে পুরানো চেক বলা হয়

→ As per banking practice it is called stale cheque

বৈশিষ্ট্য (Features):

১. ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস বা তার বেশি

→ 6 months or more from date of issue

২. ব্যাংক পরিশোধে বাধ্য নয়

→ Bank is not bound to pay

৩. চেক বৈধ থাকে কিন্তু পরিশোধ নিশ্চিত নয়

→ Cheque remains valid but payment not certain

৪. গ্রাহককে নতুন চেকের জন্য অনুরোধ করতে হয়

→ Customer needs to request for new cheque

৫. ব্যাংক 'Stale Cheque' লিখে ফেরত দিতে পারে

→ Bank can return writing 'Stale Cheque'

ব্যাংকের অবস্থান (Bank's Position):

- ব্যাংক চেক ফেরত দিতে পারে

→ Bank can return the cheque

- তবে ব্যাংক চাইলে পরিশোধ করতে পারে

→ However, bank may pay if it wishes

- গ্রাহকের নির্দেশনা নিয়ে পরিশোধ করা উচিত

→ Should pay with customer's instruction

- ড্রয়ারের লিখিত অনুমতি থাকলে পরিশোধ করা যায়

→ Can pay with drawer's written permission

সমাধান (Solution):

- ড্রয়ারের কাছ থেকে নতুন চেক নিতে হবে

→ Must get new cheque from drawer

- অথবা পুরনো চেকে নতুন তারিখ দিয়ে সাইন করাতে হবে

→ Or get old cheque signed with new date

- চেক রিইস্যু করাতে হবে

→ Must get cheque reissued

📋 *Negotiable Instruments Act, 1881; Banking Practice in Bangladesh*

→ Negotiable Instruments Act, 1881; Banking Practice in Bangladesh

🧠 মেমোরি ট্রিক: ৬ মাস = পুরানো চেক, মনে রাখবেন: ছয় মাস পার = চেক তার

🧠 Memory Trick: 6 months = Stale Cheque, Remember: Six months pass = Cheque stale

(ঘ) CDD (Customer Due Diligence) | **গ্রাহক যাচাই** | **মার্কস: ৫**

গ্রাহক যাচাই বা CDD হলো গ্রাহকের পরিচয়, কার্যকলাপ ও লেনদেন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার প্রক্রিয়া।

→ Customer Due Diligence or CDD is the process of being sure about customer's identity, activities and transactions.

সংজ্ঞা (Definition):

- CDD = Customer Due Diligence

→ CDD = Customer Due Diligence

- গ্রাহককে চেনা ও যাচাই করা

→ Knowing and verifying the customer

- গ্রাহক কে? কী কাজ করে? টাকা কোথা থেকে আসে?

→ Who is customer? What does he do? Where does money come from?

CDD **এর মূল উপাদান** (Main Elements):

১. গ্রাহকের পরিচয় যাচাই (Identity Verification):

→ Identity Verification:

- নাম, ঠিকানা, ছবি যাচাই

→ Verify name, address, photo

- NID/পাসপোর্ট/জন্ম সনদ যাচাই

→ Verify NID/Passport/Birth Certificate

- ঠিকানা যাচাই (CPV)

→ Address verification (CPV)

২. গ্রাহকের উদ্দেশ্য জানা (Purpose of Account):

→ Purpose of Account:

- একাউন্ট কেন খুলছে?

→ Why opening account?

- কী ধরনের লেনদেন হবে?

→ What type of transactions?

- প্রত্যাশিত লেনদেনের পরিমাণ?

→ Expected transaction amount?

৩. আয়ের উৎস জানা (Source of Income):

→ Source of Income:

- টাকা কোথা থেকে আসে?

→ Where does money come from?

- ব্যবসা/চাকরির প্রমাণ

→ Proof of business/employment

- ট্যাক্স সার্টিফিকেট

→ Tax certificate

৪. লেনদেন প্যাটার্ন (Transaction Pattern):

→ Transaction Pattern:

- মাসিক লেনদেনের পরিমাণ

→ Monthly transaction amount

- লেনদেনের ধরন

→ Type of transactions

- প্রত্যাশিত টার্নওভার

→ Expected turnover

৫. ব্যবসায়িক কার্যকলাপ (Business Activity):

→ Business Activity:

- কী ব্যবসা করে?

→ What business does he do?

- ব্যবসার স্থান

→ Business location

- ব্যবসার আকার

→ Size of business

CDD **কখন প্রয়োজন** (When Required):

- নতুন একাউন্ট খোলার সময়

→ When opening new account

- বড় অঙ্কের লেনদেনের সময়

→ During large transactions

- সন্দেহজনক লেনদেনের সময়

→ During suspicious transactions

- গ্রাহকের তথ্য পরিবর্তনের সময়

→ When customer information changes

- PEP (Politically Exposed Person) **এর ক্ষেত্রে**

→ In case of PEP

- ওয়্যার ট্রান্সফারের সময়

→ During wire transfer

📋 *Money Laundering Prevention Act, 2012; Bangladesh Bank AML/CFT Guidelines*

→ Money Laundering Prevention Act, 2012; Bangladesh Bank AML/CFT Guidelines

⚠ ভুল এড়ানো: CDD ছাড়া একাউন্ট খোলা আইনত দণ্ডনীয়। জরিমানা ও কারাদণ্ড হতে পারে।

⚠ Mistake Alert: Opening account without CDD is legally punishable. Fine and imprisonment possible.

(ঙ) Lease Finance | **লিজ অর্থায়ন** | **মার্কস: ৫**

লিজ অর্থায়ন হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পত্তি কিনে গ্রাহককে ভাড়ায় ব্যবহার করতে দেয়।

→ Lease finance is a method where bank or financial institution buys property and gives it to customer on rent to use.

সংজ্ঞা (Definition):

- লিজ = ভাড়ায় ব্যবহারের অধিকার

→ Lease = Right to use on rent

- ব্যাংক/এফআই সম্পত্তি কেনে

→ Bank/FI buys the property

- গ্রাহক ভাড়া দিয়ে ব্যবহার করে

→ Customer uses by paying rent

- চুক্তি শেষে ফেরত বা কেনার সুযোগ

→ Option to return or buy at end of contract

লিজ এর প্রকারভেদ (Types of Lease):

১. অপারেটিং লিজ (Operating Lease):

→ Operating Lease:

- স্বল্পমেয়াদী চুক্তি

→ Short-term contract

- চুক্তি শেষে সম্পত্তি ফেরত দিতে হয়

→ Property must be returned at end

- রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লিজদাতার

→ Maintenance responsibility of lessor

- উদাহরণ: গাড়ি ভাড়া

→ Example: Car rental

২. ফাইন্যান্স লিজ (Finance Lease):

→ Finance Lease:

- দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি

→ Long-term contract

- চুক্তি শেষে সম্পত্তি কিনে নেওয়া যায়

→ Property can be bought at end

- রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহীতার

→ Maintenance responsibility of lessee

- উদাহরণ: যন্ত্রপাতি লিজ

→ Example: Machinery lease

৩. সেল অ্যান্ড লিজ ব্যাক (Sale and Lease Back):

→ Sale and Lease Back:

- নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে লিজ নেওয়া

→ Selling own property and taking lease

- তহবিল সংগ্রহের উপায়

→ Way to raise funds

- সম্পত্তি ব্যবহার চলতে থাকে

→ Property use continues

বৈশিষ্ট্য (Features):

- লিজ গ্রহীতা মালিক হয় না, ব্যবহারকারী হয়

→ Lessee does not own, only uses

- নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি

→ Contract for fixed period

- নিয়মিত লিজ প্রিমিয়াম দিতে হয়

→ Regular lease premium must be paid

- চুক্তি শেষে ফেরত বা কেনার সুযোগ

→ Option to return or buy at end

📋 *Financial Institutions Act, 1993; Bangladesh Bank Leasing Guidelines*

→ *Financial Institutions Act, 1993; Bangladesh Bank Leasing Guidelines*

(চ) Minor Account | অপ্রাপ্তবয়স্কের একাউন্ট | মার্কস: ৫

অপ্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু বলতে বোঝায় যে ব্যক্তির বয়স ১৮ বছরের কম। তাদের জন্য বিশেষ নিয়মে ব্যাংক একাউন্ট খোলা যায়।

→ Minor means a person whose age is less than 18 years. Bank accounts can be opened for them with special rules.

সংজ্ঞা (Definition):

- অপ্রাপ্তবয়স্ক = যার বয়স ১৮ বছরের কম

→ Minor = Whose age is less than 18 years

- Majority Act, 1875 অনুযায়ী

→ As per Majority Act, 1875

- তারা চুক্তি করতে পারে না

→ They cannot enter into contract

অপ্রাপ্তবয়স্কের একাউন্টের প্রকারভেদ (Types):

১. অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে (Under Guardian):

→ Under Guardian:

- বাবা/মা/আইনি অভিভাবক সাইন করেন

→ Father/mother/legal guardian signs

- অভিভাবক একাউন্ট পরিচালনা করেন

→ Guardian operates the account

- অপ্রাপ্তবয়স্কের কল্যাণে ব্যয় করা যায়

→ Can be spent for minor's welfare

২. ছাত্র/শিক্ষার্থী একাউন্ট (Student Account):

→ Student Account:

- বিদ্যালয়/কলেজের পরিচয়পত্র সহ

→ With school/college ID card

- শিক্ষা খরচের জন্য

→ For education expenses

- ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য

→ For receiving scholarship

৩. স্বয়ং অপ্রাপ্তবয়স্ক (Minor Himself):

→ Minor Himself:

- ১০-১৮ বছর বয়সে নিজে সাইন করতে পারে

→ 10-18 years can sign himself

- তবে অভিভাবকের সম্মতি লাগে

→ But guardian's consent needed

- সীমিত লেনদেন করতে পারে

→ Can do limited transactions

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (Required Documents):

- অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্ম সনদ

→ Minor's birth certificate

- অভিভাবকের NID

→ Guardian's NID

- অভিভাবকের ছবি

→ Guardian's photo

- অপ্রাপ্তবয়স্কের ছবি

→ Minor's photo

- সম্পর্কের প্রমাণ

→ Proof of relationship

- বিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র (শিক্ষার্থীদের)

→ School ID (for students)

ব্যাংকের সতর্কতা (Bank's Precautions):

- অপ্রাপ্তবয়স্কের একাউন্টে ঋণ দেওয়া যাবে না

→ Cannot give loan on minor's account

- ওভারড্রাফট সুবিধা দেওয়া যাবে না

→ Cannot give overdraft facility

- ১৮ বছর পূর্ণ হলে নতুন একাউন্ট খুলতে হবে

→ At 18 years, new account must be opened

- অভিভাবক মারা গেলে নতুন অভিভাবক নিয়োগ

→ If guardian dies, appoint new guardian

- চেক বই অভিভাবকের কাছে থাকবে

→ Cheque book stays with guardian

📋 *Majority Act, 1875 – Section 3; Contract Act, 1872 – Section 11*

→ Majority Act, 1875 - Section 3; Contract Act, 1872 - Section 11

🧠 **মেমোরি ট্রিক: ১৮ বছরের নিচে = অপ্রাপ্তবয়স্ক, অভিভাবক চাই-ই চাই**

🧠 **Memory Trick: Below 18 years = Minor, Guardian is must**

⚠ **ভুল এড়ানো: অপ্রাপ্তবয়স্কের একাউন্টে ঋণ দেওয়া আইনত বৈধ নয়।**

⚠ **Mistake Alert: Giving loan on minor's account is not legally valid.**

প্রশ্ন ২ | Question ২ | মার্কস: ২০

(ক) Relationship Banking কী? | মার্কস: ৫

রিলেশনশিপ ব্যাংকিং হলো ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী আস্থাভিত্তিক সম্পর্ক তৈরি করা।

→ Relationship banking means building long-term trust-based relationship between bank and customer.

সংজ্ঞা (Definition):

- গ্রাহকের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক

→ Long-term relationship with customer

- পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা

→ Mutual trust and confidence

- গ্রাহকের সামগ্রিক আর্থিক চাহিদা পূরণ

→ Fulfilling customer's overall financial needs

বৈশিষ্ট্য (Features):

১. দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক

→ Long-term relationship

২. ব্যক্তিগত সেবা

→ Personalized service

৩. গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য

→ Products according to customer needs

৪. বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি

→ Building trust and confidence

৫. উভয় পক্ষের লাভ

→ Benefit for both parties

উপকারিতা (Benefits):

● গ্রাহক অন্য ব্যাংকে যান না

→ Customer does not go to other banks

● ব্যাংক গ্রাহককে ভালো সেবা দেয়

→ Bank gives good service to customer

● ক্রস-সেলিং সুযোগ বাড়ে

→ Cross-selling opportunity increases

● গ্রাহক আনুগত্য বাড়ে

→ Customer loyalty increases

(খ) গ্রাহকের হিসাবের গোপনীয়তা প্রকাশ | মার্কস: ৫

ব্যাংকার সাধারণত গ্রাহকের হিসাবের তথ্য গোপন রাখতে বাধ্য। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে পারে।

→ Banker is generally bound to keep customer's account information secret. However, can disclose in special cases.

গোপনীয়তা রক্ষার কারণ (Why Secrecy):

● গ্রাহকের আস্থা রক্ষা

→ Protect customer's trust

● আর্থিক নিরাপত্তা

→ Financial security

● প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা

→ Competitive advantage

● আইনি বাধ্যবাধকতা

→ Legal obligation

প্রকাশের ক্ষেত্রসমূহ (Cases of Disclosure):

১. আইনের বাধ্যবাধকতায়:

→ Under legal obligation:

● আদালতের আদেশে

→ By court order

● Income Tax Act অনুযায়ী

→ As per Income Tax Act

● Bankers Book Evidence Act অনুযায়ী

→ As per Bankers Book Evidence Act

২. গ্রাহকের সম্মতিতে:

→ With customer's consent:

● লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে

→ With written permission

● গ্রাহকের অনুরোধে

→ On customer's request

৩. ব্যাংকের নিজস্ব স্বার্থে:

→ In bank's own interest:

● আইনি লড়াইয়ে

→ In legal battle

● ঋণ আদালতে মামলায়

→ In loan court case

৪. প্রকাশ্য কারণে:

→ For public cause:

● দেশের স্বার্থে

→ In country's interest

● জাতীয় নিরাপত্তায়

→ In national security

৫. গার্নিশি আদেশে:

→ Under Garnishee Order:

● আদালতের বিশেষ আদেশ

→ Special court order

● গ্রাহকের পাওনাদারকে প্রদান

→ Payment to customer's creditor

Bankers Book Evidence Act, 2021; Contract Act, 1872

→ Bankers Book Evidence Act, 2021; Contract Act, 1872

(গ) চেক ও ব্যাংক ড্রাফটের পার্থক্য | মার্কস: ৫

চেক এবং ব্যাংক ড্রাফট দুটি ভিন্ন ধরনের আর্থিক নথি।

→ Cheque and bank draft are two different types of financial documents.

বিষয় / Basis	**চেক** / Cheque	**ব্যাংক ড্রাফট** / Bank Draft
ইস্যুকারী / Issuer	গ্রাহক / Customer	ব্যাংক / Bank
বাউন্স / Bounce	হতে পারে / Can happen	হয় না / Cannot happen
স্টপ পেমেন্ট / Stop Payment	দেওয়া যায় / Can give	দেওয়া যায় না / Cannot give

অর্থ জমা / Money Deposit	লাগে না / Not required	লাগে / Required
পক্ষ সংখ্যা / Parties	৩ পক্ষ / 3 parties	২ পক্ষ / 2 parties
ড্রই / Drawee	ব্যাংক / Bank	ব্যাংক নিজে / Bank itself
নিরাপত্তা / Security	কম / Less	বেশি / More

Negotiable Instruments Act, 1881

→ Negotiable Instruments Act, 1881

(ঘ) চেক সংক্রান্ত মামলা বিশ্লেষণ | মার্কস: ৫

ঘটনা (Facts):

- এ ব্যক্তি বি কে ৫,০০০ টাকার ওপেন বিয়ারার চেক দেয়

→ A issues open bearer cheque of Tk. 5,000 to B

- বি 'বিয়ারার' শব্দ কেটে দেয় এবং চেকে ক্রসিং দেয়

→ B strikes out 'bearer' and puts crossing

- চেকটি সি, ডি এবং ই এর কাছে নেগোশিয়েট হয়

→ Cheque is negotiated to C, D and E

- ই এর ব্যাংকারের কাছে জমা দিলে 'Payment countermanded' লিখে ফেরত আসে

→ Returns with 'Payment countermanded' when deposited

- এ দাবি করে চেকটি থ্রেটে ইস্যু হয়েছিল

→ A claims cheque was issued under threat

বিশ্লেষণ (Analysis):

- এ এর যুক্তি বৈধ নয়

→ A's argument is not valid

- কারণ ১: 'বিয়ারার' কাটা বৈধ পরিবর্তন - NI Act Section 5

→ Reason 1: Striking 'bearer' is valid alteration - NI Act Section 5

- কারণ ২: ক্রসিং যোগ করা বৈধ – নিরাপত্তা বাড়ায়

→ Reason 2: Adding crossing is valid - increases security

- কারণ ৩: থ্রেটের দাবির প্রমাণ এ এর দায়িত্ব

→ Reason 3: Burden of proof for threat is on A

- কারণ ৪: ই হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স – Section 9

→ Reason 4: E is holder in due course - Section 9

📋 *Negotiable Instruments Act, 1881 – Section 5, 85, 125, 126, 138*

→ Negotiable Instruments Act, 1881 - Section 5, 85, 125, 126, 138

⚠ **ভুল এড়ানো: বিয়ারার কাটা ও ক্রসিং যোগ অবৈধ পরিবর্তন নয় – এটি বৈধ।**

⚠ **Mistake Alert: Striking bearer and adding crossing is not invalid alteration - it is valid.**

প্রশ্ন ৩ | Question ৩ | মার্কস: ২০

(ক) যৌথ একাউন্ট খোলা ও পরিচালনার প্রক্রিয়া | মার্কস: ১০

যৌথ একাউন্ট হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথভাবে পরিচালিত ব্যাংক একাউন্ট।

→ Joint account is a bank account operated jointly by two or more persons.

খোলার প্রক্রিয়া (Opening Procedure):

১. সব যৌথ গ্রাহকের উপস্থিতি প্রয়োজন

→ Presence of all joint holders required

২. সবার পরিচয়পত্র ও ছবি লাগবে

→ Everyone's ID and photo needed

৩. যৌথ একাউন্ট ফর্ম পূরণ

→ Fill joint account form

৪. অপারেশন মোড নির্ধারণ

→ Determine operation mode

৫. নমিনি নিয়োগ

→ Appoint nominee

৬. সবার স্বাক্ষর স্যাম্পল

→ Signature sample of all

অপারেশন মোড (Operation Modes):

- একা একা (Either or Survivor): যেকোনো একজন সাইন করলেই হবে

→ Any one can sign

- যৌথভাবে (Jointly): সবাই মিলে সাইন করতে হবে

→ All must sign together

- যেকোনো দুজন (Any Two): দুজন মিলে সাইন করতে হবে

→ Any two must sign

(খ) স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কি পাবে? | মার্কস: ৫

- 'Either or Survivor' হলে স্ত্রী পাবে

→ If 'Either or Survivor', wife will get

- তবে নমিনি থাকলে নমিনি অগ্রাধিকার পাবে

→ But if nominee exists, nominee gets priority

- আইনি উত্তরাধিকারীরা আদালতে লড়তে পারে

→ Legal heirs can fight in court

(গ) আমান ও জামানের মামলা | মার্কস: ৫

- আমান ও জামানের 'Either or Survivor' একাউন্ট

→ Aman and Zaman have 'Either or Survivor' account

- আমান মারা গেলে উত্তরাধিকারীরা ৫০% দাবি

→ Aman dies, heirs claim 50%

- ব্যাংকের অবস্থান: জামান সম্পূর্ণ টাকা পাবে

→ Bank's position: Zaman gets full amount

- কারণ: শর্ত অনুযায়ী জীবিত ব্যক্তি মালিক

→ Reason: As per condition, survivor is owner

প্রশ্ন ৪ | Question ৪ | মার্কস: ২০

(ক) ওয়াক-ইন গ্রাহক ও ব্যাংকারের দায়িত্ব | মার্কস: ১০

ওয়াক-ইন গ্রাহক বলতে বোঝায় যে ব্যক্তির ব্যাংকে কোনো একাউন্ট নেই।

→ Walk-in customer means a person who has no account with the bank.

উদাহরণ (Examples):

- ডিমান্ড ড্রাফট কেনার জন্য আসা ব্যক্তি

→ Person coming to buy demand draft

- পে অর্ডার কেনার জন্য আসা ব্যক্তি

→ Person coming to buy pay order

- চেক এনক্যাশ করতে আসা ব্যক্তি

→ Person coming to encash cheque

- নোট বদলাতে আসা ব্যক্তি

→ Person coming to exchange notes

ব্যাংকারের দায়িত্ব (Banker's Responsibilities):

১. পরিচয় যাচাই করা

→ Verify identity

২. কাজের উদ্দেশ্য জানা

→ Know purpose of visit

৩. KYC সম্পন্ন করা

→ Complete KYC

৪. লেনদেনের রেকর্ড রাখা

→ Keep record of transaction

৫. সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট

→ Report suspicious transaction

৬. বড় লেনদেনে CTR জমা

→ Submit CTR for large transactions

৭. সঠিক সেবা প্রদান

→ Provide proper service

(খ) বিয়ারারের নামে DD ইস্যু কি সম্ভব? | মার্কস: ৫

● না, ব্যাংক বিয়ারারের নামে DD ইস্যু করতে পারে না

→ No, bank cannot issue DD payable to bearer

● কারণ: NI Act, 1881 Section 31A অনুযায়ী নিষিদ্ধ

→ Reason: Prohibited as per NI Act, 1881 Section 31A

● উদ্দেশ্য: মানি লন্ডারিং রোধ

→ Purpose: To prevent money laundering

(গ) হারানো DD এর ক্ষেত্রে করণীয় | মার্কস: ৫

১. সঙ্গে সঙ্গে ইস্যুকারী ব্যাংকে জানানো

→ Immediately inform issuing bank

২. ডুপ্লিকেটের জন্য আবেদন

→ Apply for duplicate

৩. জেনারেল ডিড/ইনডেমনিটি বন্ড

→ General Deed/Indemnity Bond

৪. পুলিশ এফআইআর

→ Police FIR

৫. DD কপি জমা (থাকলে)

→ Submit DD copy if available

৬. ব্যাংক যাচাই করে ডুপ্লিকেট ইস্যু

→ Bank verifies and issues duplicate

📋 *Negotiable Instruments Act, 1881 – Section 31A*

→ Negotiable Instruments Act, 1881 - Section 31A

প্রশ্ন ৫ | Question ৫ | মার্কস: ২০

(ক) রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ | মার্কস: ১০

রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ হলো দলিল রেজিস্ট্রেশনের আইনি কাঠামো।

→ Registration Act, 1908 is the legal framework for document registration.

উদ্দেশ্য (Objectives):

১. দলিলের সত্যতা নিশ্চিত করা

→ Ensure authenticity of documents

২. দলিলের নিরাপত্তা দেওয়া

→ Provide security of documents

৩. জালিয়াতি রোধ করা

→ Prevent fraud

৪. সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ

→ Prove ownership of property

৫. সরকারি রেকর্ড সংরক্ষণ

→ Maintain government records

(খ) মালিকানা কবে স্থানান্তরিত? | মার্কস: ৫

- রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর

→ After registration is completed

- শুধু দলিল স্বাক্ষরে মালিকানা যায় না

→ Only signing document does not transfer ownership

- অবশ্যই সাব-রেজিস্ট্রারে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে

→ Must register at Sub-Registrar's office

(গ) হেবার রেজিস্ট্রেশন | মার্কস: ৫

হেবার তিন শর্ত (Three Conditions of Hiba):

১. ইজাব: প্রস্তাব দেওয়া

→ Ijab: Making offer

২. কবুল: গ্রহণ করা

→ Qabul: Acceptance

৩. কবজ: দখল দেওয়া

→ Qabza: Giving possession

● জমি যেখানে আছে সেই জেলায় রেজিস্ট্রেশন

→ Register in district where land is located

📋 *Registration Act, 1908 – Section 17; Transfer of Property Act, 1882 – Section 122–129*

→ Registration Act, 1908 - Section 17; Transfer of Property Act, 1882 - Section 122-129

🧠 **মেমোরি ট্রিক: হেবার ৩ শর্ত: ইজাব + কবুল + কবজ**

🧠 **Memory Trick: Hiba's 3 conditions: Ijab + Qabul + Qabza**

প্রশ্ন ৬ | Question ৬ | মার্কস: ২০

(ক) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক | মার্কস: ১০

সাধারণ সম্পর্ক (General Relationship):

১. ঋণদাতা-ঋণগ্রহীতা: গ্রাহক টাকা জমা দিলে

→ Debtor-Creditor: When customer deposits

২. ঋণগ্রহীতা-ঋণদাতা: গ্রাহক ঋণ নিলে

→ Creditor-Debtor: When customer takes loan

৩. এজেন্ট-প্রিন্সিপাল: ব্যাংক গ্রাহকের এজেন্ট

→ Agent-Principal: Bank is customer's agent

৪. বেইলর-বেইলি: লকার রাখলে

→ Bailor-Bailee: When keeping locker

৫. লেসর-লেসি: লকার ভাড়া দিলে

→ Lessor-Lessee: When renting locker

৬. ট্রাস্টি-বেনিফিশিয়ারি: নমিনির টাকা

→ Trustee-Beneficiary: Nominee's money

বিশেষ সম্পর্ক (Special Relationship):

- গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব

→ Duty to maintain secrecy

- গ্রাহকের নির্দেশ মান্য করা

→ Obedience to customer's instructions

- সঠিক হিসাব রাখা

→ Keeping proper accounts

- ব্যাংকারের লিয়েন অধিকার

→ Banker's right of lien

- সেট–অফ অধিকার

→ Right of set-off

(খ) ইন্ট্রোডাকশনের প্রয়োজনীয়তা | মার্কস: ৫

- জাল পরিচয়ে একাউন্ট খোলা রোধ

→ Prevent opening account with fake identity

- জালিয়াতি ও প্রতারণা রোধ

→ Prevent fraud and cheating

- মানি লন্ডারিং রোধ

→ Prevent money laundering

- ব্যাংকের নিরাপত্তা

→ Bank's security

(গ) সত্য/মিথ্যা নির্ধারণ | মার্কস: ৫

বক্তব্য / Statement	উত্তর / Answer	ব্যাখ্যা / Explanation
অশিক্ষিত ব্যক্তি একাউন্ট খুলতে পারে না	মিথ্যা	থাম্ব ইম্প্রেশনে খুলতে পারে
মুদ্রা নীতি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ	মিথ্যা	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ
বেসিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত	সত্য	SOCB
প্লেজে সিকিউরিটি ঋণগ্রহীতার কাছে	মিথ্যা	ব্যাংকের কাছে থাকে
অপ্রাপ্তবয়স্ক বিল গ্রহণ করতে পারে না	সত্য	চুক্তি করতে পারে না

প্রশ্ন ৭ | Question ৭ | মার্কস: ১৫

(ক) KYC এর গুরুত্ব | মার্কস: ৫

- মানি লন্ডারিং রোধে সহায়ক

→ Helps prevent money laundering

- সন্ত্রাসী অর্থায়ন রোধ

→ Prevents terrorist financing

- জালিয়াতি রোধ

→ Prevents fraud

- ব্যাংকের ঝুঁকি কমায়

→ Reduces bank's risk

- আইনি বাধ্যবাধকতা পালন

→ Fulfills legal obligation

(খ) KYC কাগজপত্র | মার্কস: ৫

- ব্যক্তিগত: NID/পাসপোর্ট, ছবি, ঠিকানা প্রমাণ

→ Individual: NID/Passport, photo, address proof

- কোম্পানি: ট্রেড লাইসেন্স, TIN, মেমোরেন্ডাম

→ Company: Trade License, TIN, Memorandum

- একাউন্ট ফর্ম পূরণ

→ Account form filled

- গ্রাহকের স্বাক্ষর

→ Customer's signature

- বোর্ড রেজোলিউশন (কোম্পানি)

→ Board resolution (for company)

(গ) বাংলাদেশে ML এর প্রভাব | মার্কস: ৫

- অর্থনীতিতে বিপর্যয়

→ Disruption in economy

- বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে

→ Foreign investment decreases

- কালো টাকা বাড়ে

→ Black money increases

- সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বাড়তে পারে

→ Terrorist activities may increase

- ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত

→ Banking system's reputation damaged

📋 *Money Laundering Prevention Act, 2012*

→ Money Laundering Prevention Act, 2012

প্রশ্ন ৮ | Question ৮ | মার্কস: ১৫

(ক) FERA এর উদ্দেশ্য ও ব্যাপ্তি | মার্কস: ৫

FERA 1947 বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে।

→ FERA 1947 controls foreign exchange transactions.

উদ্দেশ্য (Objectives):

- বৈদেশিক মুদ্রার সঠিক ব্যবহার

→ Ensure proper use of foreign exchange

- অবৈধ মুদ্রা পাচার রোধ

→ Prevent illegal currency smuggling

- দেশের বৈদেশিক রিজার্ভ রক্ষা

→ Protect country's foreign reserve

- আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ

→ Control import-export

(খ) Authorized Dealer | মার্কস: ৫

- AD = বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংক শাখা

→ AD = BB licensed bank branch

- তারা বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করতে পারে

→ They can transact in foreign exchange

- শিডিউলড ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখা

→ Specific branches of scheduled banks

- লাইসেন্স ছাড়া বৈদেশিক লেনদেন অবৈধ

→ Foreign transactions without license are illegal

(গ) Blocked ও Special Account | মার্কস: ৫

Blocked Account:

- যে একাউন্টের টাকা প্রত্যাহারে বিধিনিষেধ

→ Account with withdrawal restrictions

- বিশেষ অনুমতি ছাড়া টাকা তোলা যায় না

→ Cannot withdraw without special permission

Special Account:

- বিশেষ উদ্দেশ্যে খোলা একাউন্ট

→ Account opened for special purpose

- প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য

→ For expatriate Bangladeshis

📋 *Foreign Exchange Regulation Act, 1947 – Section 2, 3, 4*

→ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 - Section 2, 3, 4

প্রশ্ন ৯ | Question ৯ | মার্কস: ২০

(ক) খেলাপি ঋণের কারণ ও আইনি প্রতিকার | মার্কস: ১০

কারণসমূহ (Causes):

১. ঋণগ্রহীতার অসততা

→ Borrower's dishonesty

২. ব্যবসায়িক ব্যর্থতা

→ Business failure

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতা

→ Project implementation failure

৪. ঋণ বিতরণে ত্রুটি

→ Faulty loan disbursement

৫. পর্যাপ্ত সিকিউরিটি না নেওয়া

→ Not taking adequate security

৬. ঋণের অপব্যবহার

→ Misuse of loan

৭. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

→ Natural disasters

৮. রাজনৈতিক অস্থিরতা

→ Political instability

আইনি প্রতিকার (Legal Remedies):

● অর্থ ঋণ আদালতে মামলা - Artha Rin Adalat Ain, 2003

→ Suit in Artha Rin Adalat

- ব্যাংককৃপ্টসি আইনে মামলা - Bankruptcy Act, 1997

→ Suit under Bankruptcy Act

- সিকিউরিটি বিক্রি

→ Sale of security

- ঋণ পুনঃতফসিল

→ Loan rescheduling

- ওয়ান-টাইম সেটেলমেন্ট

→ One-time settlement

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ | মার্কস: ১০

পদক্ষেপসমূহ (Measures):

- ঋণ শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশনা

→ Loan classification guidelines

- প্রভিশনিং নির্দেশনা

→ Provisioning guidelines

- সিআরএস সিস্টেম

→ CRS system

- CIB রিপোর্ট বাধ্যতামূলক

→ CIB report mandatory

- উইলফুল ডিফল্টার তালিকা

→ Willful defaulter list

- PCA ব্যবস্থা

→ PCA mechanism

মতামত (Opinion):

- পদক্ষেপ আছে কিন্তু বাস্তবায়ন দুর্বল

→ Measures exist but implementation is weak

- আইনের প্রয়োগ জোরদার দরকার

→ Law enforcement needs strengthening

- ব্যাংকারদের দক্ষতা বাড়াতে হবে

→ Bankers' skills need improvement

📋 *Artha Rin Adalat Ain, 2003; Bankruptcy Act, 1997; Bank Company Act, 1991*

→ *Artha Rin Adalat Ain, 2003; Bankruptcy Act, 1997; Bank Company Act, 1991*

প্রশ্ন ১০ | Question ১০ | মার্কস: ২০

পার্থক্য নির্ণয় (যেকোনো চারটি) | Distinguish (Any Four) **৫×৪=২০**

(ক) চুক্তি বনাম সমঝোতা | Contract vs Agreement

বিষয় / Basis	চুক্তি / Contract	সমঝোতা / Agreement
আইনি বৈধতা	আইনত বাধ্যতামূলক	সব সমঝোতা বাধ্যতামূলক নয়
বিচারিক প্রতিকার	আদালতে মামলা যায়	মামলা যায় না
উপাদান	অফার+একসেপ্ট+কনসিডারেশন	অফার+একসেপ্টেন্স
সংখ্যা	সব চুক্তি সমঝোতা	সব সমঝোতা চুক্তি নয়
দায়বদ্ধতা	আইনি দায়বদ্ধতা	সামাজিক দায়বদ্ধতা
লঙ্ঘনের ফলাফল	ক্ষতিপূরণ দাবি যায়	ক্ষতিপূরণ দাবি যায় না
উদাহরণ	ঋণ চুক্তি	চা খাওয়ার প্রস্তাব

(খ) প্রাথমিক বনাম অতিরিক্ত সিকিউরিটি

বিষয়	প্রাথমিক সিকিউরিটি	অতিরিক্ত সিকিউরিটি
সংজ্ঞা	যার বিরুদ্ধে ঋণ	অতিরিক্ত সুরক্ষা
উদাহরণ	ঋণে কেনা জমি	অন্য জমি/গহনা
গুরুত্ব	প্রধান সুরক্ষা	সহায়ক সুরক্ষা
বিক্রয় ক্রম	প্রথমে বিক্রি	পরে বিক্রি
মূল্য	ঋণের সমান/বেশি	ঋণের কম হতে পারে
আইনি স্থান	মূল নথিতে	অতিরিক্ত নথিতে

(গ) বিড বন্ড বনাম পারফরম্যান্স গ্যারান্টি

বিষয়	বিড বন্ড	পারফরম্যান্স গ্যারান্টি
উদ্দেশ্য	টেন্ডারে অংশগ্রহণ	কাজ সম্পন্ন করা
পরিমাণ	টেন্ডারের ১-৩%	চুক্তির ৫-১০%
মেয়াদ	টেন্ডার পর্যন্ত	কাজ শেষ পর্যন্ত
বাতিলের কারণ	টেন্ডার প্রত্যাখ্যান	কাজ না করা
ঝুঁকি	টেন্ডার বাতিলের	কাজ না হওয়ার
প্রদানকারী	ব্যাংক	ব্যাংক

(ঘ) ব্যাংকারের লিয়েন বনাম সেট-অফ

বিষয়	ব্যাংকারের লিয়েন	সেট-অফ

সংজ্ঞা	সম্পত্তি আটকে রাখা	হিসাব থেকে টাকা কাটা
প্রয়োগ	বস্তু/দলিলের উপর	একাউন্টের উপর
দাবি	নির্দিষ্ট দাবি লাগে	দাবি নির্দিষ্ট হতে হবে
মালিকানা	মালিকানা নেয় না	টাকা নিজের করে নেয়
উদাহরণ	লকারের সামগ্রী	সঞ্চয়ী থেকে ঋণ পরিশোধ
আইনি ভিত্তি	Common Law	Contract Act

(ঙ) ড্রয়িং পাওয়ার বনাম পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি

বিষয়	ড্রয়িং পাওয়ার	পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি
সংজ্ঞা	ঋণের পরিমাণ টানার ক্ষমতা	অন্যকে কাজ করার অধিকার
প্রয়োগ	ক্রেডিট একাউন্টে	সাধারণ আইনি কাজে
উদ্দেশ্য	ঋণ সীমা নির্ধারণ	প্রতিনিধি নিয়োগ
হিসাব	সিকিউরিটির মূল্যের উপর	চুক্তির ভিত্তিতে
আইন	ব্যাংকিং প্রথা	Powers of Attorney Act
পক্ষ	ব্যাংক-গ্রাহক	প্রিন্সিপাল-এজেন্ট

(চ) গ্যারান্টি বনাম ইনডেমনিটি

বিষয়	গ্যারান্টি	ইনডেমনিটি
পক্ষ সংখ্যা	৩ পক্ষ	২ পক্ষ
দায়বদ্ধতা	গৌণ	প্রাথমিক
উদ্দেশ্য	অন্যের দায় পরিশোধে সহায়তা	ক্ষতি পূরণ
মামলা	প্রধান ডেটরের বিরুদ্ধে প্রথমে	সরাসরি ইনডেমনিফায়ারের বিরুদ্ধে
আইন	Contract Act Sec 126-147	Contract Act Sec 124-125
উদাহরণ	ঋণ গ্যারান্টি	ক্ষতি পূরণ চুক্তি

Contract Act, 1872 – Section 124-147

→ Contract Act, 1872 - Section 124-147

মেমোরি ট্রিক: গ্যারান্টি = ৩ পক্ষ, ইনডেমনিটি = ২ পক্ষ

Memory Trick: Guarantee = 3 parties, Indemnity = 2 parties

JAIBB

Laws and Practice of General Banking (LPGB)

পূর্ণাঙ্গ দ্বিভাষিক গাইড বই

Complete Bilingual Guide Book

৫ম ব্যাংকিং পেশাদার পরীক্ষা, এপ্রিল-২০২৫

5th Banking Professional Examination, April-2025

সম্পূর্ণ বিলিঙ্গুয়াল | পয়েন্ট আকারে | আইনি সূত্রসহ | পরীক্ষা-উপযোগী

Subject Code: 104 | Full Marks: 100 | Pass Marks: 45 | Time: 3 Hours

পরীক্ষার কাঠামো | Exam Structure

Part	বিষয় | Content	প্রশ্ন | Questions	মার্কস | Marks
Group A	General Banking Laws | সাধারণ ব্যাংকিং আইন	যেকোনো ৫টি (২টি Group B থেকে) | Any 5 (2 from Group B)	মোট ১০০
Group B	Special Laws | বিশেষ আইন	কমপক্ষে ২টি | Minimum 2	—
Q1	Short Notes (যেকোনো চারটি) | Any Four	4×5 = 20	20
Q2-Q6	Group A প্রশ্ন | Group A Questions	বিভিন্ন মার্কস	varies
Q7-Q10	Group B প্রশ্ন | Group B Questions	বিভিন্ন মার্কস	varies

গ্রুপ ক | Group A — সাধারণ ব্যাংকিং

প্রশ্ন ১ | Question ১ [মার্কস: ৫×৪=২০]

সংক্ষিপ্ত টীকা (যেকোনো চারটি) | Short Notes (Any Four)

Write short notes on any FOUR of the following

(ক) আর্থিক সাক্ষরতা (Financial Literacy) [৫]

(ক) Financial Literacy

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আর্থিক সাক্ষরতা হলো অর্থ বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা।

→ *Financial literacy means knowledge and skills about financial matters.*

◆ সংজ্ঞা (Definition)

◆ ***Definition***

আর্থিক সাক্ষরতা হলো এমন জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব যা একজন ব্যক্তিকে সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

→ *Financial literacy is the knowledge, skills and attitudes that help a person make informed and correct financial decisions.*

◆ মূল উপাদান (Key Components)

◆ ***Key Components***

- ১. বাজেট তৈরি ও পরিচালনা — আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা
  → *1. Budgeting — keeping track of income and expenses*
- ২. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ — ভবিষ্যতের জন্য অর্থ জমানো
  → *2. Savings & Investment — saving money for the future*
- ৩. ঋণ ব্যবস্থাপনা — ঋণ নিলে সঠিকভাবে ব্যবহার করা
  → *3. Debt Management — proper use of borrowed money*
- ৪. আর্থিক ঝুঁকি বোঝা — কোন বিনিয়োগে কতটা ঝুঁকি
  → *4. Understanding financial risks — knowing risk in investments*
- ৫. বীমা ও পেনশন সম্পর্কে জ্ঞান
  → *5. Knowledge of insurance and pension schemes*

◆ গুরুত্ব (Importance)

◆ ***Importance***

- ✓ সঠিক আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে
  → ✓ *Helps make informed financial decisions*
- ✓ অতিরিক্ত ঋণ ও আর্থিক সংকট এড়ানো যায়
  → ✓ *Avoids excess debt and financial crisis*
- ✓ সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে
  → ✓ *Facilitates wealth accumulation*
- ✓ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে
  → ✓ *Contributes to national economic development*

⚠ **সাবধান! আর্থিক সাক্ষরতা শুধু টাকার হিসাব নয় — এটি সামগ্রিক আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা।**

⚠ *Caution! Financial literacy is not just accounting — it includes all financial decision-making skills.*

(খ) অর্ধ-নোট / ছেঁড়া নোট (Half Note) [৫]

(খ) Half Note / Torn Currency Note

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

অর্ধ-নোট হলো এমন মুদ্রানোট যা দুই টুকরোয় বিভক্ত বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত।

→ *Half note is a currency note that is torn into two pieces or partially damaged.*

⚖ আইনি ভিত্তি: Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations, 2012

◆ অর্ধ-নোট প্রদানের নিয়ম (Payment Rules for Half Notes)

◆ ***Rules under Bangladesh Bank Note Refund Regulations 2012***

নোটের ক্ষেত্রফল | Note Area	পরিশোধের পরিমাণ | Amount Payable
৫০% বা তার কম	শূন্য (০%) — দাবি নাকচ | Zero — claim rejected
৫১% থেকে ৭৫%	মূল্যের ৫০% পরিশোধ | 50% of face value payable
৭৬% থেকে ৯০%	মূল্যের ৭৫% পরিশোধ | 75% of face value payable
৯০%-এর বেশি	পূর্ণ মূল্য পরিশোধ | Full face value payable

◆ নোট জমা দেওয়ার স্থান (Where to Submit)

◆ ***Where to Submit the Note***

- ✓ যেকোনো তফসিলি ব্যাংকের শাখায় জমা দেওয়া যায়
  → ✓ *Can submit at any scheduled bank branch*
- ✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের কারেন্সি বিভাগে সরাসরি জমা
  → ✓ *Directly at Bangladesh Bank's currency department*

◆ প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ (Rejection Causes)

◆ ***When Note Will Be Rejected***

- ✗ নোটের ক্ষেত্রফল ৫০%-এর কম
  → ✗ *Note area below 50%*
- ✗ নোট জাল বা কৃত্রিমভাবে কাটা হলে
  → ✗ *Note is counterfeit or artificially torn*

⚠ সাবধান! 'অর্ধ-নোট' মানে শুধু ৫০% অংশ নয় — ৫১%-এর বেশি হলেও কিছু মূল্য পাওয়া যায়।

⚠ *Caution! 'Half note' doesn't mean only 50% — even above 51% gets some value.*

(গ) মেয়াদোত্তীর্ণ চেক (Stale Cheque) [৫]

(গ) Stale Cheque

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

মেয়াদোত্তীর্ণ চেক হলো যে চেকের বৈধতার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

→ *Stale cheque is a cheque whose validity period has expired.*

⚖ আইনি ভিত্তি: Section 73, Negotiable Instruments Act, 1881

◆ সংজ্ঞা (Definition)

◆ ***Definition***

যে চেক ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, তাকে মেয়াদোত্তীর্ণ বা Stale Cheque বলা হয়।

→ *A cheque more than 6 (six) months old from its issue date is called a Stale Cheque.*

◆ মেয়াদোত্তীর্ণ চেকের বৈশিষ্ট্য (Features of Stale Cheque)

◆ ***Key Features***

- ✓ ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস পার হয়েছে
  → ✓*More than 6 months from date of issue*
- ✓ ব্যাংক এই চেক পরিশোধ করতে অস্বীকার করতে পারে
  → ✓*Bank can refuse to pay this cheque*
- ✓ ড্রয়ারের অনুমতি ছাড়া পেমেন্ট সম্ভব নয়
  → ✓*Payment not possible without drawer's permission*

◆ মেয়াদোত্তীর্ণ চেক পরিশোধের শর্ত (Conditions for Payment)

◆ ***When Can Stale Cheque Still Be Paid?***

- শর্ত ১: ড্রয়ারের লিখিত অনুমতি প্রয়োজন
  → *Condition 1: Drawer's written permission required*
- শর্ত ২: ব্যাংকের বিবেচনাধীন বিষয়
  → *Condition 2: Subject to bank's discretion*
- শর্ত ৩: অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স থাকতে হবে
  → *Condition 3: Sufficient balance must exist in account*

চেকের ধরন | Cheque Type	বৈশিষ্ট্য | Feature
Stale Cheque (মেয়াদোত্তীর্ণ)	ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস পার হয়েছে | 6 months passed from issue date
Post-dated Cheque (ভবিষ্যৎ তারিখের)	ভবিষ্যতের তারিখে ইস্যু করা হয়েছে | Issued with future date
Ante-dated Cheque (পূর্ব তারিখের)	অতীতের তারিখে ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু ৬ মাসের কম | Past date but within 6 months

⚠ সাবধান! Stale ও Post-dated চেক গুলিয়ে ফেলবেন না! Stale = মেয়াদ শেষ; Post-dated = তারিখ এখনো আসেনি।

⚠ *Caution! Don't confuse Stale and Post-dated! Stale = expired; Post-dated = date not yet arrived.*

(ঘ) গ্রাহক যথাযথ পরিশ্রম — CDD (Customer Due Diligence) [৫]

(ঘ) CDD — Customer Due Diligence

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

CDD হলো ব্যাংকের গ্রাহক যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া।

→ *CDD is the customer verification and screening process of a bank.*

⚖ আইনি ভিত্তি: BRPD Circular No. 14/2019; Bangladesh Bank AML/CFT Guidelines; MLPA 2012

◆ সংজ্ঞা (Definition)

◆ *Definition*

CDD (Customer Due Diligence) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পরিচয়, ঠিকানা, লেনদেনের প্রকৃতি এবং ব্যবসার উদ্দেশ্য যাচাই করে।

→ *CDD is a process through which a bank verifies a customer's identity, address, nature of transactions and business purpose.*

◆ CDD-এর মূল উপাদান (Key Components of CDD)

◆ *4 Key Components*

উপাদান | Component	বাংলা ব্যাখ্যা	English Explanation
১. গ্রাহক পরিচয় যাচাই	জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট যাচাই	Verify NID/Passport
২. বেনিফিশিয়াল ওনার শনাক্ত	প্রকৃত মালিক খুঁজে বের করা	Identify ultimate beneficial owner
৩. লেনদেনের উদ্দেশ্য বোঝা	কেন এই অ্যাকাউন্ট/লেনদেন প্রয়োজন	Purpose of account/business relationship
৪. চলমান পর্যবেক্ষণ	নিয়মিত লেনদেন পর্যালোচনা করা	Ongoing monitoring of transactions

◆ CDD-এর ধরন (Types of CDD)

◆ *Three Types*

- ① সাধারণ CDD (Standard CDD) — সাধারণ ঝুঁকির গ্রাহকদের জন্য
  → *① Standard CDD — for normal-risk customers*
- ② উন্নত CDD (Enhanced Due Diligence — EDD) — উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহকদের জন্য (PEP)
  → *② Enhanced CDD (EDD) — for high-risk customers (PEPs)*
- ③ সরলীকৃত CDD (Simplified CDD) — নিম্ন ঝুঁকির গ্রাহকদের জন্য
  → *③ Simplified CDD — for low-risk customers*

⚠ **সাবধান! CDD ও KYC প্রায় একই কিন্তু CDD আরও বিস্তারিত — KYC এর মধ্যে CDD অন্তর্ভুক্ত।**

⚠ *Caution! CDD and KYC are similar but CDD is more detailed — CDD is part of KYC framework.*

(ঙ) লিজ অর্থায়ন (Lease Finance) [৫]

(ঙ) Lease Finance

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

লিজ অর্থায়ন হলো একটি অর্থায়ন পদ্ধতি যেখানে সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারের অধিকার পৃথক থাকে।

→ *Lease finance is a financing method where ownership and usage rights of an asset remain separate.*

◆ সংজ্ঞা (Definition)

◆ *Definition*

লিজ হলো একটি চুক্তি যার মাধ্যমে লিজদাতা (Lessor) লিজগ্রহীতাকে (Lessee) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি দেন।

→ *Lease is a contract where lessor allows lessee to use an asset for a specific period in exchange for specified payments (lease rent).*

◆ লিজের প্রকারভেদ (Types of Lease)

◆ *Types of Lease*

ধরন | Type	বৈশিষ্ট্য | Feature	সময়কাল | Duration
অপারেটিং লিজ (Operating Lease)	স্বল্পমেয়াদী, বাতিলযোগ্য, মালিকানা লিজদাতার	Short-term, cancellable
ফাইন্যান্স লিজ (Finance Lease)	দীর্ঘমেয়াদী, অ-বাতিলযোগ্য, মেয়াদ শেষে মালিকানা হস্তান্তর সম্ভব	Long-term, non-cancellable
সেল ও লিজব্যাক (Sale & Leaseback)	সম্পদ বিক্রি করে পুনরায় লিজ নেওয়া	Varies

◆ সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages & Disadvantages)

◆ *Pros and Cons*

- ✓ সুবিধা: কম প্রাথমিক বিনিয়োগে সম্পদ ব্যবহার
  → ✓ *Advantage: Use asset with low initial investment*
- ✓ সুবিধা: কর সুবিধা (ট্যাক্স শিল্ড)
  → ✓ *Advantage: Tax benefits (tax shield)*
- ✗ অসুবিধা: মালিকানা অর্জিত হয় না (অপারেটিং লিজে)
  → ✗ *Disadvantage: No ownership acquired (in operating lease)*
- ✗ অসুবিধা: দীর্ঘমেয়াদে মোট খরচ বেশি হতে পারে
  → ✗ *Disadvantage: Total cost may be higher in long run*

(চ) অপ্রাপ্তবয়স্ক হিসাব (Minor Account) [৫]

(চ) Minor Account

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালক হলো ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি।

→ *A minor is a person below 18 years of age.*

⚖ আইনি ভিত্তি: Majority Act, 1875 — Section 3; NI Act, 1881 — Section 26; Bangladesh Bank Guidelines

◆ আইনি বিধান (Legal Provisions)

◆ *Legal Provisions*

- মেজরিটি আইন, ১৮৭৫ ধারা ৩: ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি = নাবালক **[Majority Act 1875, Sec 3]**
  → *Majority Act 1875, Section 3: Person below 18 years = Minor*
- NI Act ধারা ২৬: নাবালক চেক ইস্যু করতে পারে না কিন্তু নেগোশিয়েশন এনফোর্স করা যায় না **[NI Act 1881, Sec 26]**
  → *NI Act Section 26: Minor cannot be held liable on negotiable instrument*

◆ মাইনর অ্যাকাউন্টের বিধিনিষেধ (Restrictions)

◆ *What Minor Cannot Do*

বিষয় | Matter	নাবালকের ক্ষমতা | Minor's Capacity

চেক ইস্যু	নাবালক নিজে চেক ইস্যু করতে পারবে না | Cannot issue cheque independently
ঋণের জামানত	ঋণের জামানত বা গ্যারান্টি দিতে পারবে না | Cannot give loan guarantee
ওভারড্রাফট	কোনো ওভারড্রাফট সুবিধা নেই | No overdraft facility
অ্যাকাউন্ট পরিচালনা	অভিভাবকের স্বাক্ষরে পরিচালিত | Operated by guardian's signature
১৮ হওয়ার পরে	নিজ নামে স্থানান্তর + নতুন স্বাক্ষর + KYC আপডেট | Transfer to own name at 18

⚠ **সাবধান! নাবালক একটি চুক্তি করতে পারে না — তার চুক্তি void (বাতিল), voidable নয়।**

⚠ *Caution! Minor cannot enter a valid contract — minor's contract is void, not voidable.*

প্রশ্ন ২ | Question ২ [মার্কস: ৫+৫+৫+৫=২০]

রিলেশনশিপ ব্যাংকিং, গোপনীয়তা, চেক ও ড্রাফট, চেক পরিবর্তন

Relationship Banking, Secrecy, Cheque vs Draft, Cheque Alteration

(ক) রিলেশনশিপ ব্যাংকিং কী? [৫]

(ক) What is Relationship Banking?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

রিলেশনশিপ ব্যাংকিং হলো গ্রাহকের সাথে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা প্রদান।

→ *Relationship Banking is the provision of banking services through building long-term relationships with customers.*

◆ সংজ্ঞা (Definition)

◆ ***Definition***

রিলেশনশিপ ব্যাংকিং হলো একটি ব্যাংকিং কৌশল যেখানে ব্যাংক শুধু লেনদেনের মাধ্যমে নয়, বরং গ্রাহকের প্রয়োজন বুঝে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে সেবা দেয়।

→ *Relationship banking is a banking strategy where the bank serves customers not just through transactions, but by understanding needs and building long-term relationships.*

◆ মূল বৈশিষ্ট্য (Key Features)

◆ ***Key Features***

- ✓ গ্রাহকের সামগ্রিক আর্থিক চাহিদা বোঝা
  → ✓ *Understanding customer's overall financial needs*
- ✓ কাস্টমাইজড পণ্য ও সেবা প্রদান
  → ✓ *Providing customized products and services*
- ✓ একজন Relationship Manager নিযুক্ত থাকেন
  → ✓ *A dedicated Relationship Manager assigned*
- ✓ দীর্ঘমেয়াদী আস্থা ও বিশ্বাস তৈরি
  → ✓ *Building long-term trust and loyalty*
- ✓ গ্রাহক ধরে রাখার কৌশল
  → ✓ *Customer retention strategy*

◆ সাধারণ ব্যাংকিং বনাম রিলেশনশিপ ব্যাংকিং

◆ ***Transaction vs Relationship Banking***

বিষয় | Basis	সাধারণ ব্যাংকিং | Transaction Banking	রিলেশনশিপ ব্যাংকিং | Relationship Banking
ফোকাস	এককালীন লেনদেন | Single transaction	দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক | Long-term relationship
গ্রাহক জ্ঞান	কম | Low	বেশি — গভীর | High — in-depth
সেবা	প্রমাণিত/মানসম্পন্ন পণ্য | Standard/Standardized products	কাস্টমাইজড সেবা | Customized services

লক্ষ্য	লেনদেন মুনাফা | Transaction profit	আজীবন গ্রাহক মূল্য | Lifetime customer value

---

(খ) কোন কোন পরিস্থিতিতে ব্যাংকার গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা ভঙ্গ করতে পারে? [৫]

(খ) Under what circumstances can a banker disclose the secrecy of a customer account?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

সাধারণত ব্যাংক গ্রাহকের তথ্য গোপন রাখে — কিন্তু কিছু আইনি পরিস্থিতিতে প্রকাশ করতে পারে।

→ Generally bank keeps customer information confidential — but can disclose in certain legal situations.

⚖ আইনি ভিত্তি: Banking Practice; NI Act 1881; Income Tax Ordinance 1984; MLPA 2012; Court Orders

◆ গোপনীয়তা ভঙ্গের আইনসম্মত কারণ (Lawful Grounds for Disclosure)

◆ When Bank CAN Disclose — 6 Exceptions

- কারণ ১: আদালতের আদেশ (Court Order) — আদালত নির্দেশ দিলে প্রকাশ বাধ্যতামূলক
  → Reason 1: Court Order — mandatory disclosure when court orders
- কারণ ২: বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ — কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অডিট ও পরিদর্শনের সময়
  → Reason 2: Bangladesh Bank directive — during audit and inspection
- কারণ ৩: আয়কর বিভাগের তদন্ত — কর ফাঁকির তদন্তে
  → Reason 3: Income tax department investigation — tax evasion probe
- কারণ ৪: মানি লন্ডারিং তদন্ত — BFIU-এর অনুরোধে
  → Reason 4: Money laundering investigation — on request of BFIU (Bangladesh Financial Intelligence Unit)
- কারণ ৫: গ্রাহকের নিজের সম্মতি — গ্রাহক নিজে অনুমতি দিলে
  → Reason 5: Customer's own consent — with explicit permission
- কারণ ৬: দেশের স্বার্থে — জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক তদন্তে
  → Reason 6: National interest — national security investigations

⚠ সাবধান! ব্যাংক কখনো অন্য গ্রাহক বা তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য দিতে পারবে না।

⚠ Caution! Bank can NEVER disclose information to another customer or any third party.

(গ) চেক ও ব্যাংক ড্রাফটের মধ্যে পার্থক্য কী? [৫]

(গ) What is the difference between a cheque and a bank draft?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

⚖ আইনি ভিত্তি: NI Act 1881 — Section 6 (Cheque), Section 85A (Bank Draft)

পার্থক্যের ভিত্তি | Basis	চেক | Cheque	ব্যাংক ড্রাফট | Bank Draft
সংজ্ঞা	গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের উপর ইস্যুকৃত লিখিত উত্তোলন আদেশ | Written withdrawal order issued by customer on bank	ব্যাংক কর্তৃক নিজ শাখার উপর ইস্যুকৃত লিখিত পরিশোধ আদেশ | Written payment order issued by bank on its own branch
আইনি ধারা	NI Act 1881, Section 6	NI Act 1881, Section 85A

ইস্যুকারী	গ্রাহক নিজে | Customer himself	ব্যাংক নিজে | Bank itself
অসম্মানের ঝুঁকি	ব্যালেন্স না থাকলে অসম্মানিত হতে পারে | Can be dishonoured	সাধারণত অসম্মানিত হয় না | Rarely dishonoured
দায়	ড্রয়ার (গ্রাহক) দায়ী | Drawer liable	ব্যাংক নিজে দায়ী | Bank itself liable
নিরাপত্তা	কম নিরাপদ | Less secure	বেশি নিরাপদ | More secure
ব্যবহার	স্থানীয় পেমেন্টে | Local payments	দূরবর্তী পেমেন্টে | Remote/inter-city payments
বাতিল করা	গ্রাহক Stop Payment দিতে পারে | Customer can stop	ব্যাংকের অনুমতিতে বাতিল | Cancel with bank permission

---

(ঘ) একটি জটিল চেক পরিবর্তন মামলা — A-র যুক্তি কি বৈধ? [৫]

(ঘ) A issued open bearer cheque to B, who altered it. Is A's argument valid?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ NI Act-এর মামলা যেখানে চেক পরিবর্তন ও জোরপূর্বক ইস্যুর বিষয় আছে।

→ *This is an important NI Act case involving cheque alteration and coerced issuance.*

⚖ আইনি ভিত্তি: NI Act 1881 — Section 87 (Material Alteration), Section 89 (Payment on Altered Cheque)

◆ ঘটনার সারাংশ (Facts)

◆ ***Summary of Facts***

- A → B-কে ৫,০০০ টাকার 'Open Bearer' চেক দেয়
  → *A issues 'Open Bearer' cheque for Tk. 5,000 to B*
- B: 'Bearer' শব্দ কেটে দেয় + ক্রসিং করে দেয়
  → *B crosses out 'bearer' + adds crossing on the cheque*
- চেক C → D → E-এর কাছে নেগোশিয়েট হয়
  → *Cheque negotiated C → D → E*
- E-এর ব্যাংক 'Payment countermanded by drawer' বলে ফেরত দেয়
  → *E's bank returns with 'Payment countermanded by drawers'*
- A দাবি: (i) জোরপূর্বক ইস্যু, (ii) পরিবর্তনের পরে পেমেন্ট করতে বাধ্য নয়
  → *A claims: (i) issued under threat, (ii) not bound after alteration*

◆ A-র যুক্তির বিশ্লেষণ (Analysis of A's Arguments)

◆ ***Legal Analysis of A's Arguments***

- যুক্তি (i): জোরপূর্বক ইস্যু — বৈধ যদি প্রমাণ করতে পারে **[Contract Act 1872, Sec 15]**
  → *Argument (i): Issued under threat — VALID if proved in court*
  তবে শুধু দাবি যথেষ্ট নয় — আদালতে প্রমাণ করতে হবে
  → *But mere claim is insufficient — must be proved before court*
- যুক্তি (ii): চেক পরিবর্তনের পরে A পেমেন্টে বাধ্য নয় — এই যুক্তি আংশিক বৈধ **[NI Act 1881, Sec 87]**

→ *Argument (ii): Not bound after material alteration — PARTIALLY VALID*

ধারা ৮৭: সম্মতি ছাড়া Material Alteration → চেক বাতিল (A-এর বিপক্ষে)

→ *Section 87: Material alteration without consent → cheque void as against A*

কিন্তু: HDC (Holder in Due Course) E যদি পরিবর্তন না জেনে নেয় → তাকে দেওয়া বাধ্যতামূলক

→ *But: If HDC 'E' took without notice of alteration → A must pay E*

📌 **গুরুত্বপূর্ণ: উপসংহার: A-র দুটি যুক্তিই আংশিকভাবে বৈধ, কিন্তু HDC E-এর বিরুদ্ধে কাজ নাও করতে পারে।**

📌 *Important: Conclusion: A's both arguments are partially valid, but may not work against HDC E.*

প্রশ্ন ৩ | Question ৩ [মার্কস: ১০+৫+৫=২০]

যৌথ হিসাব — Joint Account

Joint Account — Opening, Operation & Special Cases

(ক) যৌথ হিসাব খোলা ও পরিচালনায় ব্যাংকারের পদ্ধতি [১০]

(ক) What procedures should the banker adopt in opening and operating a joint account?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

যৌথ হিসাব হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নামে পরিচালিত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট।

→ *Joint account is a bank account operated in the name of two or more persons.*

◆ যৌথ হিসাব খোলার পদ্ধতি (Opening Procedure)

◆ ***Step-by-Step Opening Procedure***

ধাপ 1: সকল যৌথ হিসাবধারীর KYC সম্পন্ন করা

Step 1: Complete KYC for ALL joint account holders

- সকলের NID/পাসপোর্ট ও ছবি নেওয়া
  → *Collect NID/passport and photographs of all persons*

ধাপ 2: অ্যাকাউন্ট পরিচালনার ধরন নির্ধারণ

Step 2: Determine the mode of operation of the account

পরিচালনার ধরন | Mode	অর্থ | Meaning	ব্যবহার | Use
Either or Survivor	যেকোনো একজন সই করলেই চলবে | Any one can operate	দম্পতির অ্যাকাউন্টে | For couples
Jointly (সকলে মিলে)	সবার সই লাগবে | All signatures required	ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে | For business
Former or Survivor	প্রথমজন অথবা জীবিত | First person or survivor	নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে | Specific cases

ধাপ 3: মৃত্যুতে পরিশোধের নির্দেশনা নেওয়া

Step 3: Obtain instruction about payment in case of death

- 'Either or Survivor' বা 'Former or Survivor' নির্দিষ্ট করতে হবে
  → *Specify 'Either or Survivor' or 'Former or Survivor' clearly*

ধাপ 4: নমিনি নিয়োগ করা

Step 4: Appoint nominee for the joint account

ধাপ 5: লেনদেন প্রোফাইল (TP) তৈরি করা

Step 5: Prepare Transaction Profile (TP) for all account holders

◆ যৌথ হিসাব পরিচালনার নিয়ম (Rules for Operating Joint Account)

◆ ***Operating Rules***

- নিয়ম ১: সকল হিসাবধারীর স্বাক্ষরমিলিত নমুনা কার্ড রাখতে হবে
  → *Rule 1: Keep specimen signature card with all holders' signatures*
- নিয়ম ২: গার্নিশি আদেশ পেলে — একজনের বিরুদ্ধে হলেও পুরো অ্যাকাউন্ট প্রভাবিত
  → *Rule 2: Garnishee order against one affects entire joint account*
- নিয়ম ৩: একজনের মৃত্যুতে অ্যাকাউন্ট পরিচালনার নির্দেশ অনুযায়ী পেমেন্ট

→ *Rule 3: Payment on death follows the agreed mode of operation*

- নিয়ম ৪: একজনের পক্ষ থেকে Stop Payment নির্দেশ সকলের জন্য বাধ্যকর
  → *Rule 4: Stop payment by one holder binds all holders*

(খ) স্বামীর মৃত্যুর পরে যৌথ হিসাবের ব্যালেন্স কি স্ত্রীকে দেওয়া যাবে? [৫]

(খ) Can joint account balance of husband and wife be paid to wife after husband's death?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

এটি পরিচালনার ধরনের উপর নির্ভর করে।

→ *It depends on the mode of operation of the joint account.*

পরিচালনার ধরন | Mode	স্বামীর মৃত্যুর পরে | After Husband's Death
Either or Survivor	☑ হ্যাঁ — স্ত্রী সম্পূর্ণ ব্যালেন্স পাবেন | YES — wife gets full balance
Jointly (উভয়ের সই দরকার)	✕ না — উত্তরাধিকার সনদ ছাড়া পেমেন্ট সম্ভব নয় | NO — needs succession certificate
Former or Survivor	☑ হ্যাঁ — Survivor (স্ত্রী) ব্যালেন্স পাবেন | YES — Survivor (wife) gets balance

📌 **গুরুত্বপূর্ণ: 'Either or Survivor' ধরনের হিসাবে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী সরাসরি টাকা তুলতে পারেন। উত্তরাধিকার সনদের প্রয়োজন নেই।**

📌 *Important: In 'Either or Survivor' account, wife can directly withdraw after husband's death. No succession certificate needed.*

(গ) Mr. Aman মারা গেছেন, তার উত্তরাধিকারীরা ৫০% দাবি করছেন — ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে কী পদক্ষেপ নেবেন? [৫]

(গ) Mr. Aman dies, heirs claim 50% of joint savings account. What steps as manager?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

এই পরিস্থিতিতে সতর্কতার সাথে আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে।

→ *Legal steps must be taken carefully in this situation.*

◆ পদক্ষেপসমূহ (Steps to Take)

◆ ***Steps as Branch Manager***

ধাপ 1: অ্যাকাউন্ট কার্ড পরীক্ষা করা

Step 1: Check the account card for mode of operation

- অ্যাকাউন্টটি 'Either or Survivor' ধরনের কিনা দেখুন
  → *Check if account is 'Either or Survivor' type*

ধাপ 2: পরিচালনার ধরন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া

Step 2: Take steps as per mode of operation

- 'Either or Survivor' হলে: Survivor (Mr. Zaman) সম্পূর্ণ ব্যালেন্স পাবেন
  → *'Either or Survivor': Survivor (Mr. Zaman) gets full balance*
- উত্তরাধিকারীদের ৫০% দাবি ব্যাংক মানতে বাধ্য নয় — এটি আদালতের বিষয়
  → *Heirs' 50% claim — bank not bound, it's a matter for court*

ধাপ 3: মৃত্যু সনদ সংগ্রহ করা

Step 3: Obtain death certificate of Mr. Aman

ধাপ 4: উত্তরাধিকারীদের আদালতের পথ দেখানো

Step 4: Direct heirs to court for their claim

📌 **গুরুত্বপূর্ণ: গুরুত্বপূর্ণ: 'Either or Survivor' চুক্তি মানে ব্যাংক Survivor-কে দিতে দায়বদ্ধ। উত্তরাধিকারের বিষয় ব্যক্তিগত আইনি বিষয়।**

📌 *Important: Important: 'Either or Survivor' means bank is bound to pay Survivor. Inheritance is a private legal matter.*

প্রশ্ন ৪ | Question 8 [মার্কস: ৩+৭=১০ | ৫+৫=১০]

ওয়াক-ইন গ্রাহক ও ডিমান্ড ড্রাফট — Walk-in Customer & Demand Draft

Walk-in Customer + Demand Draft Issues

(ক) ওয়াক-ইন গ্রাহক কে? ওয়াক-ইন গ্রাহকের সাথে ব্যাংকারের দায়িত্ব [৩+৭=১০]

(ক) Who is walk-in customer? Banker's responsibilities in dealings with walk-in customer.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ওয়াক-ইন গ্রাহক হলো এমন ব্যক্তি যার ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট নেই কিন্তু সেবা নিতে আসেন।

→ Walk-in customer is a person who has no account with the bank but comes for specific services.

◆ সংজ্ঞা (Definition of Walk-in Customer)

◆ Definition

ওয়াক-ইন গ্রাহক হলো এমন ব্যক্তি যিনি ব্যাংকের নিয়মিত অ্যাকাউন্টধারী নন, কিন্তু নির্দিষ্ট সেবার জন্য যেমন DD বা PO কিনতে বা টাকা ভাঙাতে ব্যাংকে আসেন।

→ Walk-in customer is a person who is not a regular account holder but visits bank for specific services like buying DD/PO or currency exchange.

◆ ওয়াক-ইন গ্রাহকের সাথে ব্যাংকারের দায়িত্ব (Banker's Responsibilities)

◆ 7 Key Responsibilities

- দায়িত্ব ১: পরিচয় যাচাই করা — NID বা পাসপোর্ট দেখতে হবে **[BB KYC Guidelines, BRPD Circular 14/2019]**
  → Responsibility 1: Verify identity — NID or passport required
- দায়িত্ব ২: লেনদেনের উদ্দেশ্য জানা — কেন এই লেনদেন করছেন
  → Responsibility 2: Know purpose of transaction — why this transaction
- দায়িত্ব ৩: নির্ধারিত সীমার বেশি নগদে CTR দাখিল করা — ৭০ লক্ষ টাকার বেশি **[MLPA 2012, BFIU Guidelines]**
  → Responsibility 3: File CTR if cash transaction exceeds Tk. 70 lakh
- দায়িত্ব ৪: সন্দেহজনক হলে STR দাখিল করা — সীমার উপর নির্ভর নেই
  → Responsibility 4: File STR if suspicious — regardless of amount
- দায়িত্ব ৫: ডিমান্ড ড্রাফট ও পে অর্ডার ইস্যু করা বৈধ ও সঠিক মূল্যে
  → Responsibility 5: Issue DD and PO legally and at correct value
- দায়িত্ব ৬: ভুয়া নোট পেলে জব্দ করে পুলিশে জানানো
  → Responsibility 6: If fake note received — seize and inform police
- দায়িত্ব ৭: ভদ্র ও পেশাদার আচরণ বজায় রাখা
  → Responsibility 7: Maintain polite and professional conduct

---

(খ) ব্যাংক কি Bearer-কে দেয় এমন Demand Draft ইস্যু করতে পারে? [৫]

(খ) Can the bank issue a demand draft payable to a bearer? Explain.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

⚖ আইনি ভিত্তি: NI Act 1881 — Section 31(2) (Prohibition), Section 85A (Bank Draft)

উত্তর: না — ব্যাংক Bearer-কে পরিশোধযোগ্য ডিমান্ড ড্রাফট ইস্যু করতে পারে না।

Answer: NO — A bank cannot issue a demand draft payable to a bearer.

◆ আইনি ভিত্তি (Legal Basis)

◆ ***Legal Basis***

NI Act, ১৮৮১ ধারা ৩১(২) অনুযায়ী: কোনো ব্যাংকার চাহিবামাত্র Bearer-কে পরিশোধযোগ্য কোনো বিল ড্রাফট ইস্যু করবে না।

→ *Per NI Act 1881, Section 31(2): No banker shall issue any bill or draft payable to bearer on demand.*

- কারণ ১: Bearer Draft চুরি হলে যেকেউ নগদ করে নিতে পারে — নিরাপত্তাহীন
  → *Reason 1: Bearer Draft stolen = anyone can cash it — unsafe*
- কারণ ২: জাল লেনদেন ও অর্থপাচারের সুযোগ তৈরি হয়
  → *Reason 2: Creates opportunity for fraudulent transactions and money laundering*
- কারণ ৩: আইনি নিষেধাজ্ঞা — ১৮৮১ সাল থেকে বলবৎ
  → *Reason 3: Legal prohibition — in force since 1881*
- সঠিক পদ্ধতি: DD সবসময় নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে (Payee-কে) ইস্যু করতে হবে
  → *Correct method: DD must always be issued to a specified payee's name*

(গ) একটি ডিমান্ড ড্রাফট প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর আগেই হারিয়ে গেছে — কী পদক্ষেপ নেবেন? [৫]

(গ) A demand draft issued by you is lost before reaching recipient. What steps will you follow?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

◆ পদক্ষেপসমূহ (Steps to Follow)

◆ ***Step-by-Step Actions***

ধাপ 1: ক্রেতার কাছ থেকে লিখিত আবেদন নেওয়া

Step 1: Receive written application from the purchaser/applicant

ধাপ 2: পুলিশ জেনারেল ডায়েরি (GD) দেওয়ার পরামর্শ

Step 2: Advise purchaser to file Police General Diary (GD)

ধাপ 3: Indemnity Bond নেওয়া

Step 3: Obtain an Indemnity Bond from the applicant

Indemnity Bond = আবেদনকারীর প্রতিশ্রুতি যে ড্রাফটটি পরে পাওয়া গেলে বা দাবি আসলে ব্যাংকের ক্ষতি পূরণ করবেন

→ *Indemnity Bond = applicant's promise to compensate bank if draft found later or claim arises*

ধাপ 4: Drawee Bank-কে Payment Stop নির্দেশ দেওয়া

Step 4: Issue Stop Payment instruction to the Drawee Bank

ধাপ 5: নির্ধারিত সময় পর ড্রাফট বাতিল করা

Step 5: After specified period, cancel the original draft

ধাপ 6: নতুন ড্রাফট ইস্যু করা বা অর্থ ফেরত দেওয়া

Step 6: Issue a new draft OR refund the amount

⚠ **সাবধান! Indemnity Bond ছাড়া নতুন DD দেওয়া উচিত নয় — পরে দুটো DD পেমেন্টের ঝুঁকি থাকে।**

⚠ *Caution! Never issue new DD without Indemnity Bond — risk of paying both drafts later.*

প্রশ্ন ৫ | Question ৫ [মার্কস: ৩+৭=১০ | ৫+৫=১০]

নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ — Registration Act, 1908

Registration Act 1908 — Definition, Objectives, Title & Gift Registration

(ক) নিবন্ধন আইন কী? নিবন্ধন আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কী? [৩+৭=১০]

(ক) What is Registration Act? What are the objectives of the Registration Act?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

নিবন্ধন আইন হলো দলিল নথিভুক্তকরণের আইন।

→ *Registration Act is the law governing formal recording of documents.*

আইনি ভিত্তি: Registration Act, 1908 — Sections 2, 17, 18, 49

◆ নিবন্ধন আইনের সংজ্ঞা (Definition)

◆ ***Definition***

নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ হলো বাংলাদেশে দলিল নিবন্ধনের বিধান সম্বলিত আইন যেটি দলিলের সত্যতা প্রমাণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করে।

→ *Registration Act 1908 is the law governing registration of documents in Bangladesh, ensuring their authenticity and preservation.*

◆ নিবন্ধন আইনের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)

◆ ***7 Main Objectives***

- উদ্দেশ্য ১: দলিলের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা — জাল দলিল প্রতিরোধ
  → *Objective 1: Establish authenticity — prevent forgery*
- উদ্দেশ্য ২: সম্পত্তির মালিকানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
  → *Objective 2: Ensure security of property ownership*
- উদ্দেশ্য ৩: সরকারি রেকর্ড সংরক্ষণ — ভবিষ্যত রেফারেন্সের জন্য
  → *Objective 3: Preserve government records for future reference*
- উদ্দেশ্য ৪: মালিকানা বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতকে সাহায্য করা
  → *Objective 4: Help courts resolve ownership disputes*
- উদ্দেশ্য ৫: অনুমোদিত রেকর্ড তৈরি করা যা আদালতে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য **[Registration Act 1908, Section 49]**
  → *Objective 5: Create admissible evidence for courts*
- উদ্দেশ্য ৬: রাজস্ব সংগ্রহে সহায়তা করা — স্ট্যাম্প ডিউটি থেকে
  → *Objective 6: Facilitate revenue collection from stamp duties*
- উদ্দেশ্য ৭: প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধ করা
  → *Objective 7: Prevent fraud and deception in property transactions*

◆ বাধ্যতামূলক নিবন্ধনযোগ্য দলিল (Compulsorily Registrable) — ধারা ১৭

◆ ***Documents Under Section 17***

দলিলের ধরন | Document Type	নিবন্ধন | Registration
বিক্রয় দলিল (Sale Deed)	বাধ্যতামূলক | Compulsory
হেবা দলিল (Gift Deed) — মূল্য ১০০ টাকার বেশি	বাধ্যতামূলক | Compulsory
বন্ধক দলিল (Mortgage Deed)	বাধ্যতামূলক | Compulsory

লিজ দলিল (Lease Deed) — ১ বছরের বেশি	বাধ্যতামূলক | Compulsory

---

(খ) নিবন্ধন দলিলের ক্ষেত্রে কখন মালিকানা হস্তান্তর হয়? [৫]

(খ) When does the title pass to transferee in case of a registration of document?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

⚖ আইনি ভিত্তি: Transfer of Property Act 1882 — Section 47; Registration Act 1908

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২ ধারা ৪৭ অনুযায়ী: নিবন্ধিত দলিলের তারিখ থেকে, কিন্তু শর্ত হলো দলিল সম্পাদনের (Execution) তারিখ থেকে মালিকানা হস্তান্তরিত হয় বলে গণ্য হয়।

→ Per TPA 1882, Section 47: From the date of execution of the document, once registered — the date of registration is retrospective to the date of execution.

- মূল নিয়ম: মালিকানা = দলিল সম্পাদনের তারিখ থেকে (নিবন্ধন তারিখ থেকে নয়)
  → Main Rule: Title transfers from date of execution (NOT from date of registration)
- শর্ত: দলিল যদি পরে নিবন্ধিত হয় তাহলে সম্পাদনের তারিখ থেকে কার্যকর
  → Condition: If registered later, it takes effect from date of execution
- অনিবন্ধিত দলিল: মালিকানা হস্তান্তর হয় না — আদালতে প্রমাণ অগ্রহণযোগ্য
  → Unregistered document: Title does not transfer — not admissible as evidence

---

(গ) Mr. Rahman দুটি জমি Mr. Kamal-কে হেবা করেছেন — নিবন্ধন পরামর্শ দিন [৫]

(গ) Mr. Rahman gifted two lands (Rajshahi + Mymensingh). Advise on registration.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

⚖ আইনি ভিত্তি: Transfer of Property Act 1882 — Sections 122, 123; Registration Act 1908 — Section 17

◆ পরামর্শ (Advice to Mr. Rahman)

◆ Step-by-Step Advice

- পরামর্শ ১: উভয় জমির হেবা বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধন করতে হবে
  → Advice 1: Both land gifts must be compulsorily registered — unregistered gift deed has no legal effect

  কারণ: অস্থাবর সম্পত্তির হেবা নিবন্ধন ছাড়া কার্যকর হয় না
  → Reason: Gift of immovable property is not effective without registration
- পরামর্শ ২: রাজশাহীর জমি — রাজশাহীর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধন করতে হবে
  → Advice 2: Rajshahi land — register at Sub-Registrar office in Rajshahi
- পরামর্শ ৩: ময়মনসিংহের জমি — ময়মনসিংহের সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধন
  → Advice 3: Mymensingh land — register at Sub-Registrar office in Mymensingh district

  নিয়ম: জমি যেখানে অবস্থিত সেখানেই নিবন্ধন করতে হবে
  → Rule: Land must be registered where it is situated
- পরামর্শ ৪: হেবা নিবন্ধনে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে
  → Advice 4: Pay stamp duty for gift registration
- পরামর্শ ৫: Mr. Kamal-কে জীবদ্দশায় গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে **[TPA 1882, Sec 122]**
  → Advice 5: Ensure Mr. Kamal accepts during Mr. Rahman's lifetime

বিষয়	Matter	রাজশাহীর জমি	ময়মনসিংহের জমি
মূল্য		১০ লক্ষ টাকা	Tk. 10 lakh	১০ লক্ষ টাকা	Tk. 10 lakh
নিবন্ধন		রাজশাহী সাব-রেজিস্ট্রার	ময়মনসিংহ সাব-রেজিস্ট্রার
বাধ্যতামূলক?		হ্যাঁ	YES	হ্যাঁ	YES

প্রশ্ন ৬ | Question ৬ [মার্কস: ১০+৫+৫=২০]

ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক ও পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা

Banker-Customer Relationship + Introduction + True/False

(ক) ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ সম্পর্ক বর্ণনা করো। [১০]

(ক) Describe General and Special relationship between banker and customer.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক অনেক ধরনের — এটি পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন হয়।

→ *Banker-customer relationship is multifaceted — it changes based on the situation.*

◆ সাধারণ সম্পর্ক (General Relationship)

◆ ***General Relationship — Debtor-Creditor***

পরিস্থিতি | Situation	সম্পর্ক | Relationship	ব্যাখ্যা | Explanation
গ্রাহক আমানত রাখলে	ব্যাংক = ঋণগ্রহীতা | Bank = Debtor	ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে ধার নিচ্ছে | Bank borrows from customer
গ্রাহক ঋণ নিলে	গ্রাহক = ঋণগ্রহীতা | Customer = Debtor	গ্রাহক ব্যাংকের কাছ থেকে ধার নিচ্ছে | Customer borrows from bank

◆ বিশেষ সম্পর্ক (Special Relationships)

◆ ***5 Types of Special Relationships***

বিশেষ সম্পর্ক | Special Relationship	কোন পরিস্থিতিতে | When It Arises	উদাহরণ | Example
এজেন্ট-মূলকর্তা (Agent-Principal)	ব্যাংক বিল সংগ্রহ ও প্রেরণে | Bill collection, remittance	চেক সংগ্রহ করার সময়
গচ্ছিতদাতা-গচ্ছিতগ্রহীতা (Bailor-Bailee)	লকার সেবায় | Safe deposit locker	সেফ ডিপোজিট লকার
বন্ধককর্তা-বন্ধকগ্রহীতা (Mortgagor-Mortgagee)	সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণে | Property mortgage loan	হোম লোন
ট্রাস্টি-উপকারভোগী (Trustee-Beneficiary)	ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনায় | Trust fund management	উইলের অর্থ ব্যবস্থাপনা
ইজারাদার-ইজারাগ্রহীতা (Lessor-Lessee)	লকার ভাড়ায় | Locker rental	লকার ভাড়া দেওয়া

(খ) ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য পরিচয়দান কেন প্রয়োজন? [৫]

(খ) Why is introduction necessary for opening an account with the bank?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পরিচয়দান হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহক যাচাইয়ের একটি ঐতিহ্যবাহী ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

→ *Introduction is a traditional and important method of customer verification in the banking system.*

- কারণ ১: প্রতারণা রোধ — ভুয়া নামে অ্যাকাউন্ট খোলা ঠেকানো
  → *Reason 1: Prevent fraud — stop fake identity account opening*
- কারণ ২: গ্রাহকের সততা যাচাই — বিশ্বস্ত পরিচয়দাতার সুপারিশে
  → *Reason 2: Verify integrity — trusted introducer vouches for character*
- কারণ ৩: মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ — অজ্ঞাত ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থপাচার রোধ
  → *Reason 3: Prevent money laundering — stop financial crime through unverified/anonymous accounts*
- কারণ ৪: KYC নিশ্চিত করা — Know Your Customer নীতি অনুসরণ
  → *Reason 4: Ensure KYC compliance — follow Know Your Customer policy*

◆ পরিচয়দাতার দায়িত্ব ও দায় (Responsibilities & Liabilities of Introducer)

◆ ***Introducer's Duties***

- দায়িত্ব: নিশ্চিত করা যে নতুন গ্রাহক বিশ্বস্ত ও সৎ
  → *Responsibility: Ensure new customer is trustworthy and honest*
- দায়: নতুন গ্রাহক ব্যাংকের সাথে প্রতারণা করলে নৈতিক দায়
  → *Liability: Morally liable if new customer defrauds the bank*
- দায়: পরিচয়দাতার মিথ্যা তথ্যে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দাবি সম্ভব
  → *Liability: Bank can claim damages if introducer provided false information*

(গ) সত্য না মিথ্যা নির্ধারণ করো (৫টি বিবৃতি) [৫]

(গ) State whether each statement is True or False.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

বিবৃতি | Statement	সত্য/মিথ্যা | T/F	ব্যাখ্যা | Explanation	আইনি ভিত্তি | Legal Basis
(i) নিরক্ষর ব্যক্তি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে না An illiterate person cannot open a bank account	✕ মিথ্যা | FALSE	নিরক্ষর ব্যক্তি বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন | Illiterate can open account with thumb impression	BB Guidelines
(ii) মুদ্রানীতি প্রণয়ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ Monetary policy formulation = commercial bank function	✕ মিথ্যা | FALSE	মুদ্রানীতি প্রণয়ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (বাংলাদেশ ব্যাংক) কাজ | Bangladesh Bank's function	BB Order 1972
(iii) বেসিক ব্যাংক পিএলসি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক Basic Bank PLC is a state-owned commercial bank	☑ সত্য | TRUE	বেসিক ব্যাংক একটি রাষ্ট্রীয় বিশেষায়িত ব্যাংক | Basic Bank is state-owned specialized bank	BCA 1991
(iv) বন্ধকে জামানতের দখল দেনাদারের কাছে থাকে In pledge,	✕ মিথ্যা | FALSE	বন্ধকে দখল ব্যাংকের (পাওনাদারের) কাছে থাকে | In	Contract Act 1872, Sec 172

possession of security is with debtor		pledge, possession is with bank (creditor)	
(v) নাবালক বিল গ্রহণ করতে পারে না A minor cannot accept a bill	✕ মিথ্যা | FALSE	নাবালক বিল গ্রহণ করতে পারে কিন্তু বিলের বিপরীতে দায় আদায় করা যায় না | Minor can accept but cannot be held liable	NI Act 1881, Sec 26

গ্রুপ খ | Group B — বিশেষ আইন

প্রশ্ন ৭ | Question ৭ [মার্কস: ৮+৬+৬=২০]

KYC ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ — KYC & Money Laundering Prevention

KYC Importance + KYC Documents + ML Impact on Bangladesh Economy

(ক) মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে KYC-এর গুরুত্ব [৮]

(ক) Discuss the importance of KYC to prevent money laundering and terrorist financing.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

KYC হলো ব্যাংকের গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের প্রক্রিয়া।

→ *KYC (Know Your Customer) is the process of collecting and verifying information about bank customers.*

আইনি ভিত্তি: MLPA 2012; BRPD Circular No. 14/2019; Bangladesh Bank AML/CFT Policy

◆ KYC-এর সংজ্ঞা (Definition of KYC)

◆ ***Definition***

KYC (Know Your Customer) হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকের পরিচয়, ঠিকানা, পেশা ও আর্থিক কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করে।

→ *KYC is a process by which a bank collects and verifies information about its customer's identity, address, occupation and financial activities.*

◆ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে KYC-এর গুরুত্ব (Importance for AML)

◆ ***8 Key Importance Points***

- গুরুত্ব ১: গ্রাহক শনাক্তকরণ — ভুয়া পরিচয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা রোধ
  → *Importance 1: Customer identification — prevents fake identity accounts*
- গুরুত্ব ২: অস্বাভাবিক লেনদেন সনাক্ত — লেনদেন প্রোফাইলের সাথে মিলিয়ে দেখা
  → *Importance 2: Detect unusual transactions — compared with transaction profile*
- গুরুত্ব ৩: PEP শনাক্তকরণ — রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি চিহ্নিত
  → *Importance 3: PEP identification — identify Politically Exposed Persons for Enhanced Due Diligence (EDD)*
- গুরুত্ব ৪: উচ্চ ঝুঁকির গ্রাহক চিহ্নিত করা — EDD প্রয়োগ করা
  → *Importance 4: Identify high-risk customers — apply Enhanced Due Diligence*
- গুরুত্ব ৫: অর্থের উৎস যাচাই — কোথা থেকে আসছে জানা
  → *Importance 5: Verify source of funds — know where money comes from*
- গুরুত্ব ৬: সন্ত্রাসী অর্থায়ন রোধ — সন্ত্রাসীদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার বন্ধ **[Anti-Terrorism Act 2009]**
  → *Importance 6: Prevent terrorist financing — block terrorist use of accounts*
- গুরুত্ব ৭: নিয়ন্ত্রক সম্মতি — Bangladesh Bank-এর নির্দেশনা মেনে চলা
  → *Importance 7: Regulatory compliance — follow Bangladesh Bank directives*
- গুরুত্ব ৮: ব্যাংকের সুনাম রক্ষা — জালিয়াতি থেকে ব্যাংককে রক্ষা
  → *Importance 8: Protect bank reputation — shield from fraud and penalties*

(খ) KYC যাচাইয়ের জন্য কী কী কাগজপত্র প্রয়োজন? [৬]

(খ) What are the documents you need to verify KYC requirement?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি ভিত্তি: BRPD Circular No. 14/2019; Bangladesh Bank KYC Guidelines

গ্রাহকের ধরন | Customer Type	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র | Required Documents
ব্যক্তিগত (Individual)	জাতীয় পরিচয়পত্র / পাসপোর্ট / জন্ম সনদ সাম্প্রতিক ছবি (Recent photograph) ঠিকানার প্রমাণ (ইউটিলিটি বিল) টিআইএন সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য হলে)
একক মালিকানা (Sole Proprietorship)	ব্যক্তিগত কাগজপত্র + ট্রেড লাইসেন্স + TIN
অংশীদারি প্রতিষ্ঠান (Partnership)	অংশীদারি চুক্তিপত্র + সকল অংশীদারের NID + ট্রেড লাইসেন্স
সীমিত কোম্পানি (Limited Company)	Certificate of Incorporation + MOA + AOA + Board Resolution + পরিচালকদের NID
সমবায় সমিতি (Co-operative)	নিবন্ধন সনদ + By-laws + Resolution + কমিটির সদস্যদের NID

◆ সকলের জন্য সাধারণ KYC নথি (Common KYC Documents)

◆ *Common for All*

- ① জাতীয় পরিচয়পত্র (NID Card) বা পাসপোর্ট
  → *① National ID Card (NID) or Passport*
- ② সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজ ছবি
  → *② Recent passport-size photographs*
- ③ ঠিকানার প্রমাণ (বিদ্যুৎ/গ্যাস/পানির বিল)
  → *③ Address proof (electricity/gas/water bill)*
- ④ TIN/eTIN সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য হলে)
  → *④ TIN/eTIN certificate (if applicable)*

(গ) মানি লন্ডারিং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কীভাবে প্রভাবিত করে? [৬]

(গ) How does money laundering affect Bangladesh economy?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

মানি লন্ডারিং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

→ *Money laundering has severe negative impacts on Bangladesh's economy.*

প্রভাব | Impact	বাংলা ব্যাখ্যা	English Explanation
১. রিজার্ভ হ্রাস	বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যায়	Foreign currency leaves the country
২. কর রাজস্ব ক্ষতি	কালো টাকার উপর কর পায় না সরকার	Government loses tax revenue on black money

৩. মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি	অতিরিক্ত অর্থ বাজারে আসে — দাম বাড়ে	Excess money in market — prices rise
৪. ব্যাংকিং খাত দুর্বল	ব্যাংক সিস্টেম অস্থিতিশীল হয়	Banking system becomes unstable
৫. বিদেশী বিনিয়োগ হ্রাস	আন্তর্জাতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়	International credibility damaged
৬. অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি	ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়ে	Gap between rich and poor widens
৭. আন্তর্জাতিক কালোতালিকা	FATF ধূসর তালিকায় পড়ার ঝুঁকি	Risk of FATF grey-listing

প্রশ্ন ৮ | Question ৮ [মার্কস: ১০+৫+৫=২০]

বিদেশী মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ — FERA 1947

Foreign Exchange Regulation Act 1947 — Scope, AD & Special Accounts

(ক) FERA, ১৯৪৭-এর পরিধি ও মূল উদ্দেশ্য [১০]

(ক) State the scope and main purpose of the Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1947.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

FERA হলো বাংলাদেশে বিদেশী মুদ্রা লেনদেন নিয়ন্ত্রণের মূল আইন।

→ *FERA is the primary law governing foreign exchange transactions in Bangladesh.*

⚖ আইনি ভিত্তি: Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1947 — Adapted for Bangladesh via P.O. No. 18 of 1974; Sections 3, 4, 7, 23, 24

◆ FERA-এর পরিচিতি (Introduction to FERA)

◆ Background

FERA (Foreign Exchange Regulation Act) ১৯৪৭ সালে প্রণীত একটি আইন যা ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে অভিযোজিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের প্রধান নিয়ন্ত্রক।

→ *FERA enacted in 1947, adapted for Bangladesh in 1974. Bangladesh Bank is the primary regulator under this Act.*

◆ FERA-এর মূল উদ্দেশ্য (Main Purposes of FERA)

◆ Key Purposes

- উদ্দেশ্য ১: বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ — দেশে আসা ও যাওয়া নিয়ন্ত্রণ
  → *Purpose 1: Control flow of foreign exchange — inflow and outflow*
- উদ্দেশ্য ২: টাকার বিনিময় মান রক্ষা — বাংলাদেশী টাকার স্থিতিশীলতা
  → *Purpose 2: Protect Taka exchange rate — maintain stability*
- উদ্দেশ্য ৩: অর্থপাচার রোধ — বেআইনিভাবে বিদেশে অর্থ পাঠানো বন্ধ
  → *Purpose 3: Prevent capital flight — stop illegal remittance abroad*
- উদ্দেশ্য ৪: আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণ — বৈধ লেনদেন নিশ্চিত করা
  → *Purpose 4: Facilitate import-export trade — ensure legitimate transactions*
- উদ্দেশ্য ৫: বৈদেশিক বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ — বিদেশী বিনিয়োগের প্রবাহ ব্যবস্থাপনা
  → *Purpose 5: Regulate foreign investment — manage inflow of FDI*

◆ FERA-এর মূল বিধানাবলী (Key Provisions)

◆ Key Legal Provisions

ধারা | Section	বিষয় | Subject	ব্যাখ্যা | Explanation
ধারা ৩ | Sec 3	অনুমোদিত ডিলার	শুধুমাত্র AD-রা বিদেশী মুদ্রা লেনদেন করতে পারবে | Only ADs can deal in forex
ধারা ৪ | Sec 4	বিদেশী মুদ্রা লেনদেন	AD-এর মাধ্যমেই বিদেশী মুদ্রা কেনা-বেচা হবে | Forex only through ADs
ধারা ৭ | Sec 7	বিদেশে পাঠানো	BB-এর অনুমতি ছাড়া বিদেশে অর্থ পাঠানো যাবে না | Cannot remit abroad without BB permission

ধারা ২৩ | Sec 23	বিশেষ হিসাব	Blocked ও Special Account-এর বিধান | Provision for Blocked and Special Accounts

---

(খ) বাংলাদেশে অনুমোদিত ডিলার (Authorized Dealer) কারা? [৫]

(খ) Who are the authorized dealer in Bangladesh?

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

অনুমোদিত ডিলার হলো সেই ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান যাকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অনুমতি দিয়েছে।

→ Authorized Dealer is a bank or institution licensed by Bangladesh Bank to deal in foreign exchange.

⚖ আইনি ভিত্তি: FERA 1947 — Section 3; Bangladesh Bank Guidelines on Authorized Dealers

- সংজ্ঞা: FERA ধারা ৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান = অনুমোদিত ডিলার
  → Definition: BB-licensed bank or financial institution = Authorized Dealer per FERA Section 3

◆ AD-এর বিভিন্ন শ্রেণী (Categories of ADs)

◆ AD Categories

শ্রেণী | Category	অনুমোদিত কার্যক্রম | Permitted Activities	উদাহরণ | Example
AD ব্যাংক (AD Bank)	L/C, রেমিটেন্স, বিদেশী মুদ্রায় ঋণ, রপ্তানি অর্থায়ন	Sonali Bank, Dutch-Bangla Bank
মানি চেঞ্জার (Money Changer)	শুধু নগদ বিদেশী মুদ্রা ও ট্র্যাভেলার্স চেক	Dhaka Money Exchange

◆ AD-এর প্রধান কার্যক্রম (Main Functions of AD)

◆ What ADs Can Do

- ① আমদানি L/C খোলা — বিদেশী পণ্য আমদানিতে
  → ① Open Import LC — for importing foreign goods
- ② বিদেশী মুদ্রা কেনা-বেচা — নির্ধারিত হারে
  → ② Buy/sell foreign currency — at prescribed rates
- ③ বিদেশে রেমিটেন্স পাঠানো — BB-এর অনুমতি সাপেক্ষে
  → ③ Send remittances abroad — with BB's approval
- ④ প্রবাসী আয় গ্রহণ — NRB অ্যাকাউন্ট পরিচালনা
  → ④ Receive diaspora remittances — manage NRB accounts

(গ) FERA, ১৯৪৭ অনুযায়ী Blocked Account ও Special Account-এর সংজ্ঞা [৫]

(গ) Define blocked account and special account as per FERA, 1947.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

⚖ আইনি ভিত্তি: FERA 1947 — Section 23; Bangladesh Bank Guidelines

◆ ব্লকড অ্যাকাউন্ট (Blocked Account)

◆ Blocked Account — Definition & Features

Blocked Account হলো এমন একটি হিসাব যেখানে অর্থ জমা আছে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ অনুমতি ছাড়া তা তোলা বা ব্যবহার করা যায় না।

→ Blocked Account is an account where money is deposited but cannot be withdrawn or used without Bangladesh Bank's special permission.

- কারণ: সাধারণত বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ প্রত্যাহারে বিধিনিষেধ

  → Reason: Usually restrictions on foreign investor withdrawals

- উদাহরণ: দেশ ছাড়ার আগে বিদেশী নাগরিকের অ্যাকাউন্ট ব্লক

  → Example: Foreign national's account blocked before leaving country

◆ স্পেশাল অ্যাকাউন্ট (Special Account)

◆ Special Account — Definition & Features

Special Account হলো এমন একটি বিশেষ হিসাব যা Blocked Account-এর মতোই কিন্তু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে পরিচালিত হয়।

→ Special Account is like a Blocked Account but operated under Bangladesh Bank's specific instructions for designated purposes.

- কারণ: নির্দিষ্ট প্রকল্প বা উদ্দেশ্যে অর্থ সংরক্ষিত রাখতে

  → Reason: Keep funds reserved for specific projects or purposes

বিষয় | Basis	Blocked Account	Special Account
সংজ্ঞা	অর্থ জমা আছে, ব্যবহারে নিষেধ	বিশেষ উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত অর্থ
নিয়ন্ত্রণ	বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া নয়	বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে পরিচালিত
উদ্দেশ্য	প্রত্যাহার নিষিদ্ধ | Withdrawal prohibited	নির্দিষ্ট ব্যয়ের জন্য | For specific expenditure

প্রশ্ন ৯ | Question ৯ [মার্কস: ৬+৪=১০ | ১০=২০]

খেলাপি ঋণ ও ঋণ শ্রেণীবিন্যাস — Bad Loans & Classified Loans

Bad Loans in Bangladesh + BB's Monitoring Adequacy

(ক) বাংলাদেশের ব্যাংকে খেলাপি ঋণের কারণ ও আদায়ের আইনি ব্যবস্থা [৬+৪=১০]

(ক) Reasons for huge bad loans in Bangladesh + legal measures for recovery.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা।

→ *Non-performing loans (bad loans) are a persistent problem in Bangladesh's banking sector.*

আইনি ভিত্তি: Bank Company Act 1991; Artho Rin Adalat Ain 2003; Bankruptcy Act 1997; BB BRPD Guidelines

◆ খেলাপি ঋণের কারণসমূহ (Reasons for Bad Loans)

6 Main Reasons

- কারণ ১: অনুপযুক্ত ঋণ মূল্যায়ন — জামানত ও আয় সঠিকভাবে যাচাই না করা
  → *Reason 1: Poor credit appraisal — not properly verifying collateral and income*
- কারণ ২: রাজনৈতিক প্রভাব — রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ দেওয়া
  → *Reason 2: Political pressure — loans given on political considerations*
- কারণ ৩: পরিচালকদের জালিয়াতি — ব্যাংকের পরিচালকরা নিজেরাই ঋণ নেন
  → *Reason 3: Director fraud — bank directors themselves take bad loans*
- কারণ ৪: ব্যবসায়িক ব্যর্থতা — গ্রাহকের ব্যবসা ঠিকমতো চলে না
  → *Reason 4: Business failure — customer's business fails*
- কারণ ৫: ঋণ পরবর্তী পর্যবেক্ষণের অভাব — প্রদানের পরে ফলো-আপ নেই
  → *Reason 5: Lack of post-disbursement monitoring — no follow-up after loan*
- কারণ ৬: আইনি প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা — আদালতে মামলা বছরের পর বছর চলে
  → *Reason 6: Legal process delays — court cases drag on for years*

◆ খেলাপি ঋণ আদায়ের আইনি ব্যবস্থা (Legal Measures for Recovery)

4 Legal Mechanisms

আইনি ব্যবস্থা | Legal Measure	আইনের নাম | Law Name	প্রক্রিয়া | Process
১. অর্থঋণ আদালতে মামলা	Artho Rin Adalat Ain, 2003	ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকার ঋণে মামলা | Suit for loan min Tk. 1 lakh
২. জামানত বিক্রি	সম্পত্তি হস্তান্তর আইন	আদালতের মাধ্যমে বা আদালতের নির্দেশে নিলাম
৩. দেউলিয়া ঘোষণা	Bankruptcy Act, 1997	দেনাদারকে দেউলিয়া ঘোষণার আবেদন
৪. CIB রিপোর্ট	BB BRPD Guidelines	খেলাপি তালিকা প্রকাশ — নতুন ঋণ বন্ধ

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপ কি শ্রেণীভুক্ত ঋণ পর্যবেক্ষণে পর্যাপ্ত? আলোচনা করো। [১০]

(খ) Do you think Bangladesh Bank's steps are adequate for monitoring classified loans? Discuss.

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

এটি একটি বিতর্কিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন — দুটি দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে।

→ *This is a debatable but important question — both sides must be considered.*

◆ পর্যাপ্ততার পক্ষে যুক্তি (Arguments FOR Adequacy)

◆ ***Why BB's Steps Are Adequate***

- ✓ ঋণ শ্রেণীবিন্যাস নীতি (Loan Classification Policy) প্রণয়ন করা হয়েছে — SMA, SS, DF, BL

  → *✓Loan Classification Policy implemented — SMA (Special Mention Account), SS (Sub-Standard), DF (Doubtful), BL (Bad/Loss)*
- ✓ PCA (Prompt Corrective Action) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে

  → *✓Prompt Corrective Action (PCA) framework introduced for timely intervention in financially weak banks*
- ✓ অর্থঋণ আদালত আইন করা হয়েছে দ্রুত ঋণ আদায়ের জন্য

  → *✓Artha Rin Adalat Ain for faster loan recovery*
- ✓ CIB (Credit Information Bureau) সিস্টেম আপগ্রেড করা হয়েছে

  → *✓CIB system upgraded for better credit information*

◆ অপর্যাপ্ততার যুক্তি (Arguments AGAINST Adequacy)

◆ ***Why BB's Steps Are Not Adequate***

- ✗ খেলাপি ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে — নীতি থাকলেও বাস্তবায়নে দুর্বলতা

  → *✗ NPL continues rising — policy exists but weak implementation*
- ✗ রাজনৈতিক প্রভাবে ঋণ পুনর্গঠন (Loan Restructuring) অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া হয়

  → *✗ Loan restructuring gives excessive relaxation under political pressure*
- ✗ আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর লাগে

  → *✗ Court cases take years to settle*
- ✗ ব্যাংকের পরিচালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না

  → *✗ No effective action against bank directors who default*

◆ সুপারিশ (Recommendations)

◆ ***Recommendations for Improvement***

- ① আইনের কঠোর বাস্তবায়ন — বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন

  → *① Strict law enforcement — form special task force*
- ② আরও অর্থঋণ আদালত স্থাপন — মামলার জট কমাতে

  → *② Establish more Artha Rin Adalat courts — reduce case backlog*
- ③ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা — স্বাধীন ব্যাংকিং নিশ্চিত করা

  → *③ Stop political interference — ensure independent banking*

প্রশ্ন ১০ | Question ১০ [মার্কস: ৫×৪=২০]

পার্থক্য লেখো (যেকোনো চারটি) — Distinguish (Any Four)

Distinguish between any FOUR of the following

(ক) চুক্তি বনাম সম্মতি (Contract vs Agreement) [৫]

(ক) Contract vs Agreement

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

আইনি ভিত্তি: Contract Act 1872 — Section 2(e) Agreement, Section 2(h) Contract

পার্থক্যের ভিত্তি | Basis	Agreement (সম্মতি)	Contract (চুক্তি)
সংজ্ঞা	সব ধরনের প্রতিশ্রুতি বিনিময় | Any set of promises	আইনি বাধ্যবাধকতাসম্পন্ন সম্মতি | Legally enforceable agreement
আইনি ধারা	Contract Act 1872, Sec 2(e)	Contract Act 1872, Sec 2(h)
আইনি বলবৎযোগ্যতা	সব সম্মতি আইনি নয় | Not all agreements are legal	আইনে বলবৎযোগ্য | Enforceable by law
পরিধি	বিস্তৃত (Contract-এর বাইরেও) | Broader	সংকীর্ণ (Agreement-এর উপসেট) | Narrower
উপাদান	Offer + Acceptance = Agreement	Agreement + Enforceability = Contract
সম্পর্ক	সব Contract = Agreement | All contracts are agreements	কিন্তু সব Agreement = Contract নয় | Not all agreements are contracts
উদাহরণ	বন্ধুর সাথে খাওয়ার প্রতিশ্রুতি (আইনি নয়)	ব্যাংক ঋণের চুক্তিপত্র (আইনি)

(খ) প্রাথমিক জামানত বনাম অতিরিক্ত জামানত (Primary Security vs Collateral Security) [৫]

(খ) Primary Security vs Collateral Security

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পার্থক্যের ভিত্তি | Basis	প্রাথমিক জামানত | Primary Security	অতিরিক্ত জামানত | Collateral Security
সংজ্ঞা	ঋণের বিপরীতে সরাসরি জামানত রাখা সম্পদ | Asset directly secured against loan	প্রাথমিক জামানতের পরিপূরক অতিরিক্ত সম্পদ | Additional asset supplementing primary
গুরুত্ব	বেশি গুরুত্বপূর্ণ | More important	তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ | Less important
নির্ভরশীলতা	ঋণের মূল ভিত্তি | Main basis of loan	ঋণের অতিরিক্ত নিরাপত্তা | Extra security for loan

উদাহরণ	ক্রয়কৃত সম্পত্তি নিজেই (হোম লোনে বাড়ি) | Purchased property itself (home in home loan)	ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বা অন্য সম্পত্তি | Personal guarantee or other property
ব্যর্থতায় পদক্ষেপ	প্রথমে প্রাথমিক জামানত বিক্রি | Sell primary security first	প্রাথমিক ঘাটতি হলে তখন বিক্রি | Sell if primary insufficient

---

(গ) বিড বন্ড বনাম পারফরম্যান্স গ্যারান্টি (Bid Bond vs Performance Guarantee) [৫]

(গ) Bid Bond vs Performance Guarantee

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পার্থক্যের ভিত্তি | Basis	বিড বন্ড | Bid Bond	পারফরম্যান্স গ্যারান্টি | Performance Guarantee
সংজ্ঞা	দরপত্রে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক কাজ গ্রহণের গ্যারান্টি | Bidder's guarantee to accept contract if awarded	চুক্তি পাওয়ার পর কাজ সম্পন্ন করার গ্যারান্টি | Guarantee to complete work as per contract terms
সময়কাল	দরপত্র পর্যায়ে (Before Contract) | At tender stage	চুক্তির পরে (After Contract Awarded)
উদ্দেশ্য	দরদাতার গুরুত্ব প্রমাণ করা | Proves bidder's seriousness	কাজ সম্পন্নের নিশ্চয়তা দেওয়া | Assurance of completion
পরিমাণ	সাধারণত কম (প্রজেক্টের ২-৫%) | Usually smaller	সাধারণত বড় (প্রজেক্টের ৫-১৫%) | Usually larger
কখন মুক্তি পায়	চুক্তি বাতিল বা পাওয়ার সময় | When contract rejected or awarded	কাজ সম্পন্ন হলে | When work is completed
উদাহরণ	সরকারি টেন্ডারে অংশ নেওয়ার সময় | Government tender participation	নির্মাণ কাজের চুক্তি পাওয়ার পরে | After getting construction contract

---

(ঘ) ব্যাংকারের লিয়েন বনাম ব্যাংকারের সেট-অফ [৫]

(ঘ) Banker's Lien vs Banker's Right of Set-Off

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

পার্থক্যের ভিত্তি | Basis	ব্যাংকারের লিয়েন | Banker's Lien	ব্যাংকারের সেট-অফ | Banker's Set-Off
সংজ্ঞা	ঋণ পরিশোধ না হলে গ্রাহকের সম্পদ ধরে রাখার অধিকার | Right to retain customer's property until debt paid	গ্রাহকের একাধিক হিসাব থেকে ঋণ সমন্বয় করার অধিকার | Right to combine accounts to settle debt

প্রয়োগ	গ্রাহকের সম্পত্তির উপর | On customer's property	গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের উপর | On customer's bank accounts
বিক্রয় অধিকার	সম্পত্তি বিক্রির অধিকার নেই | No right to sell property	অর্থ সরাসরি কেটে নেওয়া যায় | Money can be directly deducted
নোটিশ	নোটিশ ছাড়াই ধরে রাখা যায় | Can retain without notice	গ্রাহককে নোটিশ দেওয়া উচিত | Notice should be given
হিসাবের ধরন	পৃথক হিসাব হতে পারে | May be separate accounts	একই ব্যক্তির বিভিন্ন হিসাব | Different accounts of same person
উদাহরণ	ব্যাংক গ্রাহকের শেয়ার সার্টিফিকেট আটকে রাখে	CC Loan-এর বিপরীতে FD ভেঙে পরিশোধ

(ঙ) ড্রয়িং পাওয়ার বনাম পাওয়ার অব অ্যাটর্নি [৫]

(ঙ) Drawing Power vs Power of Attorney

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

⚖ আইনি ভিত্তি: Powers of Attorney Act, 2012

পার্থক্যের ভিত্তি | Basis	ড্রয়িং পাওয়ার | Drawing Power	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি | Power of Attorney
সংজ্ঞা	জামানতের মূল্যের উপর ভিত্তিতে ঋণ উত্তোলনের সর্বোচ্চ সীমা | Maximum limit of loan withdrawal based on security value	এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে আইনি কার্য সম্পাদনের অনুমতিপত্র | Legal document authorizing one to act for another
প্রকৃতি	আর্থিক সীমা (Financial Limit)	আইনি প্রতিনিধিত্বের অধিকার (Legal Authority)
পরিবর্তন	স্টক/জামানত মূল্য পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় | Changes with stock/security value	আইনি দলিল — নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বলবৎ | Legal document — valid for specified period
ব্যবহার	CC লোন বা OD ঋণে | CC Loan or Overdraft	অনুপস্থিতিতে অন্যকে প্রতিনিধি করতে | Represent when absent
আইন	ব্যাংকিং প্রথা | Banking practice	Powers of Attorney Act, 2012
উদাহরণ	পণ্যের মজুদ = ১০ লক্ষ → DP = ৮০% = ৮ লক্ষ	প্রবাসী স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে POA দেওয়া

(চ) গ্যারান্টি বনাম ইনডেমনিটি (Guarantee vs Indemnity) [৫]

(চ) Guarantee vs Indemnity

★ উত্তর ★ | ★ Answer ★

⚖ আইনি ভিত্তি: Contract Act 1872 — Section 124 (Indemnity), Section 126 (Guarantee)

পার্থক্যের ভিত্তি	Basis	গ্যারান্টি	Guarantee	ইনডেমনিটি	Indemnity
সংজ্ঞা	তৃতীয় পক্ষের ঋণ/দায় পরিশোধের প্রতিশ্রুতি	Promise to pay another person's debt/liability	ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি	Promise to compensate loss
আইনি ধারা	Contract Act 1872, Section 126	Contract Act 1872, Section 124
পক্ষের সংখ্যা	৩ পক্ষ: মূলঋণী + গ্যারান্টর + পাওনাদার	3 parties: Principal + Surety + Creditor	২ পক্ষ: Indemnifier + Indemnified
দায়ের প্রকৃতি	গৌণ দায় — মূলঋণী ব্যর্থ হলে তখন	Secondary — only when principal fails	প্রধান দায় — সরাসরি	Primary — direct obligation
উদ্দেশ্য	ঋণের নিরাপত্তা প্রদান	Provide loan security	ক্ষতি থেকে রক্ষা করা	Protect from loss
পূর্বে অস্তিত্ব	বিদ্যমান দায়ের বিপরীতে	Against existing liability	সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে	Against possible future loss
উদাহরণ	ব্যাংক ঋণের তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি	Third party guarantee for bank loan	হারানো FDR-এর জন্য Indemnity Bond	Indemnity bond for lost FDR

গুরুত্বপূর্ণ আইনি ধারা — Quick Reference for 5th Exam

আইনের নাম | Law	ধারা | Section	বিষয় | Subject
NI Act 1881	Section 6	চেকের সংজ্ঞা | Definition of Cheque
NI Act 1881	Section 31(2)	Bearer-কে DD ইস্যু নিষিদ্ধ | Prohibition on Bearer DD
NI Act 1881	Section 73	Stale Cheque = ৬ মাস | 6 months limit
NI Act 1881	Section 85A	Bank Draft-এর বিধান | Provision for Bank Draft
NI Act 1881	Section 87	Material Alteration → Cheque Void
NI Act 1881	Section 138	চেক অসম্মানের শাস্তি | Cheque dishonour punishment
Contract Act 1872	Section 124	ইনডেমনিটির সংজ্ঞা | Definition of Indemnity
Contract Act 1872	Section 126	গ্যারান্টির সংজ্ঞা | Definition of Guarantee
Contract Act 1872	Section 172	Pledge-এর সংজ্ঞা | Definition of Pledge
Majority Act 1875	Section 3	নাবালকের সংজ্ঞা (১৮ বছর) | Minor = below 18
TPA 1882	Section 47	মালিকানা হস্তান্তরের সময় | When title transfers
TPA 1882	Section 122	হেবার সংজ্ঞা | Definition of Gift
TPA 1882	Section 123	হেবার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক | Gift registration compulsory
Registration Act 1908	Section 17	বাধ্যতামূলক নিবন্ধন | Compulsory registration
Registration Act 1908	Section 49	নিবন্ধন না করার পরিণতি | Consequences of non-registration
FERA 1947	Section 3	অনুমোদিত ডিলার | Authorized Dealers
FERA 1947	Section 23	Blocked ও Special Account
MLPA 2012	Section 2(v)	মানি লন্ডারিং-এর সংজ্ঞা | ML definition
MLPA 2012	Section 4	মানি লন্ডারিং শাস্তি ৪-১২ বছর | ML punishment
Artho Rin Adalat 2003	Section 4	ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকার মামলা | Min Tk. 1 lakh suit
BB Note Refund Reg 2012	Rule 4	অর্ধ-নোট পরিশোধের নিয়ম | Half note refund rules
Powers of Attorney Act 2012	—	POA-এর আইনি ভিত্তি | Legal basis for POA

✨ ৫ম পরীক্ষার জন্য শুভকামনা! | Best of Luck for 5th Examination! ✨

📝 পরীক্ষায় প্রায়ই ভুল হওয়া ব্যাংকিং টার্ম — Commonly Confused Banking Terms

⚠️ ড্র (Draw) — সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর ব্যাংকিং শব্দ | Most Confusing Banking Word

❌ ভুল ধারণা: "Draw" = "আঁকা বা চিত্র আঁকা" [WRONG]

✅ সঠিক অর্থ: ব্যাংকিংয়ে "Draw" = "লিখিত উত্তোলন/পরিশোধ নির্দেশ দেওয়া" [CORRECT]

→ "Cheque drawn on a bank" = ব্যাংকের উপর ইস্যুকৃত চেক (ব্যাংক টাকা দেবে এমন লিখিত নির্দেশ)

→ "Bearer Cheque" = যে চেক যেকেউ ব্যাংকে নিয়ে গেলে টাকা পাবে ("বহনকারীকে প্রদেয়" চেক)

→ "Drawer" = চেক লেখক/ইস্যুকারী (যিনি চেক লেখেন, চেকে "আঁকাআঁকি" নয়!)

→ "Drawee" = যে ব্যাংক/ব্যক্তিকে চেক দিয়ে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

→ "Drawing Power (DP)" = ঋণগ্রহীতা সর্বোচ্চ কত টাকা উত্তোলন করতে পারবেন তার সীমা (জামানতের মূল্যের ভিত্তিতে)

📋 অন্যান্য সচরাচর বিভ্রান্তিকর ব্যাংকিং টার্ম | Other Commonly Misunderstood Terms

Crossing (ক্রসিং): চেকে দুটি সমান্তরাল রেখা টানা নয় — বরং এর মানে চেকটি শুধুমাত্র ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য (সরাসরি নগদ নয়)

Negotiation (নেগোশিয়েশন): আলোচনা নয় — এর অর্থ হলো নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট (চেক/বিল) অন্যের কাছে হস্তান্তর করা

Endorsement (এন্ডোর্সমেন্ট): অনুমোদন বা সমর্থন নয় — এর অর্থ চেক বা বিলের পেছনে স্বাক্ষর করে অন্যের কাছে হস্তান্তর করা

Honour/Dishonour: সম্মান/অসম্মান নয় — চেক "সম্মানিত" (Honoured) মানে ব্যাংক টাকা দিল; "অসম্মানিত" (Dishonoured) মানে ব্যাংক টাকা দিতে অস্বীকার করল

Lien: পিচ্ছিল (lien) নয় — আইনি অর্থে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সম্পদ আটকে রাখার অধিকার

Pledge (প্লেজ): প্রতিশ্রুতি নয় — ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে চলমান সম্পদ (Movable goods) ব্যাংকের কাছে সোপর্দ করা (দখল ব্যাংকের কাছে থাকে)

Hypothecation (হাইপোথিকেশন): ঋণের বিপরীতে জামানত কিন্তু দখল ঋণগ্রহীতার কাছেই থাকে (Pledge-এর বিপরীত)

🧠 মনে রাখার সহজ কৌশল — Memory Shortcuts for Exam

🔑 **CDD vs KYC মনে রাখুন: KYC = CDD + AML/CFT** — KYC বড় ছাতা, CDD তার অংশ

🔑 **Stale vs Post-dated মনে রাখুন: Stale = "বাসি" (মেয়াদ শেষ ৬ মাসে)** | Post-dated = "ভবিষ্যতের তারিখ" (এখনো সময় আসেনি)

🔑 **Agreement vs Contract মনে রাখুন: সব Contract = Agreement ✓** | কিন্তু সব Agreement = Contract ❌ (আইনি বলবৎযোগ্যতা না থাকলে)

🔑 **Guarantee vs Indemnity মনে রাখুন: Guarantee = ৩ পক্ষ (গৌণ দায়)** | Indemnity = ২ পক্ষ (প্রধান দায়)

🔑 **Pledge vs Hypothecation মনে রাখুন: Pledge = দখল ব্যাংকে | Hypothecation = দখল গ্রাহকের কাছে**

🔑 **Lien vs Set-Off মনে রাখুন: Lien = সম্পদ আটকে রাখা (বিক্রি নয়) | Set-Off = হিসাব থেকে কেটে নেওয়া**

🔍 **নাবালকের চুক্তি মনে রাখুন: Void (বাতিল) — Voidable নয়!** (Majority Act 1875, Section 3 + Contract Act 1872)
🔍 **"Either or Survivor" মনে রাখুন: মৃত্যুতে উত্তরাধিকার সনদ লাগে না — Survivor সরাসরি পাবেন**

✨ ৫ম পরীক্ষার জন্য শুভকামনা! | Best of Luck for 5th Examination! ✨